

ย่อมาตรา เนติแพ่ง ข้อ1 ทรัพย์	
ลักษณะ 3 ทรัพย์	
มาตรา 137 ทรัพย์ วัตถุมีรูปร่าง	มาตรา 138 ทรัพย์สิน ทรัพย์+วัตถุไม่มีรูปร่าง/มีราคา/ถือเอาได้
มาตรา 139 อสังหาฯ ที่ดิน/ทรัพย์ติดกับดินถาวร/ประกอบอันเดียวกับดิน/ทรัพย์สิทธิ	มาตรา 144 ส่วนควบ ส่วนที่ติดอยู่กับทรัพย์โดยสภาพ/จารีตเป็นสาระสำคัญ ไม่อาจแยกออกจากกัน นอกจากทำลาย/บุบสลาย/ทำให้ทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไป ว.2 เจ้าของทรัพย์ย่อมมีกรรมสิทธิ์ในส่วนควบ
มาตรา 145 ไม่ยึดดินเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ขึ้น ว.2 ไม่ล้มลูก/ธัญชาติเก็บเกี่ยวรวงผลได้คราวหนึ่งหรือหลายคราวต่อปีไม่เป็นส่วนควบ	มาตรา 146 ซอยกเว้นไม่เป็นส่วนควบ - ทรัพย์ติดกับที่ดินเพียงชั่วคราว - โรงเรือนที่สร้างขึ้นบนที่ดินโดยมีสิทธิ
บรรพ 4 ทรัพย์สิน	
มาตรา 1299 การได้มาซึ่งอสังหาฯ ว.1 การได้มาซึ่งอสังหาฯหรือทรัพย์สิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาฯ ทางนิติกรรม ถ้ายังไม่ทำเป็นหนังสือ+จดทะเบียนต่อ พนง.จนท. ไม่บริบูรณ์เป็นทรัพย์สิทธิ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับบุคคลภายนอกไม่ได้เลย (ไม่ต้องพิณาสุจริต+เสียค่าตอบแทน) ว.2 การได้มาซึ่งอสังหาฯหรือทรัพย์สิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาฯโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม ถ้ายังไม่ได้จดทะเบียนกับ พนง.จนท. จะเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้ และห้ามมิให้ยกเป็นข้อต่อสู้กับบุคคลภายนอกผู้สุจริต/เสียค่าตอบแทน/จดทะเบียนโดยสุจริตแล้ว	มาตรา 1300 เพิกถอนการจดทะเบียน บุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจดทะเบียนสิทธิได้อยู่ก่อน ถ้าผู้มีชื่อในทะเบียนจดทะเบียนโอนเป็นการเสียเปรียบ เพิกถอนการจดทะเบียนนั้นได้ เว้นแต่ผู้รับโอนจะได้สิทธิมาโดยสุจริต+เสียค่าตอบแทน
มาตรา 1301 เปลี่ยนแปลงทะเบียน การเปลี่ยนแปลง ระบุกับ กลับคืนในอสังหาฯ ให้ใช้หลักตาม 1299 1300	มาตรา 1303 สังหาฯ ใครครอบครองก่อนมีสิทธิดีกว่า (แต่ต้องอยู่ภายใต้หลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน)
มาตรา 1304 สาธารณะสมบัติ สาธารณะสมบัติ คือ - ทรัพย์สินทุกชนิดที่ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ - สงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน (1)ที่รกร้าง/เวนคืน/ทอดทิ้ง (2)ใช้ร่วมกัน (3)ใช้เฉพาะ*ป้อมปืน	บทห้ามสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน มาตรา 1305 ห้ามโอน มาตรา 1306 ห้ามยกอายุความขึ้นต่อสู้กับแผ่นดิน มาตรา 1307 ห้ามยึด
มาตรา 1308 ทิ้งอกริมตลิ่ง ที่ดินแปลงใดเกิดทิ้งอกริมตลิ่ง ทิ้งกะนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดิน	มาตรา 1309 สถานที่สาธารณะสมบัติ เกาะที่เกิดในทะเลสาบ เขตน่านน้ำ ทางน้ำขึ้นน้ำลง เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน
มาตรา 1310 สร้างในที่ดินผู้อื่นโดยสุจริต บุคคลใดสร้างโรงเรือนในที่ดินผู้อื่นโดยสุจริต เจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของบ้าน แต่ต้องใช้ค่าแห่งที่ดินเท่าที่เพิ่มเพราะสร้างโรงเรือน ว.2 ถ้าเจ้าของที่ดินไม่ประมาทจะบอกปัด+เรียกให้คนสร้างรื้อบ้านออกไป+ทำที่ดินให้ตามเดิม เว้นแต่ทำไม่ได้เพราะใช้เงินเยอะ เจ้าของที่ดินเรียกให้คนสร้างซื้อที่ดินทั้งหมด/บางส่วนตามราคาตลาดได้	มาตรา 1311 สร้างในที่ดินผู้อื่นโดยไม่สุจริต บุคคลใดสร้างโรงเรือนในที่ดินโดยไม่สุจริต ต้องรื้อ+ทำที่ดินตามเดิม เว้นแต่เจ้าของที่ดินไม่ให้อำนาจ แต่เจ้าของที่ดิน - ใช้ราคาโรงเรือน - ใช้ค่าแห่งที่ดินที่เพิ่มเพราะมีโรงเรือน



มาตรา 1312 สร้างโรงเรียนรुकกล้า บุคคลใดสร้างโรงเรียนรูกกล้าที่ดินผู้อื่นโดยสุจริต ผู้สร้างเป็นเจ้าของโรงเรียน แต่ต้องจ่ายค่าใช้ที่ดิน-เรียกให้เจ้าของที่ดินจดทะเบียนภาระจำยอมได้ ว.2 บุคคลใดสร้างรูกกล้าโดยไม่สุจริต ผู้สร้างต้องรื้อถอนโรงเรียน+ทำที่ดินให้เป็นตามเดิมโดยผู้สร้างออกค่าใช้จ่าย	มาตรา 1314 ให้นำมาตรา 1310 1311 มาใช้กับ - การก่อสร้างซึ่งติดที่ดินในที่ผู้อื่น - ปลุกไม้ยืนต้น/ธัญชาติในที่ดินผู้อื่น (เฉพาะสร้างใน ไม่รวมรูกกล้า)
มาตรา 1329 บทคุ้มครองบุคคลภายนอก นิติกรรมโมฆียะเพราะ สำคัญผิด กลฉ้อฉล ข่มขู่ คุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทน	มาตรา 1330 คุ้มครองการซื้อจากการขายทอดตลาด ผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดโดยสุจริต สิทธิไม่เสียไป แม้ทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ของจำเลย (คุ้มครองกรรมสิทธิ์)
มาตรา 1331 คุ้มครองการได้เงิน ผู้ได้เงินตรามาโดยสุจริต สิทธิไม่เสียแม้พิสูจน์ว่าเงินตรานั้นไม่ใช่ของผู้ออนให้มา	มาตรา 1332 คุ้มครองการซื้อจากท้องตลาด ผู้ซื้อของมาจาก ขายทอดตลาด/ท้องตลาด/พ่อค้าขายของชนิดนั้น โดยสุจริตไม่ต้องคืนทรัพย์สิน เว้นแต่เจ้าของขอใช้ราคา
แดนกรรมสิทธิ์	
มาตรา 1335 แดนกรรมสิทธิ์กินทั้งใต้ดินและเหนือพื้นดิน	มาตรา 1336 สิทธิเจ้าของทรัพย์สิน เจ้าของกรรมสิทธิ์มีสิทธิ ใช้สอย/จำหน่าย/ได้ดอกผล/ติดตามเอาคืน/ขัดขวางมิให้ผู้อื่นเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบ
มาตรา 1337 ปลดเปลื้องการรบกวน ใช้สิทธิของตนเกินสมควรทำให้เจ้าของของสิ่งหาอื่นได้รับความเสียหาย เจ้าของนั้นมีสิทธิทำให้ความเสียหาย/ความเดือดร้อนนั้นสิ้นไป และเรียกค่าทดแทนได้	มาตรา 1349 ทางจำเป็น ที่ดินแปลงใดถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมจนไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ เจ้าของที่ดินมีสิทธิขอเปิดทางผ่านที่ดินที่ล้อมออกนั้นได้ ว.2 แม้มีทางออกแต่ต้องข้ามสระบึง ทะเล ที่ชันมาก ให้ใช้ว.1 ว.3 ที่และวิธีการผ่านทางต้องทำตามจำเป็นและเสียหายน้อยที่สุด ถ้าจำเป็นสร้างถนนก็ได้ ว.4 ผู้ผ่านที่ดินต้องใช้ค่าทดแทนเพื่อความเสียหาย
ม.1350 ทางจำเป็นที่ดินเดิม เมื่อแบ่งที่ดินแล้วทำให้ที่ดินที่แบ่งแยกไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ เจ้าของที่ดินนั้นมีสิทธิเรียกเอาทางเดินได้เฉพาะบนที่ดินที่ได้แบ่งแยก โดยไม่ต้องเสียค่าทดแทน	
กรรมสิทธิ์รวม	
มาตรา 1357 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของรวมมีส่วนเท่ากัน	มาตรา 1358 จัดการรวม ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของรวมมีสิทธิจัดการรวมกันการจัดการ ว.2 ตามธรรมดา ใช้เสียงข้างมาก คนหนึ่งจัดการธรรมดาได้เว้นแต่ตกลงไว้อย่างอื่น แต่คนหนึ่งอาจจัดการเพื่อการเพื่อรักษาทรัพย์สินได้เสมอ ว.3 สำคัญ ใช้เสียงข้างมาก และเสียงข้างมากนั้นมีส่วนไม่ต่ำกว่าครึ่งของทรัพย์สิน ว.4 เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของทรัพย์สิน ต้องยินยอมทุกคน
ม.1359 คนหนึ่งอาจใช้สิทธิอันเกิดแต่กรรมสิทธิ์นั้นครบไปถึงทั้งหมดเพื่อต่อสู้กับบุคคลภายนอกได้	ม.1360 สิทธิใช้สอย เจ้าของรวมมีสิทธิใช้สอยทรัพย์สินได้ แต่ต้องไม่ขัดต่อสิทธิของเจ้าของรวมคนอื่น ๆ ว.2 สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของคนหนึ่งมีสิทธิรับดอกผลตามส่วนของตน



ม1361 สิทธิจำหน่าย/จำหน่าย เจ้าของรวมคนหนึ่งจะจำหน่าย/จำหน่าย/ก่อภาระติดพันในส่วนของตนก็ได้ ว.2 แต่จะจำหน่าย จำนำ จำนอง ก่อภาระติดพันตัวทรัพย์สินไม่ได้ เว้น แต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมทุกคน	ม1362 เจ้าของรวมทุกคนต้องช่วยกันออกค่าจัดการ ภาษี ค่ารักษา ค่าใช้ ทรัพย์สิน
ม.1363 เจ้าของรวมเรียกให้แบ่งทรัพย์สินนั้นได้ เว้นแต่จะมีนิติกรรมขัดอยู่ และจะ เรียกให้แบ่งเวลาที่ไม่มีเป็นอันควรไม่ได้	ม.1364 การแบ่งทรัพย์สินระหว่างเจ้าของรวม - แบ่งกันเอง - ขายทรัพย์สิน นั้นแล้วแบ่งเงินกัน ว.2 ถ้าตกลงกันไม่ได้จะขอศาลแบ่งให้ก็ได้ โดยจะประมูลกันเองหรือ จะขายทอดตลาดก็ได้
การครอบครอง	
มาตรา 1367 สิทธิครอบครอง บุคคลใดยึดถือทรัพย์สินโดยยึดถือเพื่อตน บุคคลนั้นได้ซึ่งสิทธิครอบครอง	ม.1368 ครอบครองแทน บุคคลอาจได้สิทธิครอบครองโดยคนอื่นยึดถือไว้แทน
ม.1371 ครอบครองทรัพย์สินเดียวกันสองคราว สันนิษฐานไว้ก่อนว่าติดต่อกัน	ม.1373 สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้มีชื่อในทะเบียนสงฆ์หา มีสิทธิครอบครอง
ม.1374 ปลดเปลื้องการครอบงวน เมื่อสั่งหาถูกรับการครอบครอง ฟ้องคดีปลดเปลื้องการครอบงวนได้ ว.2 ฟ้องภายใน 1 ปี นับแต่รับกวน	ม.1375 แย่งครอบครองคืน ถ้าถูกแย่งการครอบครองโดยมิชอบ ผู้ครอบครองมีสิทธิได้การ ครอบครองคืน เว้นแต่ผู้แย่งมีสิทธิเหนือกว่า ว.2 ฟ้องเอาคืนได้ภายใน 1 ปี นับแต่ถูกแย่ง
ม.1377 สละการครอบครอง เจตนาสละการครอบครอง ไม่ยึดถือต่อไป ถือว่าการครอบครองสิ้นสุด	ม.1378 โอนการครอบครอง การโอนการครอบครอง ทำได้โดยส่งมอบทรัพย์สินที่ครอบครอง
ม.1381 เปลี่ยนลักษณะการครอบครอง บุคคลครอบครองแทนผู้อื่นจะเปลี่ยนลักษณะการครอบครองได้ โดย การบอกกล่าวไปยังผู้ครอบครองว่าไม่ยึดครองแทนต่อไป แต่จะยึดถือ เพื่อตน	ม.1382 ครอบครองปกปักรักษา บุคคลครอบครองที่ดินมีกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น โดยสงบ เปิดเผยเจตนา เป็นเจ้าของ ติดต่อกันอย่าง 10 ปี สงฆ์ 5 ปี บุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์
ม.1883 ทรัพย์สินที่ได้มาโดยทำผิด/รับโอนไม่สุจริต ได้กรรมสิทธิ์เมื่อพ้นอายุความ หรือเวลาตามมาตรา1382 เลิกที่ยาวกว่า	ม.1384 ขาดการยึดถือ ผู้ครอบครองขาดการยึดถือโดยไม่สมัครใจและได้คืน/ฟ้องคดีภายใน 1 ปี มิให้ถือว่าอายุความสะดุดหยุดลง
ม.1385 นับอายุความต่อ โอนการครอบครอง ผู้รับโอนนับอายุความต่อได้ และรับโอนข้อบกพร่องไปด้วย	
ภาระจำยอม	
ม.1387 ภาระจำยอม เจ้าของของสิ่งหนึ่งต้องยอมรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบสิทธิ/งดเว้น การใช้สิทธิบางอย่างในของสิ่งหนึ่ง เพื่อประโยชน์แก่ของสิ่งหนึ่ง	ม.1388 เจ้าของสามเษยาไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงให้ภาระจำยอมรับภาระเพิ่มขึ้น
ม.1389 เจ้าของสามเษยาเปลี่ยนแปลงภาระจำยอม ต่อไม่ให้ภาระจำยอมรับภาระหนักขึ้น	ม.1390 ห้ามเจ้าของภาระจำยอมทำการใดให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดลง/เสื่อม ความสะดวก
ม.1391 เจ้าของสามเษยาทำการจำเป็นเพื่อรักษาภาระจำยอมได้แต่ต้องเสีย ค่าใช้จ่ายเอง และทรัพย์สินเสียหายน้อยที่สุด	ม.1392 เจ้าของภาระจำยอมย้ายภาระจำยอมไปที่อื่นได้ แต่ต้องไม่ให้ความสะดวก ลดน้อยลง



ม.1393 ถ้าไม่ได้กำหนด ภาระจำยอมตกติดไปกับทรัพย์สินเสมอ	ม.1394 เมื่อมีการแบ่งภาระทรัพย์สินและภาระจำยอมนั้นใช้ไม่ได้จะเรียกให้ส่วนนั้นพ้นภาระจำยอมก็ได้
ม.1395 เมื่อแบ่งแยกสามทรัพย์สิน และส่วนหนึ่งใช้ไม่ได้ ให้สิ้นสุดภาระจำยอม	ม.1397 ภาระจำยอมสิ้นสุด ภาระทรัพย์สิน/สามทรัพย์สินสิ้นไป ภาระจำยอมสิ้นสุด
ม.1398 เมื่อ2ทรัพย์สินมีเจ้าของเดียวกัน ภาระจำยอมสิ้น	ม.1399 ถ้าไม่ใช้ภาระจำยอม10ปี สิ้นไป
ม.1400 ถ้าหมดประโยชน์ต่อทรัพย์สินให้สิ้นไป หากกลับมาประโยชน์ภายใน10ปี ถือว่ากลับมาภาระจำยอม	ม.1401 ภาระจำยอมโดยอายุความ บุคคลใช้ประโยชน์ในที่ดินผู้อื่น โดยสงบ เปิดเผย เจตนาได้ภาระจำยอม ครบกำหนดเวลา 10 ปี บุคคลนั้นได้ภาระจำยอมโดยอายุความ



ย่อมาตรา เนติแพ่ง ข้อ2-3 นิติกรรม หนี้	
นิติกรรม	
มาตรา 149 นิติกรรม การใดๆที่ทำโดยชอบ+ด้วยใจสมัคร+มุ่งผูกนิติสัมพันธ์ เพื่อก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระวังสิทธิ	มาตรา 150 การใดมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามตามกฎหมาย./พันวิสัย/ขัดต่อความสงบศีลธรรม โฆษะ
มาตรา 151 แตกต่าง ทำแตกต่างจากกม. แต่ไม่ใช่กม. เกี่ยวกับความสงบไม่เป็นโฆษะ	มาตรา 152 แบบ ทำไม่ถูกต้องตามแบบของกม. โฆษะ
มาตรา 153 ความสามารถ ทำขัดเรื่องความสามารถของบุคคล โฆษะ	มาตรา 154 เจตนาซ่อนเร้น เจตนาซ่อนเร้นยังไม่โฆษะ เว้นแต่อีกฝ่ายจะรับรู้
มาตรา 155 เจตนาลวง นิติกรรมอำพราง การแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่าย โฆษะ ยกข้อต่อสู้คนนอกสุจริต+เสียค่าตอบแทนไม่ได้ ว.2 นิติกรรมที่สร้างขึ้นอำพรางอีกนิติกรรม(อันแรกโฆษะ) ให้บังคับตามกม. แห่งนิติกรรมที่ถูกอำพราง (ระวางแบบ+โฆษะ)	มาตรา 156 สำคัญผิดในสาระสำคัญ การสำคัญผิดในสาระสำคัญของนิติกรรม โฆษะ ว.2 สำคัญผิดในสาระสำคัญ คือ ลักษณะ บุคคล ทรัพย์สิน
มาตรา 157 สำคัญผิดในคุณสมบัติ สำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สิน โฆษะ ว.2 ความสำคัญผิดนั้น หากไม่มีการสำคัญผิดนั้นก็จะมีได้กระทำได้	มาตรา 158 ความสำคัญผิดที่เกิดโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจะถือเอาความสำคัญผิดนั้นเป็นประโยชน์แก่ตนไม่ได้
มาตรา 159 กลฉ้อฉล การแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ้อฉล โฆษะ ว.2 กลฉ้อฉลต้องถึงขนาดซึ่งถ้าไม่มีกลฉ้อฉลดังกล่าว ก็คงจะไม่ได้ทำขึ้น ว.3 คนฉ้อฉลโดยคนนอก โฆษะ หากคู่กรณีอีกฝ่ายรู้/ควรรู้	มาตรา 160 คும்ครองคนนอก การบอกอ้างกลฉ้อฉล ห้ามมิให้ยกขึ้นบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริต (ผู้รับโอน)
มาตรา 161 กลฉ้อเพื่อเหตุ กลฉ้อเพื่อเหตุ จะบอกอ้างไม่ได้ แต่ชอบที่จะเรียกค่าสินไหมเพื่อ ความเสียหาย นั้นได้	มาตรา 162 กลฉ้อโดยการนิ่ง กลฉ้อโดยการนิ่ง โฆษะ หากพิสูจน์ได้ว่า อีกฝ่ายต้องมีหน้าที่บอกและหากไม่นิ่งนั้น การนั้นคงจะไม่กระทำได้
มาตรา 163 กลฉ้อฉลทั้งสองฝ่าย บอกอ้าง+เรียกค่าสินไหมไม่ได้	มาตรา 164 ข่มขู่ การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่ โฆษะ ว.2 ต้องขู่อันเป็นภัยใกล้จะถึง+ร้ายแรงถึงขนาดต้องกลัว ถ้าไม่มีการขู่ขึ้น ก็คงจะไม่ทำเช่นนั้นขึ้น
มาตรา 165 ขู่ที่ใช้สิทธิตามปกตินิยม ไม่เป็นการข่มขู่ ว.2 ทำไปเพราะนับถือยำเกรง ไม่เป็นการข่มขู่	มาตรา 166 การข่มขู่โดยคนภายนอก โฆษะ
มาตรา 168 การแสดงเจตนาเฉพาะหน้า มีผลเมื่อทราบ รวมถึงการโทร หรือใช้เครื่องมือสื่อสารอื่น	มาตรา 169 การแสดงเจตนาต่อบุคคลอยู่ห่างโดยระยะทาง มีผลเมื่อไปถึงผู้รับ และบอกก่อนได้ก่อนไปถึงหรือถึงพร้อมเจตนา ว.2 การแสดงเจตนาที่ส่งแล้วไม่เสื่อมไป แม้ภายหลังผู้แสดงตาย คนไร้/เสมือนไร้



โมฆะกรรม โฆษียกรรม	
มาตรา 172 โฆษะ โฆษะกรรม ไม่อาจให้สัตยาบันได้ ผู้ใดเสียคนใดจะยกความเสียเปล่าขึ้นก็ได้ ไม่มีอายุความ ว.2 คืนทรัพย์จากโฆษะตามลามิควรได้	มาตรา 173 ส่วนใดส่วนหนึ่งโฆษะ ส่วนที่เหลือโฆษะด้วยทั้งสิ้น เว้นแต่จะแยกส่วนออกจากกันได้
มาตรา 174 การใดทำแล้วโฆษะ แต่เข้าลักษณะอื่นที่ไม่เป็น ให้ถือเอาตามนั้น	มาตรา 175 ผู้มีสิทธิบอกล้างโฆษียกรรม ผู้มีสิทธิบอกล้างโฆษียกรรม (1) ผู้แทนฯ/ผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะ/ผู้เยาว์รับความยินยอม (2) พันจากการไร้ เสมือนไร้ /ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์/คนเสมือนได้รับยินยอม (3) ผู้สำคัญผิด ถูกกลฉ้อฉล ถูกข่มขู่ (4) พันจากอาการวิกลจริต ว.2 ทายาทบุคคลนั้นๆ เมื่อเขาตายก่อนบอกล้าง
มาตรา 176 เมื่อบอกล้างแล้ว ให้ตกเป็นโฆษะมาตั้งแต่เริ่มต้น และให้กลับสู่สถานะเดิม แต่ถ้าพันวิสัยในการคืน ให้ชดใช้ค่าเสียหาย ว.2 อายุความกลับสู่สถานะเดิม 1 ปี นับแต่วันบอกล้าง	มาตรา 177 เมื่อให้สัตยาบันแล้ว ให้ถือว่าสมบูรณ์มาตั้งแต่เริ่มแรกแต่ต้องไม่กระทบต่อบุคคลภายนอกผู้รับโอนมาโดยสุจริต
มาตรา 178 บอกล้างโฆษียกรรม ให้สัตยาบัน โดยวิธีการแสดงเจตนา	มาตรา 180 การที่ถือว่าให้สัตยาบัน หากไม่ได้สงวนสิทธิไว้ - ชำระหนี้ - เรียกให้ชำระหนี้ - แปรหนี้ใหม่ - ให้ประกัน - โอนสิทธิ - ให้สัตยาโดยพฤติการณ์
มาตรา 181 โฆษียะ ต้องบอกล้างภายใน 1 ปี นับแต่วันที่อาจให้สัตยาบันได้	
สัญญา	
มาตรา 354 คำเสนอที่ไม่ได้บอกระยะเวลาจะถอนไม่ได้	มาตรา 355 บุคคลทำคำเสนอไปยังผู้อื่นที่อยู่ห่าง และไม่ได้บอกระยะเวลาให้ทำ ภายหลังจะถอนคำเสนอของตนไม่ได้
มาตรา 356 คำเสนอทำแก่บุคคลเฉพาะหน้า ไม่ได้บอกให้ทำคำสนอง ให้ตอบรับ ณ ตอนนั้น	มาตรา 357 คำเสนอบอกปิด ไม่สนองภายในกำหนดเวลา คำเสนอสิ้นไป
มาตรา 358 ถ้าคำสนองมาล่วงเวลา แต่คำเสนอนั้นส่งทางการปกติ ต้องบอกกล่าวแก่คู่กรณีอีกฝ่ายทันทีว่ามาช้า ไม่บอกถือว่าไม่ช้า	มาตรา 359 ถ้าคำสนองมาถึงล่วงเวลา ให้ถือว่าเป็นคำเสนอใหม่ ว.2 คำสนองที่มีข้อความเพิ่ม มีข้อกำหนดแก้ไข ให้ถือว่าเป็นคำเสนอใหม่
มาตรา 360 คำเสนอห่างโดยระยะทาง ภายหลังผู้เสนอตาย คำเสนอนั้นสิ้นไปหากขัดกับเจตนาผู้เสนอให้ไว้ ผู้สนองรู้อยู่แล้วว่าผู้เสนอตาย	มาตรา 361 สัญญาของผู้อยู่ห่างกันโดยระยะทาง เกิดขึ้นเมื่อคำสนองไปถึงผู้เสนอ
มาตรา 366 ถ้ายังไม่ได้ตกลงกันในข้อสำคัญทุกข้อ หากมีความสงสัยว่าสัญญาเกิดหรือไม่ ถือว่ายังไม่เกิด ว.2 ตกลงกันว่าจะทำเป็นหนังสือ หากสงสัยว่าเกิดสัญญาหรือไม่ ถือว่าสัญญาไม่เกิด	มาตรา 369 สัญญาต่างตอบแทน ฝ่ายหนึ่งไม่ชำระหนี้ อีกฝ่ายปฏิเสธไม่ชำระหนี้จนกว่าอีกจะชำระก็ได้ เว้นแต่หนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ



มาตรา 370 สัญญาต่างตอบแทนการโอนทรัพย์สินเฉพาะสิ่ง หากทรัพย์สินนั้นเสียหายด้วยเหตุอันจะโทษลูกหนี้ไม่ได้ ความเสียหายตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้	มาตรา 371 สัญญาต่างตอบแทนการโอนทรัพย์สินเฉพาะสิ่งที่มีเงื่อนไขการบังคับก่อน เกิดความเสียหายระหว่างที่เงื่อนไขยังไม่เสร็จ ความเสียหายไม่เป็นพับแก่เจ้าหนี้ ว.2 เงื่อนไขเสร็จแล้ว เกิดความเสียหายอันโทษเจ้าหนี้ไม่ได้ - เรียกให้ชำระหนี้แล้วลดส่วนที่ตนต้องชำระลง - เลิกสัญญา เรียกค่าเสียหาย
มาตรา 372 ส.ต่างตอบแทนที่ไม่โอนกรรมสิทธิ ถ้าความเสียหายตกเป็นพันวิสัยด้วยเหตุอันโทษใครไม่ได้ ลูกหนี้ไม่มีสิทธิรับชำระ ว.2 การพันวิสัยเกิดขึ้นโดยโทษเจ้าหนี้ได้ ลูกหนี้มีสิทธิรับชำระหนี้แต่ต้องมีการหักลบ เจ้าหนี้รับผิดชอบชำระตามเดิม	มาตรา 374 สัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก ฝ่ายหนึ่งได้ตกลงทำสัญญาว່ว่าจะชำระหนี้ให้แก่บุคคลภายนอก โดยบุคคลภายนอกมีสิทธิรับชำระโดยตรง ว.2 สิทธิบุคคลภายนอกเกิดขึ้นเมื่อแสดงเจตนาต่อลูกหนี้ว่าจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญา
มาตรา 375 เมื่อบุคคลภายนอกถือเอาประโยชน์แล้ว คู่สัญญาไม่อาจเปลี่ยนแปลงระบับ สิทธินั้นได้	มาตรา 376 ข้อต่อสู้ของคู่สัญญาที่มีอยู่เดิม ยกขึ้นต่อสู้กับผู้รับประโยชน์ได้
มัดจำ เบี้ยปรับ	
มาตรา 377 มัดจำ คือ เงินหรือสิ่งมีค่าที่ให้ไว้ในวันทำสัญญาเพื่อเป็นหลักฐานหรือประกันการปฏิบัติตามสัญญา	มาตรา 378 มัดจำถ้าไม่ได้กำหนดไว้อย่างอื่น 1- เมื่อชำระหนี้แล้วให้ ส่งคืน หรือคิดเป็นการชำระบางส่วน 2- ฝ่ายวางมัดจำไม่ชำระ/พันวิสัยเพราะฝ่ายวางผิด/เลิกสัญญาเพราะฝ่ายวางผิด ให้รับ 3- ฝ่ายรับมัดจำผิดนัดไม่ชำระ/พันวิสัยเพราะฝ่ายรับ ให้ส่งคืน
มาตรา 379 เบี้ยปรับ กำหนดไว้ล่วงหน้าใน ส. ว่จะชำระเงิน ถ้าไม่ชำระหนี้ หรือชำระไม่ถูกต้องตามสมควร	มาตรา 380 ถ้าเรียกเบี้ยปรับ กรณีไม่ชำระหนี้ เลือกอย่างหนึ่ง - เรียกเบี้ยปรับ+ค่าเสียหาย **หมดสิทธิเรียกให้ชำระหนี้ - เลือกให้ชำระหนี้ + ค่าเสียหาย **หมดสิทธิปรับ
มาตรา 381 เรียกเบี้ยปรับกรณี ชำระหนี้ไม่ถูกต้อง เรียกได้ดังนี้ - เรียกให้ชำระหนี้ - เรียกค่าเสียหาย **พิสูจน์ต่อศาล - เรียกเบี้ยปรับ แต่ต้องสงวนสิทธิไว้ตอนรับชำระหนี้ว่ายังต้องการเบี้ยปรับอยู่ ว.3	มาตรา 382 ถ้าเบี้ยปรับเป็นการชำระด้วยอย่างอื่น เลือกอย่างหนึ่ง - เรียกเบี้ยปรับ แต่สิทธิค่าสินไหมหายไป - เรียกให้ชำระ+ค่าสินไหม แต่ไม่ได้ค่าปรับ
มาตรา 383 เบี้ยปรับสูงเกินศาลปรับลดได้ แต่ห้ามไม่คิด	



เลิกสัญญา	
มาตรา 386 การเลิกสัญญาทำได้โดยการแสดงเจตนา และถอนไม่ได้อาจเลิกโดย - ตามข้อสัญญา - ตามบทกฎหมาย	มาตรา 387 ฝ่ายหนึ่งไม่ชำระหนี้ ฝ่ายหนึ่งอาจกำหนดเวลาแล้วบอกกล่าวให้ชำระ เมื่อพ้นกำหนดไม่ชำระ เลิกสัญญาได้
มาตรา 388 ถ้าเป็นหนี้ที่กำหนดการชำระหนี้เป็นสาระสำคัญ บอกเลิกสัญญาได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าว	มาตรา 389 การชำระหนี้พ้นวิสัยอันโทษลูกหนี้ได้ เจ้าหนี้บอกเลิกได้
มาตรา 390 คู่สัญญาหลายคนใช้สิทธิเลิกสัญญาต้องยินยอมทุกคน และส่งให้อีกฝ่ายทุกคน	มาตรา 391 เมื่อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาแล้ว ให้คู่สัญญากลับสู่สถานะเดิม แต่ - ค้ำครองบุคคลภายนอกที่สุจริต - ว.2 ใช้เงินคืน ให้คิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันรับไว้ - ว.3 การงานที่ทำให้/ยอมให้ใช้ทรัพย์สิน ให้ใช้เงินทดแทน - ว.2 การเลิกสัญญามีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย
บรรพ 2 หนี้	
มาตรา ๑๙๕ ทรัพย์เฉพาะสิ่ง ถ้าทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้ ระบุเพียงประเภท ถ้าสภาพแห่งนิติกรรม หรือตามเจตนาของคู่กรณีไม่กำหนดว่าทรัพย์เป็นชนิดใด ลูกหนี้จะต้องส่งมอบทรัพย์ชนิดปานกลาง ถ้าลูกหนี้ได้กระทำการอันตนจะพึงต้องทำเพื่อส่งมอบทรัพย์สิ่งนั้นทุกประการแล้ว ถ้าลูกหนี้ได้เลือกทรัพย์ที่จะส่งมอบด้วยความยินยอมของเจ้าหนี้ ทรัพย์เป็นวัตถุแห่งหนี้	มาตรา ๒๐๓ หนี้ไม่ได้กำหนดเวลาชำระ ถ้าไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้ หรืออนุমানจากพฤติการณ์ไม่ได้ เจ้าหนี้สามารถให้ชำระหนี้ได้โดยพลัน และลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้โดยพลันเช่นกัน ถ้ากำหนดเวลาไว้ และเกิดสงสัย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหนี้เรียกให้ชำระหนี้ก่อนถึงเวลาไม่ได้ แต่ฝ่ายลูกหนี้สามารถชำระหนี้ก่อนได้
มาตรา ๒๐๔ หนี้มีกำหนดเวลา ถ้าหนี้ถึงกำหนดแล้ว เจ้าหนี้ได้เตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระ ถือว่าลูกหนี้ได้ผิดนัด ถ้ากำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน ลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนด ถือว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือน รวมถึงกรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อน ซึ่งได้กำหนดเวลาไว้นับแต่วันที่ได้บอกกล่าว	มาตรา ๒๐๕ ถ้าการชำระหนี้ทำไม่ได้ เพราะพฤติการณ์ซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ ถือว่าลูกหนี้มิใช่ผู้ผิดนัด
มาตรา ๒๐๖ หนี้ละเมิด หนี้อันเกิดแต่มูลละเมิด ลูกหนี้ผิดนัดมาแต่เวลาที่ทำละเมิด	มาตรา ๒๐๗ ถ้าลูกหนี้ขอชำระหนี้ และเจ้าหนี้ไม่รับชำระหนี้ โดยปราศจากเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้ เจ้าหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัด
มาตรา ๒๐๘ การชำระหนี้ ลูกหนี้จะต้องชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้โดยตรง ถ้าเจ้าหนี้ได้แสดงแก่ลูกหนี้ว่า จะไม่รับชำระหนี้ หรือเจ้าหนี้ต้องกระทำการก่อนรับชำระ ลูกหนี้จะบอกกล่าวเจ้าหนี้ว่า พร้อมชำระแล้ว	มาตรา ๒๐๙ ถ้ากำหนดเวลาไว้แน่นอนเพื่อให้เจ้าหนี้กระทำการใด ลูกหนี้จะชำระหนี้ได้ เมื่อเจ้าหนี้ทำการนั้นแล้วภายในกำหนดเวลา



ให้เจ้าหน้าที่รับชำระ เช่นนี้ถือว่าคำบอกกล่าวของลูกหนี้ถือว่าชำระหนี้แล้ว	
มาตรา ๒๑๓ ถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้ร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับชำระหนี้ได้ เว้นแต่สภาพแห่งหนี้จะไม่เปิดช่องให้ทำได้ เมื่อสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่อง ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นกระทำการ เจ้าหนี้ร้องให้สั่งให้บุคคลภายนอกทำการนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายได้ แต่ถ้าหนี้ให้ทำนิติกรรม ศาลจะสั่งให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได้ หนี้มีวัตถุให้คงเว้นการ เจ้าหนี้เรียกร้องให้รื้อถอนการกระทำลงแล้วนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่าย และให้จัดการอันควรเพื่อถ่วงน้ำหนักได้ บทบัญญัตินี้ หากกระทบกระทั่งถึงสิทธิที่จะเรียกเอาค่าเสียหายไม่	มาตรา ๒๑๔ ภายใต้มาตรา ๗๓๓ เจ้าหนี้มีสิทธิให้ชำระหนี้ของตนจากทรัพย์สินของลูกหนี้จนสิ้นเชิง รวมทั้งเงินและทรัพย์สินอื่น ซึ่งบุคคลภายนอกค้างชำระแก่ลูกหนี้
มาตรา ๒๑๕ ลูกหนี้ชำระหนี้ไม่ถูกต้อง เมื่อลูกหนี้ชำระหนี้ไม่ถูกต้องความประสงค์มูลหนี้ไซ้ เจ้าหนี้เรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่การนั้นได้	มาตรา ๒๑๖ ชำระหนี้ไร้ประโยชน์แก่เจ้าหนี้ ถ้าการชำระหนี้ไร้ประโยชน์แก่เจ้าหนี้ เจ้าหนี้จะบอกปิดไม่รับชำระและเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการไม่ชำระหนี้ได้
มาตรา ๒๑๗ พันวิสัยระหว่างผิคนัด ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อในระหว่างเวลาที่ต้นผิคนัด และต้องรับผิดชอบในการที่การชำระหนี้กลายเป็นพันวิสัยเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นในระหว่างผิคนัด เว้นแต่ความเสียหายนั้นถึงแม้ว่าชำระหนี้ทันเวลาก็คงจะต้องเกิดมีขึ้น	มาตรา ๒๑๘ การชำระหนี้กลายเป็นพันวิสัย เพราะพฤติการณ์ซึ่งลูกหนี้ต้องรับผิดชอบ ลูกหนี้จะต้องใช้ค่าสินไหม เพื่อค่าเสียหายอันเกิดแต่การไม่ชำระหนี้ กรณีการชำระหนี้กลายเป็นพันวิสัยเพียงบางส่วน หากว่าส่วนที่ยังเป็นวิสัยจะทำได้นั้นอันไร้ประโยชน์แล้ว เจ้าหนี้ไม่ยอมรับ และเรียกค่าสินไหมเพื่อการไม่ชำระหนี้เสียทั้งหมดก็ได้
มาตรา ๒๑๙ การชำระหนี้กลายเป็นพันวิสัยเพราะพฤติการณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังที่ได้ก่อหนี้ ซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ ลูกหนี้เป็นอันหลุดพ้นจากการชำระหนี้ ถ้าภายหลังที่ได้ก่อหนี้ขึ้น ลูกหนี้กลายเป็นคนไม่สามารถจะชำระได้ให้ถือเสมือนว่าเป็นพฤติการณ์ที่ทำให้การชำระตกเป็นอันพันวิสัยนั้น	มาตรา ๒๒๑ คิดดอกเบี้ยเจ้าหนี้ไม่ได้ หนี้เงินอันต้องเสียดอกเบี้ย จะคิดดอกเบี้ยในระหว่างที่เจ้าหนี้ผิคนัดหาได้ไม่
มาตรา ๒๒๒ การเรียกค่าเสียหาย คือเรียกค่าสินไหมเพื่อความเสียหายตามปกติย่อมเกิดขึ้นจากการไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้จะเรียกค่าสินไหมได้ เพื่อความเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษ หากคู่กรณีได้คาดหรือควรได้คาดเห็นพฤติการณ์ล่วงหน้า	มาตรา ๒๒๔ ดอกเบี้ยระหว่างผิคนัด หนี้เงิน ให้คิดดอกเบี้ยระหว่างผิคนัดในอัตราที่ ๗ บวกเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจเรียกได้สูงกวานั้น ให้คงต่อไปตามนั้น ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิคนัด การพิสูจน์ค่าเสียหายอย่างอื่นนอกจากนั้น ให้พิสูจน์ได้
รับช่วงสิทธิ	
มาตรา ๒๒๗ รับช่วงสิทธิ เมื่อเจ้าหนี้ได้รับค่าสินไหมความเสียหายเต็มตามราคาทรัพย์สินหรือสิทธิซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้แล้ว ลูกหนี้ย่อมเข้าสู่ฐานะเป็นผู้รับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้อันเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสิทธินั้น ๆ ด้วยอำนาจกฎหมาย	มาตรา ๒๒๘ ถ้าพฤติการณ์ทำให้การชำระหนี้พันวิสัย เป็นผลให้ลูกหนี้ของแทนหรือได้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อทรัพย์สิน เจ้าหนี้เรียกให้ส่งมอบของแทนที่ได้รับไว้ หรือจะเข้าเรียกค่าสินไหมเสียเองก็ได้ ถ้าเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมเพราะการไม่ชำระหนี้ และถ้าใช้สิทธินั้นดังได้ระบุไว้ในวรรคต้นไซ้ ค่าสินไหมทดแทนอันจะพึงใช้แก่



	เจ้าหนี้ที่ย่อมลดจำนวนลงเพียงเสมอราคาแห่งของแทนซึ่งลูกหนี้ได้รับไว้ หรือเสมอจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ลูกหนี้จะเรียกร้องได้นั้น
มาตรา ๒๒๙ การรับช่วงสิทธิมีด้วยกฎหมายและสำเร็จเป็นประโยชน์แก่บุคคลดังนี้ (๑) บุคคลเป็นเจ้าหนี้ และใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้อีกคนผู้มีสิทธิจะได้รับใช้หนี้ก่อนตน เพราะเขามีบุริมสิทธิ หรือมีสิทธิจำนำจำนอง (๒) บุคคลผู้ได้ไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ใด และเอาเงินราคาค่าซื้อใช้ให้แก่ผู้รับจำนองทรัพย์นั้นเสร็จไป (๓) บุคคลผู้มีความผูกพันร่วมกับผู้อื่น หรือเพื่อผู้อื่นในอันจะต้องใช้หนี้ มีส่วนได้เสียด้วยในการใช้นั้น และเข้าใช้นั้น	มาตรา ๒๓๓ ใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ ลูกหนี้ไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้องหรือเพิกเฉยไม่ใช้สิทธิเรียกร้อง เป็นเหตุให้เจ้าหนี้ต้องเสียประโยชน์ เจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องนั้นในนามของตนเองแทนลูกหนี้เพื่อป้องกันสิทธิของตนในมูลหนี้นั้นก็ได้ เว้นแต่ในข้อที่เป็นการของลูกหนี้ส่วนตัวโดยแท้
มาตรา ๒๓๔ เจ้าหนี้ผู้ใช้สิทธิเรียกร้อง ต้องขอหมายเรียกลูกหนี้มาในคดีด้วย	มาตรา ๒๓๖ จำเลยมีข้อต่อสู้ลูกหนี้เดิมอะไร จะยกขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ได้ทั้งนั้น เว้นแต่ข้อต่อสู้ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อยื่นฟ้องแล้ว
มาตรา ๒๓๗ เพิกถอนการฉ้อฉล เจ้าหนี้ร้องขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมอันลูกหนี้ได้ทำทั้งรู้ว่าเป็น ทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ แต่มิให้ใช้บังคับ ถ้าในขณะที่ทำนิติกรรมบุคคลผู้ได้ลาภออกมิได้รู้เท่าถึงความจริงอันให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบ หากเป็นการให้โดยเสนหา เพียงแต่ลูกหนี้เป็นผู้รู้ฝ่ายเดียวพอแล้วที่จะขอเพิกถอนได้ บทบัญญัตินี้มีให้ใช้แก่นิติกรรมมิได้มีวัตถุเป็นสิทธิในทรัพย์สิน	มาตรา ๒๓๘ การเพิกถอนในมาตราก่อน ไม่อาจกระทบถึงสิทธิบุคคลภายนอกอันได้มาโดยสุจริตก่อนเริ่มฟ้องคดี ความวรรคก่อนนี้ มิให้ใช้บังคับถ้าสิทธินั้นได้มาโดยเสนหา
มาตรา ๒๔๐ ห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้น 1 ปีนับแต่รู้ หรือ 10 ปีนับแต่ได้ทำนิติกรรม	มาตรา ๒๔๐ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน การชำระหนี้แบ่งกันชำระ และหลายคนเป็นลูกหนี้ หลายคนเป็นเจ้าหนี้ เมื่อเป็นที่สงสัย ลูกหนี้แต่ละคนจะต้องรับผิดชอบเป็นส่วนเท่ากัน และเจ้าหนี้จะได้รับแต่เพียงเป็นส่วนเท่ากัน
มาตรา ๒๔๑ ชำระหนี้สิ้นเชิง ลูกหนี้หลายคน แต่ละคนจำต้องชำระหนี้สิ้นเชิง เจ้าหนี้จะเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้คนใดคนหนึ่งสิ้นเชิง หรือโดยส่วนก็ได้ แต่ลูกหนี้ยังคงต้องผูกพันอยู่ทั่วทุกคนจนกว่าหนี้นั้นจะได้ชำระเสร็จสิ้นเชิง	มาตรา ๒๔๒ ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งชำระหนี้ ย่อมได้เป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้คนอื่นด้วย รวมถึงกระทำแทนชำระหนี้ วางทรัพย์สินแทนชำระหนี้ และหักกลบลบหนี้ด้วย ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งมีสิทธิเรียกร้องอย่างไร ลูกหนี้คนอื่น ๆ จะเอาสิทธิอันนั้นไปใช้หักกลบลบหนี้หาได้ไม่
มาตรา ๒๔๓ การปลดหนี้ให้ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่ง เป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้คนอื่น ๆ เท่ากับส่วนของลูกหนี้ที่ปลด เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่น	มาตรา ๒๔๔ หากเจ้าหนี้ผิดนัดต่อลูกหนี้ร่วมคนหนึ่ง ย่อมเป็นคุณแก่ลูกหนี้คนอื่น ๆ ด้วย
มาตรา ๒๔๕ เรื่องอื่นนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๔๒ ถึง ๒๔๔ หากเกี่ยวกับลูกหนี้ร่วมคนใดก็มีผลเฉพาะคนนั้น เว้นแต่จะขัดกับสภาพหนี้ ให้ใช้แก่ การบอกกล่าวผิดนัด การอ้างความผิด การชำระหนี้พ้นวิสัย การนับอายุความหรือสะดุดเหตุลง และสิทธิเรียกร้องที่กลืนไปกับหนี้	มาตรา ๒๔๖ ลูกหนี้ร่วมต้องรับผิดชอบเท่ากัน เว้นแต่จะกำหนดไว้ต่างกัน หากลูกหนี้คนใดไม่สามารถชำระ ส่วนที่ขาดไปต้องให้ลูกหนี้คนอื่นร่วมรับผิดชอบ แต่ถ้าลูกหนี้คนใดถูกปลดหนี้ ส่วนที่เขาต้องชำระตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้



มาตรา ๒๙๙ หากเจ้าหนี้ร่วมคนหนึ่งผิดนัด ถือว่าเป็นโทษแก่เจ้าหนี้คนอื่นด้วย และถ้าสิทธิเรียกร้องหรือหนี้สินกลืนกันไปในเจ้าหนี้คนนั้น สิทธิของเจ้าหนี้คนอื่นต่อคู่หนี้ก็จะระงับสิ้นไป ให้นำมาตรา ๒๙๒, ๒๙๓ และ ๒๙๕ มาใช้โดยอนุโลม เช่น การโอนสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ร่วมคนหนึ่งไม่กระทบสิทธิของเจ้าหนี้อื่น	มาตรา ๓๐๐ เจ้าหนี้ร่วมมีสิทธิได้รับชำระหนี้เท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้ต่างหาก
มาตรา ๓๐๑ หากหลายคนเป็นหนี้ที่แบ่งชำระไม่ได้ ต้องรับผิดชอบเดียวกับลูกหนี้ร่วม	มาตรา ๓๐๓ โอนสิทธิเรียกร้อง สิทธิเรียกร้องโอนได้ เว้นไว้แต่สภาพแห่งสิทธินั้นเปิดช่อง
มาตรา ๓๐๖ การโอนหนี้ การโอนหนี้ที่ต้องชำระแก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะ หากไม่ทำเป็นหนังสือย่อมไม่สมบูรณ์ และจะยกขึ้นต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อมีหนังสือบอกกล่าวถึงลูกหนี้ หรือเมื่อลูกหนี้ยินยอมเป็นหนังสือในการโอนนั้น ถ้าลูกหนี้ได้ชำระหนี้แก่ผู้โอนด้วยเงินหรือวิธีอื่นก่อนการบอกกล่าวหรือการยินยอม ลูกหนี้ย่อมพ้นจากหนี้	มาตรา ๓๐๘ ถ้าลูกหนี้ได้ยินยอมตามมาตรา ๓๐๖ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง ลูกหนี้จะยกข้อต่อสู้ที่มีต่อผู้โอนขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนไม่ได้ แต่หากลูกหนี้ได้ชำระหนี้แก่ผู้โอนไปแล้ว ลูกหนี้มีสิทธิเรียกเงินคืน หรือถ้าลูกหนี้ก่อหนี้ใหม่ต่อผู้โอนเพื่อระงับหนี้ ถือว่าเป็นเสมือนหนี้นั้นไม่เคยเกิดขึ้น ถ้าลูกหนี้เพียงได้รับบอกกล่าวการโอน ลูกหนี้สามารถยกข้อต่อสู้ที่มีต่อผู้โอนก่อนเวลาบอกกล่าวมาใช้ต่อสู้ผู้รับโอนได้ และถ้าลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องจากผู้โอน แม้สิทธินั้นยังไม่ถึงกำหนด ลูกหนี้ก็อาจนำมาหักกลบลบหนี้ได้ หากสิทธินั้นจะถึงกำหนดไม่ช้ากว่าสิทธิที่ลูกหนี้โอน
มาตรา ๓๑๔ บุคคลภายนอกชำระหนี้แทน การชำระหนี้ บุคคลภายนอกอาจชำระแทนได้ เว้นแต่สภาพหนี้ไม่เปิดช่องให้ทำ หรือขัดต่อเจตนาที่คู่กรณีแสดงไว้ บุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในการชำระหนี้ จะเข้าชำระหนี้โดยขึ้นใจ ลูกหนี้หาได้ไม่	มาตรา ๓๑๕ การชำระหนี้ต้องทำแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีอำนาจรับแทน หากชำระแก่ผู้ไม่มีอำนาจ แต่เจ้าหนี้ให้สัตยาบันก็ถือว่าสมบูรณ์
มาตรา ๓๒๑ รับชำระหนี้เป็นอย่างอื่น ถ้าเจ้านี้ยอมรับการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นแทนการชำระหนี้ที่ตกลงกันไว้ หนี้นั้นเป็นอันระงับสิ้นไป ถ้าลูกหนี้รับภาระหนี้ใหม่ต่อเจ้าหนี้เพื่อทำให้เจ้าหนี้พอใจ แต่เมื่อมีข้อสงสัย ท่านไม่ให้สันนิษฐานว่าลูกหนี้ก่อหนี้ใหม่นั้นแทนการชำระหนี้ ถ้าชำระหนี้โดยออก โอน หรือสลักหลังตัวเงินหรือประทวนสินค้า หนี้จะระงับสิ้นไปต่อเมื่อตัวเงินหรือประทวนสินค้านั้นได้รับชำระเงินแล้ว	มาตรา ๓๓๑ วางทรัพย์ ถ้าเจ้าหนี้ปฏิเสธไม่รับชำระหนี้ หรือไม่สามารัรับชำระหนี้ได้ ผู้ชำระหนี้วางทรัพย์ที่เป็นวัตถุแห่งหนี้ไว้เพื่อเจ้าหนี้ ก็พ้นจากหนี้ได้ หลักการนี้ใช้ถึงกรณีที่ผู้ชำระหนี้ไม่อาจรู้สิทธิ หรือไม่รู้จักเจ้าหนี้แน่นอน โดยมีใช้ความผิดของตน
มาตรา ๓๔๐ ปลดหนี้ ถ้าเจ้าหนี้แสดงเจตนาปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ หนี้นั้นเป็นอันระงับสิ้นไป ถ้าหนี้มีหนังสือเป็นหลักฐาน การปลดหนี้ต้องทำเป็นหนังสือ หรือเวนคืนเอกสารหลักฐานหนี้ให้ลูกหนี้ หรือขีดฆ่าเอกสารนั้นเสีย	มาตรา ๓๔๑ หักกลบลบหนี้ ถ้าบุคคลสองคนต่างเป็นหนี้ซึ่งกันและกันในวัตถุอย่างเดียวกัน และหนี้ทั้งสองถึงกำหนดชำระ ลูกหนี้ฝ่ายหนึ่งอาจหลุดพ้นจากหนี้ได้ด้วยการหักกลบลบกันเพียงเท่าที่ตรงกัน เว้นแต่สภาพหนี้ฝ่ายหนึ่งไม่อาจหักกลบลบกันได้ บทบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับ หากขัดกับเจตนาที่คู่กรณีแสดงไว้ แต่เจตนาไม่อาจยกขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอกที่สุจริตได้
มาตรา ๓๔๒ การหักกลบลบหนี้ ทำได้ด้วยคู่กรณีฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง และไม่อาจมีเงื่อนไขหรือกำหนดเวลาใด ๆ กำกับได้	มาตรา ๓๔๙ แปลงหนี้ใหม่ เมื่อคู่กรณีทำสัญญาเปลี่ยนสิ่งที่เป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ หนี้นั้นระงับสิ้นไปด้วยการแปลงหนี้ใหม่



การแสดงเจตนาดังกล่าว มีผลย้อนหลังถึงเวลาที่หนี้ทั้งสองฝ่ายสามารถหักกลบลบกันได้เป็นครั้งแรก	ถ้าหนี้มีเงื่อนไขแล้วเปลี่ยนเป็นหนี้ปราศจากเงื่อนไข หรือเพิ่มเงื่อนไขในหนี้ที่ปราศจากเงื่อนไข หรือเปลี่ยนเงื่อนไข ถือว่าเป็นการเปลี่ยนสิ่งที่เป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ ถ้าแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ ให้บังคับตามบทบัญญัติว่าด้วยการโอนสิทธิเรียกร้อง
มาตรา ๓๕๐ การแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้ อาจทำเป็นสัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คนใหม่ได้ แต่จะบังคับลูกหนี้เดิมโดยไม่สมัครใจไม่ได้	



ย่อมาตรา เนติแพ่ง ข้อ 3 ละเมิด	
ความรับผิด	
มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายเสียหายถึงแก่ชีวิต แก่ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น	มาตรา ๔๒๑ การใช้สิทธิโดยไม่สุจริต การใช้สิทธิที่มีแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ถือว่าเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย
มาตรา ๔๒๓ หมิ่นประมาททางแพ่ง ใดกล่าวหรือโฆษณาแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง ทำให้เสียชื่อเสียง เกียรติคุณ การทำมาหาได้ หรือความเจริญในทางอื่น ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน แม้ไม่รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริง แต่หากควรรู้ได้ก็ต้องรับผิด แต่ถ้าผู้ส่งข่าวสารไม่รู้ว่าไม่จริง และตนหรือผู้รับข่าวสารมีส่วนได้เสียโดยชอบ ก็ไม่ต้องรับผิด	มาตรา ๔๒๔ ศาลพิพากษาคดีละเมิดและกำหนดค่าสินไหมทดแทนได้ โดยไม่ต้องยึดตามกฎหมายอาญาเรื่องโทษ และไม่ต้องพิจารณาว่าผู้กระทำความผิดถูกลงโทษทางอาญาหรือไม่
มาตรา ๔๒๕ นายจ้างร่วมรับผิดกับลูกจ้าง นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระทำให้ไปในการที่จ้าง	มาตรา ๔๒๖ สิทธิไล่เบี้ย ถ้านายจ้างได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อละเมิดอันลูกจ้างได้ทำ ชอบที่จะได้ชดใช้จากลูกจ้าง
มาตรา ๔๒๗ ตัวการ บทบัญญัติในมาตราสองก่อนให้ใช้บังคับแก่ตัวการและตัวแทนด้วย	มาตรา ๔๒๘ จ้างทำของ ผู้ว่าจ้างทำของไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก ในระหว่างทำงาน เว้นแต่ผู้ว่าจ้างมีความผิดในงานที่สั่ง คำสั่งที่ให้ หรือการเลือกผู้รับจ้าง
มาตรา ๔๒๙ ร่วมรับผิดกับผู้ไร้ความสามารถ ผู้เยาว์หรือวิกลจริตต้องรับผิดในผลละเมิดของตน และบิดามารดาหรือผู้อนุบาลต้องร่วมรับผิด เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังสมควรแล้ว	มาตรา ๔๓๐ ครู อาจารย์ นายจ้าง หรือผู้ดูแลบุคคลไร้ความสามารถ ต้องร่วมรับผิดกับผู้ไร้ความสามารถในละเมิดที่เกิดขึ้นระหว่างการดูแล เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังสมควร
มาตรา ๔๓๑ ให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๔๒๖ แก่กรณีตามมาตรา ๔๒๙ และ ๔๓๐	มาตรา ๔๓๒ ร่วมกันละเมิด ถ้าหลายคนร่วมกันทำละเมิดจนเกิดความเสียหาย ต้องร่วมกันรับผิด แม้ไม่รู้แน่ว่าใครเป็นผู้ก่อ และผู้ยุยงหรือช่วยเหลือก็ถือว่าเป็นผู้ร่วมละเมิดด้วย ผู้ร่วมรับผิดต้องรับผิดชอบเท่า ๆ กัน เว้นแต่ศาลจะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๔๓๓ ความเสียหายเกิดจากสัตว์ ถ้าความเสียหายเกิดจากสัตว์ เจ้าของหรือผู้รับเลี้ยง ต้องชดใช้ อันเกิดแต่สัตว์ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าใช้ความระมัดระวังสมควรแล้ว หรือความเสียหายย่อมต้องเกิดขึ้นแม้ใช้ความระมัดระวังเพียงนั้น ผู้รับผิดชอบไล่เบี้ยเอาากับผู้ที่เร้าหรือยั่วยุสัตว์ หรือเจ้าของสัตว์อื่นที่ทำให้เกิดเหตุขึ้น	มาตรา ๔๓๔ ความเสียหายเกิดจากโรงเรือน ถ้าความเสียหายเกิดจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างชำรุด หรือบำรุงรักษาไม่เพียงพอ ผู้ครองต้องรับผิดชอบชดใช้ แต่ถ้าผู้ครองได้ใช้ความระมัดระวังสมควรแล้ว ให้เจ้าของเป็นผู้รับผิดชอบ บทบัญญัตินี้ใช้บังคับถึงความบกพร่องในการปลูกหรือค้ำจุนต้นไม้หรือกอไผ่ด้วย ถ้ามีผู้อื่นต้องร่วมรับผิดในความเสียหายนั้น ผู้ครองหรือเจ้าของมีสิทธิไล่เบี้ยจากผู้นั้นได้



มาตรา ๔๓๕ ผู้ใดอาจประสบความเสียหายจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้อื่น มีสิทธิเรียกร้องให้จัดการแก้ไขเพื่อป้องกันอันตรายได้	มาตรา ๔๓๖ ความเสียหายเกิดจากของตกหล่น ผู้ครอบครองโรงเรือนต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากของตกหล่น หรือการทิ้งขว้างของไปในที่ไม่สมควร
มาตรา ๔๓๗ ความเสียหายเกิดจากยานพาหนะ ผู้ครอบครองหรือควบคุมยานพาหนะ ที่ใช้เครื่องจักรกล ต้องรับผิดชอบในความเสียหายจากยานนั้น เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือ เพราะความผิดของผู้เสียหาย หลักนี้ใช้บังคับถึงผู้ครอบครองทรัพย์สินโดยสภาพหรือการใช้งาน เป็นของอันตราย หรือมีอาการกลไกที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ด้วย	
คำสินไหมทดแทน	
มาตรา ๔๓๘ คำสินไหมทดแทนที่ต้องชำระ ศาลจะวินิจฉัยตามพฤติการณ์และความ ร้ายแรงของการละเมิด คำสินไหมทดแทนรวมถึงการคืนทรัพย์สินที่เสียไป หรือชำระราคาแทน พร้อมค่าเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น	
มาตรา ๔๓๙ คินทรัพย์ ผู้ที่ต้องคืนทรัพย์เพราะละเมิด ต้องรับผิดชอบแม้ทรัพย์ถูกทำลาย สูญหาย หรือเสื่อมเสียโดยอุบัติเหตุ เว้นแต่จะเป็นการที่ย่อมต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว แม้ไม่มีการละเมิด	มาตรา ๔๔๑ ผู้ละเมิดใช้คำสินไหมให้ผู้ครองทรัพย์ เมื่อผู้ทำละเมิดใช้คำสินไหมทดแทนแก่ผู้ครองทรัพย์ในขณะเอาไปหรือทำ ให้เสียหาย ถือว่าหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ แม้เจ้าของแท้จริงหรือผู้มีสิทธิ จะเป็นบุคคลอื่น เว้นแต่ผู้ชำระรู้หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต่อ สิทธิของบุคคลภายนอก
มาตรา ๔๔๒ ต่างฝ่ายต่างประมาท ถ้าความเสียหายเกิดจากความผิดของผู้เสียหายด้วย ให้นำมาตรา ๒๒๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม	มาตรา ๔๔๓ คำสินไหมทดแทนแก่ชีวิต ถ้าทำให้ผู้อื่นถึงตาย คำสินไหมทดแทนรวมค่าปลงศพและค่าใช้จ่าย จำเป็นอื่น ๆ ถ้าไม่ได้ตายในทันที ต้องชดเชยค่ารักษาพยาบาลและค่าเสีย ประโยชน์จากการทำงาน ถ้าการตายทำให้ผู้หนึ่งขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย ผู้นั้นมีสิทธิเรียก คำสินไหมทดแทน
มาตรา ๔๔๔ คำสินไหมทดแทนแก่กายหรืออนามัย ถ้าทำให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัย ผู้เสียหายมีสิทธิเรียกค่าใช้จ่าย ที่เสียไป และค่าเสียหายจากการสูญเสียความสามารถในการทำงาน ทั้งปัจจุบันและอนาคต หากขณะพิพากษาไม่อาจประเมินความเสียหายแน่ชัด ศาลอาจ สงวนสิทธิให้แก้ไขคำพิพากษากายในสองปีได้	มาตรา ๔๔๕ คำสินไหมทดแทนขาดแรงงาน หากทำให้ถึงตาย บาดเจ็บ สูญเสียอนามัย หรือเสรีภาพ และผู้เสียหาย มีหน้าที่ต้องทำงานให้แก่บุคคลภายนอก ผู้กระทำละเมิดต้องชดเชยคำ สินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกที่ขาดแรงงานนั้นไปด้วย
มาตรา ๔๔๖ ผู้เสียหายจากการบาดเจ็บ สูญเสียอนามัย หรือเสรีภาพ อาจเรียกค่า สินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่มีใช้ตัวเงินได้ สิทธินี้โอนหรือสืบทอด ยังทายาทไม่ได้ เว้นแต่มีสัญญาหรือได้เริ่มฟ้องแล้ว หญิงที่ถูกกระทำผิดอาญาอันเป็นทุรศีลธรรมก็มีสิทธิเรียกค่า สินไหมทดแทนเช่นเดียวกัน	มาตรา ๔๔๗ คำสินไหมทดแทนชื่อเสียง ถ้าถูกทำให้เสียชื่อเสียง เมื่อผู้เสียหายร้องขอ ศาลอาจสั่งให้ผู้กระทำ จัดการกู้คืนชื่อเสียงแทนการชำระค่าเสียหาย หรืออาจให้ทำทั้งสอง อย่างก็ได้



นรโทษกรรม	
มาตรา ๔๔๙ ผู้ใดกระทำการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือทำตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย แม้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ก็ไม่ต้องรับผิดชอบ ค่าสินไหมทดแทน ผู้เสียหายอาจเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้ที่เป็นต้นเหตุให้ต้องป้องกัน หรือจากผู้สั่งการโดยมิชอบได้	มาตรา ๔๕๐ ถ้าทำให้ทรัพย์สินเสียหายเพื่อป้องกันภัยอันตรายสาธารณะโดยฉุกเฉิน ไม่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หากความเสียหายไม่เกินสมควรแก่เหตุ ถ้าทำให้ทรัพย์สินเสียหายเพื่อป้องกันภัยอันตรายที่เกิดแก่เอกชน ต้องคืนทรัพย์สินนั้น ถ้าทำให้ทรัพย์สินเสียหายเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือผู้อื่น เพราะทรัพย์สินนั้นเองก่ออันตราย ไม่ต้องรับผิดชอบ หากความเสียหายไม่เกินสมควรแก่เหตุ แต่ถ้าภัยอันตรายนั้นเกิดจากความผิดของผู้กระทำเอง ต้องรับผิดชอบใช้
มาตรา ๔๕๑ บุคคลใช้กำลังเพื่อป้องกันสิทธิของตนได้ หากไม่อาจขอศาลหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้ทันทันที และหากไม่กระทำทันที สิทธินั้นจะเสียไปหรือชักช้าเกินควร บุคคลนั้นไม่ต้องรับผิดชอบใช้ การใช้กำลังต้องจำกัดเฉพาะที่จำเป็นเพื่อป้องกันภัยอันตราย ถ้าผู้กระทำทำไปเพราะเข้าใจผิดว่ามีเหตุจำเป็น แม้จะมีใช้ความประมาท ก็ยังต้องรับผิดชอบใช้	มาตรา ๔๕๒ ผู้ครอบครองสิ่งของทรัพย์สินมีสิทธิจับสัตว์ของผู้อื่นที่เข้ามาทำความเสียหายในที่ดินของตน และยึดไว้เป็นประกันค่าสินไหมทดแทนได้ และหากจำเป็นก็ฆ่าสัตว์นั้นได้ แต่ต้องรีบบอกเจ้าของสัตว์โดยไม่ชักช้า และหากหาตัวเจ้าของไม่พบ ต้องดำเนินการตามสมควรเพื่อสืบหาเจ้าของ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ๒๕๓๙	
มาตรา ๔ “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม่ว่าจะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือในฐานะอื่นใด “หน่วยงานของรัฐ” หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่พระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้	มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบผู้เสียหายจากการละเมิดที่เจ้าหน้าที่กระทำการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐได้โดยตรง แต่ฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ก่อการละเมิดไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐใด ให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบ
มาตรา ๖ ถ้าการละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตัว ผู้เสียหายฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง แต่ฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้	มาตรา ๘ ถ้าหน่วยงานของรัฐต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพราะการละเมิดของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดเชย หากเจ้าหน้าที่กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง สิทธิเรียกชดเชยดังกล่าว ศาลจะพิจารณาตามความร้ายแรงและความเป็นธรรม ไม่จำเป็นต้องให้ชดเชยเต็มจำนวนความเสียหายก็ได้ ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม ต้องหักส่วนความรับผิดชอบนั้นออกด้วย ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน จะไม่ใช่หลักลูกหน้ร่วม และแต่ละคนต้องรับผิดชอบเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น



ย่อมาตรา เนติแพ่ง ข้อ4 ซื้อขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ	
ซื้อขาย	
มาตรา ๔๕๔ คำมั่น คู่กรณีฝ่ายหนึ่ง ให้คำมั่นว่าจะซื้อหรือขาย จะมีผลเป็นการซื้อขายก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายบอกกล่าวว่าจะทำการซื้อขายให้สำเร็จตลอดไป และคำบอกกล่าวนั้นถึงผู้ให้คำมั่นแล้ว ถ้าในคำมั่นไม่กำหนดเวลา ผู้ให้คำมั่นอาจกำหนดเวลาที่เหมาะสม และบอกกล่าวให้อีกฝ่ายตอบเป็นแนนอนภายในเวลานั้นว่า จะทำการซื้อขายหรือไม่ หากไม่ตอบภายในกำหนด คำมั่นที่ให้ไว้ก็เป็นอันสิ้นผล	มาตรา ๔๕๖ แบบซื้อขายอสังหา หลักฐานการฟ้อง การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ถ้าไม่ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นโมฆะ วิธีนี้ใช้บังคับถึงการซื้อขายเรือที่มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป แพ และสัตว์พาหนะด้วย สัญญาจะขายหรือจะซื้อ หรือคำมั่นในการซื้อขายทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือที่ลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิด หรือไม่ได้วางมัดจำ หรือไม่ได้ชำระหนี้บางส่วน จะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ บทบัญญัตินี้ใช้บังคับถึงสัญญาซื้อขายสังหาที่มีราคาตั้งแต่สองหมื่นบาทขึ้นไปด้วย
มาตรา ๔๕๘ กรรมสิทธิโอน กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขาย โอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่เวลาที่ทำสัญญาซื้อขาย	มาตรา ๔๕๙ กรรมสิทธิโอนมีเงื่อนไข ถ้าสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขหรือกำหนดเวลา กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังไม่โอนไปจนกว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขหรือถึงกำหนดเวลานั้น
มาตรา ๔๖๐ ซื้อขายที่ยังไม่กำหนด การซื้อขายทรัพย์สินที่ยังไม่กำหนดแนนอน กรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปจนกว่าจะได้มีการหมาย นับ ชั่ง ตวง วัด คัดเลือก หรือวิธีอื่นเพื่อให้ทรัพย์สินนั้นบ่งตัวแนนอน ในการซื้อขายทรัพย์สินเฉพาะสิ่ง หากผู้ขายยังต้องนับ ชั่ง ตวง วัด หรือทำสิ่งใดเกี่ยวกับทรัพย์สินเพื่อให้ราคาทรัพย์สินแนนอน กรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปจนกว่าสิ่งนั้นจะได้ทำเสร็จแล้ว	มาตรา ๔๖๕ การส่งมอบบกพร่อง (๑) ถ้าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินน้อยกว่าที่สัญญา ผู้ซื้อจะไม่รับเลยก็ได้ แต่ถ้ารับไว้ ต้องจ่ายราคาตามส่วน (๒) ถ้าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินมากกว่าที่สัญญา ผู้ซื้อจะรับไว้ตามสัญญาและปิดส่วนเกินทิ้งก็ได้ หรือจะไม่รับทั้งหมดก็ได้ แต่ถ้ารับทั้งหมด ต้องจ่ายราคาตามส่วน (๓) ถ้าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินตามสัญญาปะปนกับทรัพย์สินที่ไม่ได้ตกลงไว้ ผู้ซื้อจะรับแต่ตามสัญญาและปิดส่วนเกินทิ้งก็ได้ หรือจะไม่รับทั้งหมดก็ได้
มาตรา ๔๖๖ ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ หากระบุจำนวนเนื้อที่ไว้ แต่ผู้ขายส่งมอบน้อยหรือมากกว่าที่สัญญา ผู้ซื้อจะปฏิเสธ หรือรับไว้และจ่ายราคาตามส่วนก็ได้ ถ้าขาดตกบกพร่องหรือล้าจำนวนไม่เกินร้อยละห้าของเนื้อที่ทั้งหมด ผู้ซื้อต้องรับไว้และจ่ายราคาตามส่วน เว้นแต่กรณีที่มีความคลาดเคลื่อนนั้นมากจนถ้าผู้ซื้อทราบก่อนคงจะไม่ทำสัญญา ก็เลิกสัญญาได้	มาตรา ๔๖๗ อายุความ การฟ้องคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขาดตกบกพร่องหรือล้าจำนวน ต้องยื่นภายในหนึ่งปีนับแต่วันส่งมอบ หากพ้นกำหนดจะฟ้องไม่ได้
มาตรา ๔๗๒ ความรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่อง ถ้าทรัพย์สินที่ขายมีความชำรุดบกพร่องจนทำให้เสื่อมราคา หรือใช้ประโยชน์ตามปกติหรือประโยชน์ที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ขายต้องรับผิด มาตรานี้ย่อมใช้ได้ ทั้งที่ผู้ขายรู้อยู่แล้วหรือไม่รู้ว่าความชำรุดบกพร่องมีอยู่	มาตรา ๔๗๓ ผู้ขายไม่ต้องรับผิด ผู้ขายไม่ต้องรับผิดในกรณีดังนี้ (๑) ผู้ซื้ออยู่แล้วในเวลาซื้อขายว่าทรัพย์สินมีความชำรุดบกพร่อง หรือควรรู้ได้ หากใช้ความระมัดระวังสมควร (๒) ความชำรุดบกพร่องเห็นได้ชัดในเวลาส่งมอบ และผู้ซื้อรับไว้โดยไม่ทักท้วง (๓) ทรัพย์สินนั้นขายทอดตลาด



มาตรา ๔๗๔ การฟ้องคดีเรื่องความชำรุดบกพร่อง ต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พบเห็นความชำรุดบกพร่อง	มาตรา ๔๗๕ การรอนสิทธิ ถ้ามีบุคคลมารบวงสิทธิของผู้ซื้อในการครองทรัพย์สิน เพราะบุคคลนั้นมีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ซื้อขายกันอยู่ในขณะซื้อขาย หรือเพราะความผิดของผู้ขาย ผู้ขายต้องรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้น
มาตรา ๔๗๖ ถ้าผู้ซื้ออยู่แล้วในเวลาซื้อขายถึงสิทธิของผู้ก่อการรบวง ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบ	มาตรา ๔๗๗ เมื่อการรบวงสิทธิกลายเป็นคดีระหว่างผู้ซื้อกับบุคคลภายนอก ผู้ซื้อไม่มีสิทธิขอให้ศาลเรียกผู้ขายเข้ามาเป็นจำเลยร่วม หรือเป็นโจทก์ร่วม เพื่อให้ศาลวินิจฉัยข้อพิพาททั้งหมดในคดีเดียวกัน
มาตรา ๔๗๘ ถ้าทรัพย์สินที่ซื้อขายกันหลุดไปจากผู้ซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนเพราะการรอนสิทธิ หรือทรัพย์สินนั้นอยู่ในบังคับแห่งสิทธิใด ๆ อันทำให้เสื่อมราคา เสื่อมความเหมาะสมในการใช้ เสื่อมความสะดวก หรือเสื่อมประโยชน์ที่จะได้จากทรัพย์สิน และผู้ซื้อไม่รู้ในเวลาซื้อขาย ผู้ขายต้องรับผิดชอบ	มาตรา ๔๘๓ ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดชอบ คู่สัญญาซื้อขายอาจตกลงกันได้ว่าผู้ขายจะไม่ต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือการรอนสิทธิ
มาตรา ๔๘๔ ข้อสัญญายกเว้นความรับผิด ไม่คุ้มให้ผู้ขายพ้นจากการคืนเงินตามราคา เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น	มาตรา ๔๘๕ ข้อสัญญายกเว้นความรับผิด ไม่อาจคุ้มถึงกรณีที่ผู้ขายเป็นผู้ก่อให้เกิดผลนั้นเอง หรือกรณีที่ผู้ขายอยู่แล้วถึงข้อเท็จจริงและจงใจปกปิด
ขายฝาก	
มาตรา ๔๙๑ ขายฝาก ขายฝาก คือสัญญาซื้อขายที่กรรมสิทธิ์ตกแก่ผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงว่าผู้ขายมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินคืนได้	มาตรา ๔๙๒ การไถ่ ถ้ามีการไถ่ภายในเวลาที่สัญญาหรือกฎหมายกำหนด หรือผู้ไถ่วางสินไถ่ต่อสำนักงานวางทรัพย์สินภายในกำหนดโดยสละสิทธิถอน ทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้ไถ่ตั้งแต่วันชำระสินไถ่หรือวางทรัพย์สินแล้วแต่กรณี กรณีมีการวางทรัพย์สิน เจ้าพนักงานสำนักงานวางทรัพย์สินต้องรับแจ้งผู้รับไถ่ โดยไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๓๓ วรรคสาม
มาตรา ๔๙๓ ในการขายฝาก คู่สัญญาอาจตกลงห้ามผู้ซื้อจำหน่ายทรัพย์สินที่ขายฝากได้ หากผู้ซื้อฝ่าฝืน ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น	มาตรา ๔๙๔ ระยะเวลา ห้ามใช้สิทธิไถ่เมื่อพ้นกำหนด (๑) อสังหาริมทรัพย์ ๑๐ ปีนับแต่ซื้อขาย (๒) สังหาริมทรัพย์ ๓ ปีนับแต่ซื้อขาย
มาตรา ๔๙๕ ถ้าในสัญญากำหนดเวลาไถ่เกินกว่ากำหนด ให้ลดลงเหลือ ๑๐ ปี และ ๓ ปี ตามประเภททรัพย์สิน	มาตรา ๔๙๖ ขยายเวลา กำหนดเวลาไถ่อาจขยายได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกินเวลาตามมาตรา ๔๙๔ การขยายเวลาต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับไถ่ ถ้าเป็นทรัพย์สินที่ต้องทำหนังสือและจดทะเบียน ห้ามยกขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอกผู้สุจริต เว้นแต่จะได้จดทะเบียนหรือจดทะเบียนแล้ว
มาตรา ๔๙๗ สิทธิไถ่ทรัพย์สิน ใช้ได้โดย (๑) ผู้ขายเดิมหรือทายาท (๒) ผู้รับโอนสิทธิ (๓) บุคคลที่กำหนดไว้ในสัญญาโดยเฉพาะ	มาตรา ๔๙๘ สิทธิไถ่ทรัพย์สิน ใช้ได้เฉพาะต่อ (๑) ผู้ซื้อเดิมหรือทายาท (๒) ผู้รับโอนทรัพย์สินหรือสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้น แต่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ ใช้สิทธิได้ต่อเมื่อผู้รับโอนรู้ว่าทรัพย์สินอยู่ในบังคับสิทธิไถ่



มาตรา ๔๙๙ สิ้นไถ่ ถ้าไม่กำหนดสิ้นไถ่ ให้ไถ่ตามราคาขายฝาก ถ้าสิ้นไถ่หรือราคาที่กำหนดสูงกว่าราคาจริงเกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี ให้ไถ่ตามราคาจริงบวกผลตอบแทนร้อยละ ๑๕ ต่อปี	มาตรา ๕๐๐ ค่าธรรมเนียมการขายฝากที่ผู้ซื้อออก ผู้ไถ่ต้องชำระคืนพร้อมสิ้นไถ่ ค่าธรรมเนียมการไถ่ ผู้ไถ่ต้องออกเอง
มาตรา ๕๐๑ คืนทรัพย์สินที่ไถ่ ทรัพย์สินที่ไถ่ ต้องส่งคืนตามสภาพที่เป็นอยู่ แต่ถ้าเสียหายหรือถูกทำลาย เพราะความผิดของผู้ซื้อ ผู้ซื้อชดใช้ค่าสินไหมทดแทน	มาตรา ๕๐๒ ทรัพย์สินที่ไถ่ ผู้ไถ่ได้รับคืนโดยปลอดจากสิทธิใด ๆ ที่ผู้ซื้อเดิม ทายาท หรือ ผู้รับโอนก่อนขึ้นก่อนเวลาไถ่ แต่หากมีการเช่าที่จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ และมีได้ทำ เพื่อให้ผู้ขายเสียหาย สัญญาเช่าที่ยังคงเหลืออยู่จะยังมีผล แต่ไม่เกิน ๑ ปี
เช่าทรัพย์สิน	
มาตรา ๕๓๗ เช่าทรัพย์สิน คือสัญญาที่ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าใช้หรือได้ประโยชน์จาก ทรัพย์สินชั่วคราวระยะเวลาที่กำหนด และผู้เช่าตกลงจ่ายค่าเช่า	มาตรา ๕๓๘ หลักฐานการเช่า การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่าย ที่ต้องรับผิดชอบ จะฟ้องบังคับคดีไม่ได้ ถ้าเช่ากำหนดเกิน 3 ปี หรือตลอดอายุผู้เช่าหรือผู้ให้เช่า หากไม่ทำ เป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จะฟ้องบังคับได้ เพียงสามปี
มาตรา ๕๔๔ เช่าช่วง ผู้เช่าไม่มีสิทธิให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิในทรัพย์สินที่เช่าไม่ว่าทั้งหมดหรือ บางส่วน เว้นแต่ตกลงไว้ในสัญญา หากฝ่าฝืน ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้	มาตรา ๕๔๕ ถ้าผู้เช่าให้ผู้อื่นเช่าช่วงโดยชอบ ผู้เช่าช่วงต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้เช่าเดิม โดยตรง และไม่อาจอ้างการที่ตนได้จ่ายค่าเช่าแก่ผู้เช่าแล้วขึ้นต่อสู้ผู้ให้เช่าได้ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ให้เช่าที่จะใช้สิทธิต่อผู้เช่าโดยตรง
มาตรา ๕๔๙ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า การส่งมอบทรัพย์สินที่เช่า ความรับผิดชอบของผู้ให้เช่าในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือรอนสิทธิ และผลของข้อสัญญายกเว้นความรับผิด ให้บังคับตาม บทบัญญัติเรื่องการซื้อขายโดยอนุโลม	มาตรา ๕๕๑ ถ้าทรัพย์สินที่เช่ามีความชำรุดบกพร่องซึ่งไม่ถึงกับทำให้ผู้เช่าเสียการ ใช้หรือประโยชน์ และยังแก้ไขได้ ผู้เช่าต้องบอกกล่าวให้ผู้ให้เช่าแก้ไข ก่อน หากผู้ให้เช่าไม่จัดการภายในเวลาอันสมควร ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิก สัญญาได้เมื่อความชำรุดนั้นร้ายแรงสมควรแก่เหตุ
มาตรา ๕๕๒ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เช่า ผู้เช่าไม่มีสิทธิใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อการอื่นนอกจากการใช้ตามประเพณี ปกติ หรือที่กำหนดไว้ในสัญญา	มาตรา ๕๕๓ ผู้เช่าต้องดูแลทรัพย์สินที่เช่าเสมือนทรัพย์สินของตนเอง และต้องบำรุงรักษา รวมทั้งซ่อมแซมเล็กน้อยด้วย
มาตรา ๕๕๔ ถ้าผู้เช่าฝ่าฝืนมาตรา ๕๕๒ มาตรา ๕๕๓ หรือข้อสัญญา ผู้ให้เช่าอาจ บอกกล่าวให้แก้ไข หากผู้เช่าไม่ปฏิบัติ ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้	มาตรา ๕๕๔ ทรัพย์สินที่เช่า ผู้เช่าจะดัดแปลงหรือต่อเติมใด ๆ ไม่ได้หากไม่ได้รับ อนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อน หากฝ่าฝืน ผู้ให้เช่าเรียกร้องได้ให้ผู้เช่าคืน สภาพเดิม และผู้เช่าต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือเสียหายที่เกิดจาก การดัดแปลงต่อเติมนั้นด้วย



มาตรา ๕๖๐ ถ้าผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่า ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ แต่ถ้าค่าเช่ากำหนดชำระเป็นรายเดือนหรือระยะเวลานานกว่านั้น ผู้ให้เช่าต้องบอกกล่าวให้ผู้เช่าชำระภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งต้องไม่ น้อยกว่าสิบห้าวัน	มาตรา ๕๖๔ ความระงับแห่งสัญญาเช่า สัญญาเช่าระงับเมื่อสิ้นกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ โดยไม่ต้องบอกกล่าว ล่วงหน้า
มาตรา ๕๖๖ ถ้าไม่ได้กำหนดเวลาเช่าไว้ หรือไม่อาจสันนิษฐานได้ คู่สัญญาฝ่ายใดจะ บอกเลิกสัญญาเมื่อสิ้นงวดชำระค่าเช่าใดก็ได้ แต่ต้องบอกกล่าว ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งงวดค่าเช่า และไม่เกินสองเดือน	มาตรา ๕๖๙ สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ระงับเพราะการโอนกรรมสิทธิ์ ทรัพย์ที่ เช่ายังคงอยู่กับผู้เช่า ผู้รับโอนต้องรับทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนต่อผู้ เช่าด้วย
มาตรา ๕๗๐ เมื่อสัญญาเช่าสิ้นกำหนด หากผู้เช่ายังคงครองทรัพย์อยู่ และผู้ให้เช่า รู้อยู่แต่ไม่ทักท้วง ให้ถือว่าคู่สัญญาได้ทำสัญญาเช่าใหม่ต่อไปโดยไม่มี กำหนดเวลา	
เช่าซื้อ	
มาตรา ๕๗๒ เช่าซื้อ คือสัญญาที่เจ้าของให้เช่าทรัพย์สินและให้คำมั่นว่าจะขายหรือโอน สิทธิให้ผู้เช่า เมื่อผู้เช่าชำระเงินครบตามที่กำหนด หากสัญญา ไม่ทำ เป็นหนังสือ เป็นโมฆะ	มาตรา ๕๗๓ ผู้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้ โดยคืนทรัพย์สินให้เจ้าของและ ออกค่าใช้จ่ายเอง
มาตรา ๕๗๔ ถ้าผิดนัดไม่ชำระเงินสองงวดติดกัน หรือผิดสัญญาในข้อสำคัญ เจ้าของ มีสิทธิบอกเลิกสัญญา รับเงินที่ชำระมาแล้ว และกลับเช่าครองทรัพย์สินได้ แต่ถ้าผิดสัญญาเพราะไม่ชำระงวดสุดท้าย เจ้าของรับเงินที่ชำระ มาแล้วและกลับเช่าครองทรัพย์สินได้ ต่อเมื่อพ้นกำหนดอีกหนึ่งงวด	



ย่อมาตรา เนติแพ่ง ข้อ5 ยืม คำประกัน จำนอง จำนำ	
ยืม	
มาตรา ๖๔๐ ยืมใช้คงรูป ยืมใช้คงรูป คือสัญญาที่ผู้ให้ยืมอนุญาตให้ผู้ยืมใช้สอยทรัพย์สินสิ่งหนึ่ง โดยไม่คิดค่าใช้ และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินนั้นเมื่อใช้เสร็จแล้ว	มาตรา ๖๔๓ ถ้าผู้ยืมใช้ทรัพย์สินผิดไปจากปกติหรือจากที่กำหนดในสัญญา เอาไปให้ผู้อื่นใช้ หรือเก็บไว้นานเกินควร ผู้ยืมต้องรับผิดชอบทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย แม้เกิดจากเหตุสุดวิสัย เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินจะสูญหายหรือเสียหายอยู่แล้วไม่ว่ากรณีใด
มาตรา ๖๕๐ ยืมใช้สิ้นเปลือง ยืมใช้สิ้นเปลือง คือ สัญญาที่ผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินชนิดใช้ไปสิ้นไปเป็นปริมาณกำหนดแก่ผู้ยืม และผู้ยืมตกลงจะคืนทรัพย์สินประเภทชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันแทน สัญญานี้สมบูรณ์เมื่อส่งมอบทรัพย์สิน	มาตรา ๖๕๓ หลักฐานการกู้ การกู้ยืมเงินเกินสองพันบาท หากไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ยืม จะฟ้องบังคับคดีไม่ได้ ในการกู้ยืมที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ จะสืบการใช้เงินได้ก็ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ให้ยืม หรือเวนคืน หรือแทงเพิกถอนแล้ว
มาตรา ๖๕๕ ห้ามดอกเบี่ยทบต้น ห้ามคิดดอกเบี้ยบนดอกเบี้ยที่ค้างชำระ เว้นแต่ดอกเบี้ยค้างไม่น้อยกว่าหนึ่งปี คู่สัญญาจะตกลงให้ทบต้นแล้วคิดดอกเบี้ยต่อได้ แต่ต้องทำเป็นหนังสือ การคำนวณดอกเบี้ยทบต้นตามประเพณีการค้าหรือบัญชีเดินสะพัด ไม่อยู่ภายใต้ข้อห้ามนี้	มาตรา ๖๕๖ ให้ของแทนชำระหนี้ ถ้าผู้ยืมเงินแล้วผู้กู้ยอมส่งสิ่งของหรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ให้คิดหนี้เป็นจำนวนเท่าราคาท้องตลาดของสิ่งนั้นในเวลาและสถานที่ส่งมอบ ถ้าผู้ให้กู้ยอมรับสิ่งของหรือทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ หนี้จะรับตามราคาท้องตลาดของสิ่งนั้นในเวลาและสถานที่ส่งมอบ ข้อตกลงใดที่ขัดกับหลักนี้เป็นโมฆะ
คำประกัน	
มาตรา ๖๘๐ คำประกัน คำประกัน คือสัญญาที่บุคคลภายนอก เรียกว่าผู้คำประกัน ผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้แทนเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระ หากไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้คำประกัน จะฟ้องบังคับคดีไม่ได้	มาตรา ๖๘๑ คำประกันหนี้ในอนาคต คำประกันทำได้เฉพาะหนี้ที่สมบูรณ์ หนี้ในอนาคตหรือมีเงื่อนไขประกันได้ หากระบุวัตถุประสงค์ของหนี้ ลักษณะมูลหนี้ จำนวนเงินสูงสุดที่คำ และระยะเวลา เว้นแต่เป็นการคำประกันกิจการต่อเนื่องตามมาตรา ๖๙๙ ไม่จำเป็นต้องระบุระยะเวลา สัญญาคำประกันต้องระบุหนี้หรือสัญญาที่คำไว้อย่างชัด ผู้คำรับผิดชอบหนี้ที่ระบุเท่านั้น หนี้ที่ไม่ผูกพันลูกหนี้เพราะสำคัญผิดหรือไร้ความสามารถ ก็อาจมีการคำประกันได้ หากผู้คำรู้ถึงข้อดังกล่าวในขณะที่ทำสัญญา
มาตรา ๖๘๑/๑ ลูกหนี้ร่วม โฆษะ ข้อตกลงให้ผู้คำรับผิดชอบเหมือนลูกหนี้ร่วม/เป็นลูกหนี้ร่วม เป็นโฆษะ แต่หากผู้คำเป็นนิติบุคคลและยอมรับผิดเช่นนั้น ข้อตกลงย่อมใช้ได้ และผู้คำประกันซึ่งเป็นนิติบุคคลไม่มีสิทธิตามมาตรา ๖๘๘, ๖๘๙ และ ๖๙๐	มาตรา ๖๘๒ ผู้รับเงื่อนไข บุคคลอาจเป็นผู้รับเงื่อนไข คือเป็นประกันของผู้คำอีกชั้นหนึ่งได้ หากมีหลายคนคำนี้รายเดียวกัน ผู้คำต้องรับผิดชอบเหมือนลูกหนี้ร่วม แม้จะไม่ได้เข้ารับคำประกันพร้อมกัน



มาตรา ๖๘๕ ถ้าผู้ค้าประกันไม่ชำระหนี้ทั้งหมดของลูกหนี้ รวมทั้งดอกเบี้ย ค่า สินไหมทดแทน และอุปกรณ์ หนี้ที่เหลืออยู่ ลูกหนี้ยังคงต้องรับผิดชอบ เจ้าหนี้ในส่วนนั้น	มาตรา ๖๘๕/๑ ข้อตกลงที่โมฆะ ข้อตกลงเกี่ยวกับการค้าประกันที่ขัดกับมาตรา ๖๘๑ วรรคหนึ่ง วรรค สอง วรรคสาม มาตรา ๖๘๖ มาตรา ๖๙๔ มาตรา ๖๙๘ และมาตรา ๖๙๙ เป็นโมฆะ
ผลก่อนชำระหนี้	
มาตรา ๖๘๖ การบอกกล่าวก่อนฟ้อง เมื่อลูกหนี้ผิดนัด เจ้าหนี้ต้องมีหนังสือบอกกล่าวผู้ค้าประกันภายใน ๖๐ วันนับแต่วันผิดนัด และเจ้าหนี้จะเรียกให้ผู้ค้าประกันชำระก่อน หนังสือถึงไม่ได้ แต่ผู้ค้ายังมีสิทธิชำระเมื่อหนี้ถึงกำหนด ถ้าเจ้าหนี้ไม่บอกกล่าวภายในกำหนด ผู้ค้าพ้นความรับผิดชอบใน ดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน และภาระติดพันที่เกิดหลังพ้นกำหนด เมื่อเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกหรือผู้ค้ามีสิทธิชำระตามวรรคหนึ่ง ผู้ค้าอาจ ชำระหนี้ทั้งหมดหรือชำระตามเงื่อนไขและวิธีเดียวกับลูกหนี้ก่อนผิด นัดได้ เฉพาะในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบ และให้นำมาตรา ๗๐๑ วรรคสอง มาใช้โดยอนุโลม ในระหว่างที่ผู้ค้าชำระหนี้ตามเงื่อนไขดังกล่าว เจ้าหนี้จะเรียก ดอกเบี้ยเพิ่มเพราะการผิดนัดไม่ได้ การชำระหนี้ของผู้ค้าตามมาตรานี้ ไม่กระทบสิทธิของผู้ค้าตาม มาตรา ๖๙๓	มาตรา ๖๘๘ ผู้ค้าเกี่ยวหนี้ เมื่อเจ้าหนี้ทวงให้ผู้ค้าชำระหนี้ ผู้ค้ามีสิทธิขอให้เรียกลูกหนี้ชำระก่อน เว้นแต่ลูกหนี้ถูกพิพากษาล้มละลาย หรือไม่ปรากฏที่อยู่ในพระราช อาณาเขต
มาตรา ๖๘๙ ผู้ค้าเกี่ยวให้บังคับจากทรัพย์สินลูกหนี้ ถึงแม้จะได้เรียกลูกหนี้ชำระแล้วก็ตาม หากผู้ค้าพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้ สามารถชำระได้และการบังคับไม่ยาก เจ้าหนี้ต้องบังคับหนี้จากทรัพย์สิน ของลูกหนี้ก่อน	มาตรา ๖๙๐ บังคับจากทรัพย์สินที่วางก่อน ถ้าเจ้าหนี้มีทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นประกันไว้ เมื่อผู้ค้าร้องขอ เจ้าหนี้ต้อง ชำระหนี้จากทรัพย์สินประกันนั้นก่อน
มาตรา ๖๙๑ เมื่อเจ้าหนี้ตกลงกับลูกหนี้เพื่อลดหนี้รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหม หรือ ภาระติดพัน เจ้าหนี้ต้องแจ้งผู้ค้าภายใน ๖๐ วัน หากลูกหนี้ชำระตามที่ ลด หรือชำระไม่ครบแต่ผู้ค้าชำระส่วนที่เหลือ หรือผู้ค้าชำระแทน ทั้งหมด ผู้ค้าพ้นจากการค้าประกัน ผู้ค้ามีสิทธิชำระแม้พ้นกำหนด แต่ต้องไม่เกิน ๖๐ วันนับแต่ครบ กำหนด หรือหากเจ้าหนี้แจ้งช้า ให้นับ ๖๐ วันจากวันที่ได้รับแจ้ง ข้อตกลงที่ทำหลังลูกหนี้ผิดนัดและขยายเวลา ไม่ถือเป็นการผ่อน เวลาตามมาตรา ๗๐๐ ข้อตกลงที่เพิ่มภาระแก่ผู้ค้ามากกว่าที่กำหนดไว้เป็นโมฆะ	มาตรา ๖๙๒ อายุความที่สะดุดหยุดลงเป็นโทษแก่ลูกหนี้ ย่อมเป็นโทษแก่ผู้ค้าด้วย
ผลภายหลังชำระหนี้	
มาตรา ๖๙๓ สิทธิไล่เบี้ย ผู้ค้าที่ชำระหนี้แล้ว มีสิทธิไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้ ทั้งต้นเงิน ดอกเบี้ย และความเสียหายที่เกิดจากการค้าประกัน อีกทั้งยังเข้ารับช่วงสิทธิ ของเจ้าหนี้เหนือลูกหนี้ด้วย	มาตรา ๖๙๔ ข้อต่อสู้ นอกจากข้อต่อสู้ที่ผู้ค้ามีต่อเจ้าหนี้ ผู้ค้ายังยกข้อต่อสู้ที่ลูกหนี้มีต่อ เจ้าหนี้ขึ้นต่อสู้ได้ด้วย



มาตรา ๖๙๕ ผู้ค้าที่ละเลยไม่ยกข้อต่อสู้ของลูกหนี้ขึ้นต่อสู้กับเจ้าหนี้ จะสิ้นสิทธิไล่เบียดจากลูกหนี้ในส่วนนั้น เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าไม่รู้ถึงข้อต่อสู้ดังกล่าว และการไม่รู้นั้นไม่ใช่ความผิดของตน	มาตรา ๖๙๗ ถ้าเจ้าหนี้มีการกระทำใด ๆ อันทำให้ผู้ค้าไม่อาจเข้ารับช่วงสิทธิ จำนวนจำนำ หรือบุริมสิทธิที่มีต่อหนี้นั้นได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ค้าย่อมพ้นความรับผิดชอบเพียงเท่าที่ตนเสียหายเพราะเหตุนั้น
ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกัน	
มาตรา ๖๙๘ ผู้ค้ำประกันพ้นจากความรับผิดชอบเมื่อหนี้ของลูกหนี้ระงับไม่ว่าด้วยเหตุใด	มาตรา ๖๙๙ การค้ำประกันไม่จำกัดเวลา ผู้ค้าอาจเลิกได้สำหรับกิจการในอนาคต โดยบอกกล่าวแก่เจ้าหนี้ และไม่ต้องรับผิดชอบหลังจากที่เจ้าหนี้ได้รับคำบอกกล่าว
มาตรา ๗๐๐ ถ้าหนี้มีเวลาชำระแน่นอน และเจ้าหนี้ยอมผ่อนเวลาให้ลูกหนี้ ผู้ค้าพ้นจากความรับผิด เว้นแต่จะตกลงยินยอมผ่อนเวลาด้วย ข้อตกลงล่วงหน้าให้ผู้ค้ายินยอมผ่อนเวลาใช้บังคับมิได้ ข้อยกเว้นนี้ไม่ใช้กับผู้ค้าที่เป็นสถาบันการเงินหรือค้ำประกันเพื่อสินจ้างเป็นปกติ	มาตรา ๗๐๑ ผู้ค้ามีสิทธิชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้เมื่อถึงกำหนด หากเจ้าหนี้ไม่รับ ผู้ค้าย่อมพ้นจากความรับผิด
จำนอง	
มาตรา ๗๐๒ จำนอง จำนอง คือสัญญาที่ผู้จำนองนำทรัพย์สินตราไว้แก่ผู้รับจำนองเพื่อประกันหนี้ โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สิน ผู้รับจำนองมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินจำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ ไม่ว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์แก่บุคคลภายนอกหรือไม่	มาตรา ๗๐๕ เฉพาะเจ้าของทรัพย์สินในขณะนั้นเท่านั้นที่มีสิทธิจำนอง
มาตรา ๗๐๗ บทบัญญัติมาตรา ๖๘๑ เรื่องค้ำประกัน ใช้บังคับแก่จำนองโดยอนุโลม	มาตรา ๗๐๘ ระบุจำนวนเงิน สัญญาจำนองต้องระบุจำนวนเงินเป็นเงินไทยแน่นอน หรือจำนวนขั้นสูงสุดที่ใช้ประกันหนี้
มาตรา ๗๑๑ ข้อตกลงล่วงหน้าว่า หากไม่ชำระหนี้ผู้รับจำนองจะได้กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินหรือจัดการทรัพย์สินต่างไปจากการบังคับจำนองตามกฎหมาย ข้อตกลงนั้นไม่สมบูรณ์	มาตรา ๗๑๒ จำนองซ้ำ แม้มีข้อสัญญาเป็นอย่างอื่น ก็สามารถนำทรัพย์สินที่จำนองไว้แล้วไปจำนองซ้ำกับผู้อื่นได้ในระหว่างที่สัญญาก่อนยังมีผล
มาตรา ๗๑๔ แบบ สัญญาจำนองต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่	มาตรา ๗๑๔/๑ ข้อตกลงเป็นโมฆะ ข้อตกลงเกี่ยวกับการจำนองที่ขัดกับมาตรา ๗๑๘ มาตรา ๗๒๙ และมาตรา ๗๓๕ เป็นโมฆะ
สิทธิจำนองครอบเพียงใด	
มาตรา ๗๑๕ ทรัพย์สินที่จำนองเป็นประกันหนี้ รวมถึง (๑) ดอกเบี้ย (๒) ค่าสินไหมทดแทนจากการไม่ชำระหนี้ (๓) ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจำนอง	มาตรา ๗๑๖ จำนองครอบคลุมทรัพย์สินที่จำนองทั้งหมด แม้ชำระหนี้ไปบางส่วนแล้ว



มาตรา ๗๑๗ แม้ทรัพย์สินที่จำนองจะแบ่งเป็นหลายส่วน จำนองก็ยังคงครอบคลุมทุกส่วน เว้นแต่ผู้รับจำนองยินยอมให้โอนบางส่วนปลอดจากจำนอง ซึ่งหากไม่จดทะเบียน ความยินยอมจะยกขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอกไม่ได้	มาตรา ๗๑๘ จำนองครอบคลุมทรัพย์สินที่ติดพันกับทรัพย์สินที่จำนอง ภายใต้ข้อจำกัดตามสามมาตราต่อไปนี้
มาตรา ๗๑๙ จำนองที่ดินไม่ครอบคลุมเรือนโรงที่ปลูกสร้างภายหลัง เว้นแต่มีระบุในสัญญา แต่ผู้รับจำนองอาจขายเรือนรวมกับที่ดินได้ โดยใช้บุริมสิทธิได้เฉพาะราคาที่ดิน	มาตรา ๗๒๐ จำนองเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของผู้อื่น ไม่ครอบคลุมที่ดิน และในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน
มาตรา ๗๒๑ จำนองไม่ครอบคลุมดอกผล เว้นแต่ผู้รับจำนองได้บอกกล่าวผู้จำนอง หรือผู้รับโอนว่าจะบังคับจำนอง	
สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง	
มาตรา ๗๒๒ ถ้าทรัพย์สินถูกจำนองแล้ว และภายหลังมีการจดทะเบียนภาระจำยอม หรือสิทธิอื่นโดยไม่ได้รับยินยอมจากผู้รับจำนอง สิทธิจำนองย่อมมีผลเหนือกว่า และหากกระทบสิทธิของผู้รับจำนองในการบังคับจำนอง ให้ลบสิทธิที่เกิดภายหลังนั้นออกจากทะเบียน	มาตรา ๗๒๓ ถ้าทรัพย์สินที่จำนองบุบสลายหรือสูญหายจนไม่พอประกันหนี้ ผู้รับจำนองอาจบังคับจำนองได้ทันที เว้นแต่ความเสียหายไม่เกิดจากความผิดของผู้จำนอง และผู้จำนองเสนอจะจำนองทรัพย์สินอื่นแทนหรือซ่อมแซมภายในเวลาสมควร
มาตรา ๗๒๔ ผู้จำนองที่จำนองทรัพย์สินเพื่อหนี้ของผู้อื่น และได้ชำระหนี้แทนเพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับจำนอง มีสิทธิเรียกคืนจากลูกหนี้ตามจำนวนที่ชำระ หากถูกบังคับจำนอง ก็มีสิทธิเรียกคืนตามจำนวนที่เจ้าหนี้ได้รับจากการบังคับจำนอง	มาตรา ๗๒๕ ถ้าหลายคนจำนองทรัพย์สินของตนเพื่อประกันหนี้รายเดียวโดยไม่กำหนดลำดับ ผู้ที่ชำระหนี้หรือทรัพย์สินถูกบังคับจำนอง ไม่มีสิทธิไล่เบี้ยเอาจากผู้จำนองคนอื่น
มาตรา ๗๒๖ ถ้าหลายคนจำนองทรัพย์สินของตนเพื่อประกันหนี้รายเดียว และได้กำหนดลำดับไว้ หากผู้รับจำนองปลดหนี้ให้ผู้จำนองคนหนึ่ง ผู้จำนองที่เหลือย่อมพ้นจากความรับผิดชอบส่วนที่ตนเสียหายจากการนั้น	มาตรา ๗๒๗ ให้นำมาตรา ๖๙๑, ๖๙๗, ๗๐๐ และ ๗๐๑ มาใช้กับกรณีที่มีการจำนองเพื่อประกันหนี้ของผู้อื่นโดยอนุโลม
มาตรา ๗๒๗/๑ ความรับผิดชอบผู้จำนองให้คนอื่น ผู้จำนองที่จำนองทรัพย์สินเพื่อประกันหนี้ของผู้อื่น ไม่ต้องรับผิดชอบเกินกว่าราคาทรัพย์สินในเวลาบังคับจำนองหรือหลุดจำนอง ข้อตกลงให้ผู้จำนองรับผิดชอบเกินกว่านี้ หรือให้รับผิดชอบเหมือนผู้ค้ำประกัน เป็นโมฆะ ไม่ว่าข้อตกลงนั้นอยู่ในสัญญาจำนองหรือแยกต่างหาก เว้นแต่เป็นกรณีที่นิติบุคคลเป็นลูกหนี้ และผู้มีอำนาจจัดการหรือควบคุมของนิติบุคคลนั้นนำทรัพย์สินของตนมาจำนองเพื่อหนี้ของนิติบุคคล และได้ทำสัญญาค้ำประกันไว้ต่างหาก	
การบังคับจำนอง	
มาตรา ๗๒๘ บังคับจำนอง เมื่อจะบังคับจำนอง ผู้รับจำนองต้องบอกกล่าวให้ลูกหนี้ชำระหนี้ภายในเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน หากลูกหนี้ไม่ชำระ ผู้รับจำนองสามารถฟ้องศาลเพื่อยึดทรัพย์สินจำนองและขายทอดตลาดได้	มาตรา ๗๒๙ ทรัพย์สินจำนองหลุด การบังคับจำนอง หากไม่มีจำนองอื่นหรือบุริมสิทธิอื่นที่จดทะเบียน ผู้รับจำนองสามารถฟ้องศาลเพื่อเอาทรัพย์สินจำนองหลุดแทนการขายทอดตลาดได้ โดยมีเงื่อนไขว่า



ถ้าผู้จำหน่ายทรัพย์สินมาค้ำหนี้ของผู้อื่น ผู้รับจำนองต้องบอกกล่าวผู้จำหน่ายภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่แจ้งลูกหนี้ หากไม่ทำ ผู้จำหน่ายพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ย ค่าสินไหม และภาระติดพันที่เกิดขึ้นหลังพ้นกำหนด ๑๕ วันนั้น	(๑) ลูกหนี้ขาดส่งดอกเบี้ยไม่น้อยกว่า ๕ ปี และ (๒) ศาลพอใจว่าราคาทรัพย์สินต่ำกว่าหนี้ที่ค้ำชำระ
มาตรา ๗๒๙/๑ หลังจากนั้นถึงกำหนด หากไม่มีจำนองหรือบุริมสิทธิอื่นที่จดทะเบียนเหนือทรัพย์สิน ผู้จำหน่ายมีสิทธิแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจำนองขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยไม่ต้องฟ้องศาล ผู้รับจำนองต้องขายภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และถือว่าหนังสือแจ้งนั้นเป็นการยินยอมให้ขายทอดตลาด หากผู้รับจำนองไม่ขายภายในกำหนด ผู้จำหน่ายพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ย ค่าสินไหม และภาระติดพันที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น เมื่อขายทอดตลาดแล้วได้เงินสุทธิ ผู้รับจำนองต้องนำไปชำระหนี้และอุปกรณ์ หากเหลือต้องคืนแก่ผู้จำหน่ายหรือผู้มีสิทธิ หากเงินไม่พอให้เป็นไปตามมาตรา ๗๓๓ และถ้าผู้จำหน่ายค้ำหนี้แทนผู้อื่น ย่อมรับผิดชอบเพียงเท่าที่มาตรา ๗๒๗/๑ กำหนด	มาตรา ๗๓๓ ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด หากเอาทรัพย์สินจำนองหลุดหรือขายทอดตลาดแล้วได้เงินสุทธิน้อยกว่าหนี้ที่ค้ำ ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด
มาตรา ๗๓๕ เมื่อผู้รับจำนองจะบังคับจำนองกับผู้รับโอนทรัพย์สิน ต้องมีหนังสือบอกกล่าวผู้รับโอนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน จึงจะบังคับได้	
ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง	
มาตรา ๗๔๔ จำนองระงับสิ้นไปเมื่อ (๑) หนี้ที่ประกันระงับสิ้นไปด้วยเหตุอื่นที่ไม่ใช่อายุความ (๒) ปลดจำนองด้วยหนังสือ (๓) ผู้จำหน่ายหลุดพ้น (๔) ถอนจำนอง (๕) ขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองตามคำสั่งศาลจากการบังคับจำนองหรือถอนจำนอง หรือขายทอดตลาดตามมาตรา ๗๒๙/๑ (๖) เอาทรัพย์สินจำนองหลุด	มาตรา ๗๔๕ ผู้รับจำนองบังคับจำนองได้แม้หนี้ขาดอายุความแล้ว แต่บังคับเอาดอกเบี้ยค้างชำระเกินกว่า ๕ ปีไม่ได้
มาตรา ๗๔๖ การชำระหนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน การระงับหนี้ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนองหรือหนี้ที่ประกัน ต้องนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อมีผู้ขอ มิฉะนั้นไม่อาจยกขึ้นสู่บุคคลภายนอกได้	
จำนำ	
มาตรา ๗๔๗ จำนำ คือสัญญาที่ผู้จำนำส่งมอบสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้รับจำนำ เพื่อประกันการชำระหนี้	มาตรา ๗๕๖ ข้อตกลงล่วงหน้าว่า หากไม่ชำระหนี้ ผู้รับจำนำจะได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จำนำ หรือจัดการทรัพย์สินต่างไปจากวิธีบังคับจำนำตามกฎหมาย ข้อตกลงนั้นไม่สมบูรณ์



มาตรา ๗๖๑ ถ้าในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกผลดินนัยที่งอกจาก ทรัพย์สินจำนำ ผู้รับจำนำต้องนำไปใช้ชำระดอกเบี้ยค้างก่อน หากไม่มี ดอกเบี้ยค้าง ให้หักเป็นการชำระต้นเงินที่จำนำประกัน	มาตรา ๗๖๔ เมื่อจะบังคับจำนำ ผู้รับจำนำต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ลูกหนี้ชำระ หนี้และอุปกรณ์ภายในเวลาที่กำหนด หากลูกหนี้ไม่ชำระ ผู้รับจำนำมีสิทธิขายทรัพย์ที่จำนำโดยวิธีขาย ทอดตลาด ผู้รับจำนำต้องบอกกล่าวผู้จำนำแจ้งเวลาและสถานที่ขายด้วย
--	--



ย่อมาตรา เนติแพ่ง ข้อ6 ตัวแทน ประกันภัย ตัวเงิน	
ตัวแทน นายหน้า	
มาตรา ๘๒๑ ตัวแทนเขต บุคคลผู้ใดเชิญบุคคลอีกคนหนึ่งออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดี รู้แล้ว ยอมให้บุคคลอีกคนหนึ่งเขตตัวเขาเองออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกผู้สุจริตเสมือนว่า บุคคลอีกคนหนึ่งนั้นเป็นตัวแทนของตน	มาตรา ๘๔๕ นายหน้า ผู้ที่ตกลงจะให้ค่านายหน้าเพื่อซื้อหรือจัดการให้ทำสัญญา ต้องจ่าย ค่านายหน้าเมื่อสัญญานั้นทำสำเร็จจากผลการซื้อหรือจัดการของ นายหน้า หากสัญญาไม่เงื่อนไขบังคับก่อน จะเรียกค่านายหน้าได้ก็ ต่อเมื่อเงื่อนไขนั้นสำเร็จแล้ว นายหน้ามีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายที่เสียไปต่อเมื่อมีการตกลงไว้ แม้ สัญญาจะไม่สำเร็จก็ตาม
ประกันภัย	
มาตรา ๘๖๕ ประกันภัย ถ้าผู้เอาประกันภัย หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลที่เกี่ยวข้อง รู้อยู่ แล้วแต่ไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงซึ่งอาจทำให้ผู้รับประกันภัยเรียกเบี้ย สูงขึ้นหรือไม่ยอมทำสัญญา หรือรู้อยู่แล้วแถลงเท็จ สัญญาประกันภัย นั้นเป็นโมฆียะ แต่ถ้าไม่ใช่สิทธิบอกล้างภายใน ๑ เดือนนับแต่วันที่ผู้รับประกันภัย ทราบเหตุนั้น หรือไม่ใช่สิทธิภายใน ๕ ปีนับแต่วันทำสัญญา สิทธิใน การบอกล้างเป็นอันระงับ	มาตรา ๘๖๙ วินาศภัย “วินาศภัย” หมายถึง ความเสียหายใด ๆ ที่สามารถประมาณเป็นเงิน ได้
มาตรา ๘๗๐ ถ้ามีการทำประกันภัยหลายรายเพื่อวินาศภัยเดียวกัน และวงเงินรวม สูงกว่าความเสียหายจริง ผู้รับประกันภัยที่มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนเท่า ความเสียหายจริง โดยผู้รับประกันภัยแต่ละรายต้องชำระตามส่วนที่ ตนรับประกันไว้ หากสัญญาประกันภัยลงวันเดียวกัน ให้ถือว่าทำพร้อมกัน แต่ถ้าทำ ต่อเนื่องเป็นลำดับ ผู้รับประกันภัยรายแรกต้องรับผิดชอบก่อน หากยังไม่ คุ้มความเสียหาย รายถัดไปต้องชำระส่วนที่ขาดต่อไปจนเต็มจำนวน	มาตรา ๘๗๗ ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนดังนี้ (๑) ตามจำนวนวินาศภัยที่แท้จริง (๒) ความบอบสลายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้เพราะได้จัดการ ป้องกันความวินาศภัยตามสมควร (๓) ค่าใช้จ่ายสมควรที่เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมิให้วินาศ จำนวนวินาศจริงให้ตีราคา ณ สถานที่และเวลาเกิดเหตุ โดย สันนิษฐานว่าจำนวนเงินที่เอาประกันภัยไว้เป็นหลักในการตีราคา และ ห้ามคิดค่าสินไหมเกินจำนวนที่เอาประกันภัย
มาตรา ๘๘๕ ประกันภัยในการรับขน สัญญาประกันภัยในการขนส่งยังคงสมบูรณ์ แม้การขนส่งจะหยุดชั่วคราว เปลี่ยนเส้นทาง หรือเปลี่ยนวิธีขนส่งเพราะเหตุจำเป็น เว้นแต่จะกำหนด ไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา	มาตรา ๘๘๖ ธรรมเนียมประกันภัยในการขนส่ง ต้องมีรายการเพิ่มเติมนอกจาก มาตรา ๘๖๗ ได้แก่ (๑) ทางและวิธีขนส่ง (๒) ชื่อหรือชื่อของผู้ขนส่ง (๓) สถานที่รับและส่งมอบของ (๔) กำหนดเวลาขนส่ง



ตัวเงิน	
บททั่วไป	
มาตรา ๘๙๙ ข้อความที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายลักษณะนี้ หากเขียนลงในตัวเงิน ย่อมไม่มีผลแก่ตัวเงินนั้น	มาตรา ๙๐๐ ผู้ที่ลงลายมือชื่อในตัวเงินต้องรับผิดชอบข้อความในตัวเงินนั้น หากลงเพียงเครื่องหมาย เช่น แกงไตหรือลายนิ้วมือ แม้มีพยานรับรอง ก็ไม่ถือเป็นลายมือชื่อในตัวเงิน
มาตรา ๙๐๑ ผู้ที่ลงลายมือชื่อในตัวเงินโดยไม่ระบุว่าเป็นบุคคลอื่น ต้องรับผิดชอบตัวเงินนั้นเอง	มาตรา ๙๐๔ ผู้ทรง “ผู้ทรง” หมายถึง ผู้ที่มีตัวเงินอยู่ในครอบครอง ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเงิน ผู้รับสัณหลัง หรือผู้ถือในกรณีที่ตัวเงินส่งจ่ายให้แก่ผู้ถือ
มาตรา ๙๐๕ ผู้ครอบครองตัวเงินที่มีการสัณหลังต่อเนื่องไม่ขาดสาย ถือเป็นผู้ทรงโดยชอบ แม้สัณหลังรายสุดท้ายจะเป็นสัณหลังลอย และหากมีการสัณหลังต่อจากสัณหลังลอย ให้ถือว่าผู้ลงชื่อในสัณหลังรายสุดท้ายเป็นผู้ได้ตัวเงินด้วยการสัณหลังลอย ส่วนคำสัณหลังที่ถูกขีดฆ่า ถือว่าไม่มีผล หากตัวเงินหลุดจากครอบครองไป ผู้ทรงที่พิสูจน์สิทธิได้ตามวิธีดังกล่าวไม่จำเป็นต้องสละตัว เว้นแต่ได้มาโดยทุจริตหรือประมาทเลินเล่อร้ายแรง ข้อนี้ใช้บังคับถึงผู้ทรงตัวเงินส่งจ่ายแก่ผู้ถือด้วย	
ตัวแลกเงิน	
มาตรา ๙๑๐ ตราสารที่ขาดรายการตามที่กฎหมายกำหนดไม่สมบูรณ์เป็นตัวแลกเงิน เว้นแต่ในกรณีดังนี้ ถ้าไม่ระบุเวลาใช้เงิน ให้ถือว่าชำระเมื่อเห็นตัว ถ้าไม่ระบุสถานที่ใช้เงิน ให้ถือเอาภูมิลำเนาของผู้จ่ายเป็นสถานที่ชำระ ถ้าไม่แสดงสถานที่ออกตัว ให้ถือว่าออก ณ ภูมิลำเนาของผู้ส่งจ่าย	มาตรา ๙๑๔ ผู้ส่งจ่ายหรือผู้สัณหลังตัวแลกเงินย่อมสัญญาว่า เมื่อตัวถูกยื่นโดยชอบ จะมีผู้รับรองและชำระเงินตามตัว หากไม่มีการรับรองหรือไม่จ่ายเงิน ผู้ส่งจ่ายหรือผู้สัณหลังต้องรับผิดชอบชำระแก่ผู้ทรงหรือผู้สัณหลังคนหลัง เมื่อได้ทำตามวิธีการไม่รับรองหรือไม่จ่ายเงินแล้ว
มาตรา ๙๑๕ ผู้ส่งจ่ายและผู้สัณหลังอาจกำหนดในตัวได้ว่า (๑) ลบล้างหรือจำกัดความรับผิดชอบของตนต่อผู้ทรง (๒) ยอมลดละหน้าที่บางอย่างหรือทั้งหมดที่ผู้ทรงพึงมีต่อตน	มาตรา ๙๑๖ ผู้ถูกฟ้องในมูลตัวแลกเงินไม่อาจต่อสู้ผู้ทรงด้วยข้อที่เกี่ยวเฉพาะระหว่างตนกับผู้ส่งจ่ายหรือผู้ทรงก่อน เว้นแต่มีการโอนด้วยการคบคิดฉ้อฉล
มาตรา ๙๑๗ ตัวแลกเงินทุกฉบับแม้ไม่ส่งจ่ายเพื่อเขาสั่ง ก็โอนได้ด้วยการสัณหลังและส่งมอบ หากมีคำว่า “เปลี่ยนมือไม่ได้” หรือข้อความทำนองเดียวกัน ตัวยังโอนได้แต่ด้วยผลเช่นการโอนสามัญ และตัวสามารถสัณหลังให้แก่ผู้จ่าย ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญาอื่น ๆ ได้ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ยังสัณหลังต่อไปได้อีก	มาตรา ๙๑๘ ตัวแลกเงินที่ส่งจ่ายแก่ผู้ถือ โอนได้ด้วยการส่งมอบเพียงอย่างเดียว



มาตรา ๙๑๙ คำสลักหลังต้องเขียนในตัวหรือใบประจำต่อและลงลายมือชื่อผู้สลักหลัง แม้ไม่ระบุชื่อผู้รับประโยชน์หรือเพียงลงลายมือชื่อกี่สมบูรณ์ ถือว่าเป็น “สลักหลังลอย”	มาตรา ๙๒๐ การสลักหลังโอนสิทธิทั้งหมดจากตัวแลกเงิน หากเป็นสลักหลังลอย ผู้ทรงอาจ (๑) กรอกชื่อผู้รับประโยชน์ (๒) สลักหลังต่อไปเป็นลอยหรือเจาะจงบุคคล (๓) โอนโดยส่งมอบโดยไม่กรอกชื่อและไม่สลักหลังเพิ่มเติม
มาตรา ๙๒๑ การสลักหลังตัวแลกเงินที่ส่งจ่ายแก่ผู้ถือ ถือเป็นการประกัน (อ่าวล) ให้แก่ผู้ส่งจ่าย	มาตรา ๙๒๓ ถ้าผู้สลักหลังระบุข้อความห้ามสลักหลังต่อไป ผู้สลักหลังนั้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลที่ได้รับตัวแลกเงินในภายหลังจากการสลักหลังนั้น
มาตรา ๙๓๘ อ่าวล ตัวแลกเงินอาจมีผู้ค้ำประกันเพื่อรับประกันการใช้เงินทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งเรียกว่า “อ่าวล” และผู้รับอ่าวลอาจเป็นบุคคลภายนอกหรือคู่สัญญาในตัวเงินก็ได้	มาตรา ๙๓๙ การรับอ่าวลทำโดยเขียนลงในตัวเงินหรือใบประจำต่อ ใช้ถ้อยคำว่า “ใช้ได้เป็นอ่าวล” หรือถ้อยคำทำนองเดียวกัน พร้อมลงลายมือชื่อผู้รับอ่าวล เพียงลงชื่อที่ด้านหน้าตัวเงินก็ถือว่าเป็นการรับอ่าวล เว้นแต่เป็นลายมือชื่อของผู้จ่ายหรือผู้ส่งจ่าย ต้องระบุว่ารับประกันผู้ใด หากไม่ระบุให้ถือว่ารับประกันผู้ส่งจ่าย
มาตรา ๙๔๐ ผู้รับอ่าวลต้องรับผิดชอบเหมือนบุคคลที่ตนประกัน แม้ความรับผิดชอบของผู้ถูกประกันจะตกเป็นโมฆะเพราะเหตุอื่น เว้นแต่เพราะผิดแบบระเบียบ สัญญาผู้รับอ่าวลก็ยังคงสมบูรณ์ หากผู้รับอ่าวลใช้เงินตามตัวแล้ว ย่อมมีสิทธิไล่เบียดจากผู้ประกันไว้และบุคคลที่รับผิดชอบผู้รับนั้น	มาตรา ๙๖๗ สิทธิไล่เบียดเพราะเขาไม่รับรองหรือไม่ใช้เงิน ในตัวแลกเงิน ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้สลักหลัง หรือผู้รับประกันด้วยอ่าวล ต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อผู้ทรง ผู้ทรงมีสิทธิเรียกร้องเอาความจากบุคคลเหล่านี้ได้ทั้งเรื่องตัวหรือรวมกัน โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินตามลำดับการผูกพัน สิทธินี้ยังใช้ได้กับบุคคลทุกคนที่ลงลายมือชื่อและถือเอาตัวเงิน เพื่อบังคับเอา กับผู้ที่ผูกพันก่อนตน การเรียกร้องเอาความจากคู่สัญญาคนหนึ่งไม่ตัดสิทธิที่จะเรียกร้องจากคู่สัญญาคนอื่น แม้จะอยู่ในลำดับภายหลังก็ตาม
มาตรา ๙๘๕ มาตราให้ใช้กับตัวแลกเงิน บทบัญญัติในหมวด ๒ ว่าด้วยตัวแลกเงิน ให้ใช้บังคับกับตัวสัญญาใช้เงินเท่าที่ไม่ขัดกับลักษณะของตราสารนี้ ได้แก่ มาตรา ๙๑๑, ๙๑๓, ๙๑๖, ๙๑๗, ๙๑๙, ๙๒๐, ๙๒๒-๙๒๖, ๙๓๘-๙๔๗, ๙๔๙, ๙๕๐, ๙๕๔-๙๕๙ และ ๙๖๗-๙๗๑ ถ้าเป็นตัวสัญญาใช้เงินที่ออกในต่างประเทศ ต้องใช้บทบัญญัติมาตรา ๙๖๐-๙๖๔, ๙๗๓ และ ๙๗๔ ด้วย	
เช็ค	
มาตรา ๙๘๘ เช็คต้องมีรายการดังต่อไปนี้ (๑) คำบอกชื่อว่าเป็นเช็ค (๒) คำสั่งที่ไม่มีเงื่อนไขให้ใช้เงินเป็นจำนวนแน่นอน (๓) ชื่อหรือยี่ห้อและสำนักงานของธนาคาร (๔) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับเงิน หรือข้อความว่าให้ใช้เงินแก่ผู้ถือ (๕) สถานที่ใช้เงิน	มาตรา ๙๘๙ บทบัญญัติในหมวด ๒ ว่าด้วยตัวแลกเงิน ให้ใช้บังคับกับเช็คเพียงเท่าที่ไม่ขัดกับสภาพของเช็ค คือ มาตรา ๙๑๐, ๙๑๔ ถึง ๙๒๓, ๙๒๕, ๙๒๖, ๙๓๘ ถึง ๙๔๐, ๙๔๕, ๙๔๖, ๙๕๙, ๙๖๗, ๙๗๑ ถ้าเช็คออกจากต่างประเทศ ให้ใช้บังคับตามมาตรา ๙๒๔, ๙๖๐ ถึง ๙๖๔, ๙๗๓ ถึง ๙๗๗, ๙๘๐



(๖) วันและสถานที่ออกเช็ค (๗) ลายมือชื่อผู้ส่งจ่าย	
มาตรา ๙๙๐ ผู้ทรงเช็คต้องยื่นเช็คแก่ธนาคารเพื่อใช้เงิน ถ้าเป็นเช็คในเมืองเดียวกันกับที่ออกเช็ค ต้องยื่นภายในหนึ่งเดือน ถ้าเป็นเช็คต่างเมืองต้องยื่นภายในสามเดือน หากไม่ยื่นภายในกำหนด ผู้ทรงสิทธิไต่เบี่ยผู้สลักหลังและเสียสิทธิที่มีต่อผู้ส่งจ่ายเพียงเท่าความเสียหายที่เกิดจากการละเลยนั้น ผู้ทรงเช็คที่ผู้ส่งจ่ายหลุดพ้นจากความรับผิดชอบแล้ว จะได้รับช่วงสิทธิของผู้ส่งจ่ายต่อธนาคาร	มาตรา ๙๙๑ ธนาคารต้องใช้เงินตามเช็คที่ผู้เคยค้าส่งจ่าย เว้นแต่กรณีดังนี้ (๑) ไม่มีเงินในบัญชีเพียงพอ (๒) เช็คยื่นใช้เกินหกเดือนนับแต่วันออก (๓) มีการบอกกล่าวไว้ว่าเช็คหายหรือถูกลักไป
มาตรา ๙๙๒ หน้าที่และอำนาจของธนาคารที่จะใช้เงินตามเช็คสิ้นสุดลงเมื่อ (๑) มีคำห้ามใช้เงิน (๒) รู้ว่าผู้ส่งจ่ายตาย (๓) รู้ว่าศาลสั่งรักษาทรัพย์ชั่วคราว หรือสั่งล้มละลายและได้ประกาศโฆษณาแล้ว	มาตรา ๙๙๓ หากธนาคารลงลายมือชื่อรับรองบนเช็ค เช่น “ใช้ได้” หรือ “ใช้เงินได้” ธนาคารต้องรับผิดชอบในฐานะลูกหนี้ขั้นต้น ถ้าผู้ทรงเป็นผู้จัดให้ธนาคารรับรอง ผู้ส่งจ่ายและผู้สลักหลังทั้งหมดพ้นความรับผิดชอบ แต่ถ้าธนาคารรับรองตามคำขอของผู้ส่งจ่าย ผู้ส่งจ่ายและผู้สลักหลังยังคงต้องรับผิดชอบอยู่
มาตรา ๙๙๔ เช็คที่มีเส้นขนานคู่ด้านหน้า เรียกว่าเช็คขีดคร่อมทั่วไป จะใช้เงินได้เฉพาะกับธนาคาร ถ้ามีชื่อธนาคารระบุระหว่างเส้น เรียกว่าเช็คขีดคร่อมเฉพาะ จะใช้เงินได้เฉพาะธนาคารนั้น	มาตรา ๙๙๕ (๑) เช็คไม่มีขีดคร่อม ผู้ส่งจ่ายหรือผู้ทรงอาจขีดคร่อมเป็นทั่วไปหรือเฉพาะได้ (๒) เช็คขีดคร่อมทั่วไป ผู้ทรงอาจเปลี่ยนเป็นเฉพาะได้ (๓) เช็คขีดคร่อมทั่วไปหรือเฉพาะ ผู้ทรงอาจเดิมคำว่า “ห้ามเปลี่ยนมือ” ได้ (๔) เช็คขีดคร่อมเฉพาะให้ธนาคารใด ธนาคารนั้นอาจขีดคร่อมเฉพาะซ้ำให้ธนาคารอื่นเพื่อเรียกเก็บเงินได้ (๕) เช็คไม่มีขีดคร่อมหรือขีดคร่อมทั่วไป หากส่งไปยังธนาคารเพื่อเรียกเก็บ ธนาคารนั้นอาจขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ตนเองได้
มาตรา ๙๙๙ ผู้ที่ได้เช็คขีดคร่อมซึ่งมีคำว่า “ห้ามเปลี่ยนมือ” จะมีสิทธิในเช็คนั้นไม่เกินกว่าสิทธิของผู้ที่ตนได้รับเช็คมาจาก และไม่อาจโอนสิทธิให้ผู้อื่นเกินกว่าที่ตนมี	มาตรา ๑๐๐๑ อายุความ ห้ามฟ้องผู้รับรองตัวแลกเงิน หรือผู้ออกตัวสัญญาใช้เงิน เมื่อพ้นกำหนดสามปีนับแต่วันตัวถึงกำหนดใช้เงิน
มาตรา ๑๐๐๒ ห้ามฟ้องผู้สลักหลังและผู้ส่งจ่ายโดยผู้ทรงตัวเงิน เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ลงคำคัดค้านตามกำหนดเวลา หรือหากตัวมีข้อกำหนดว่า “ไม่จำเป็นต้องมีคำคัดค้าน” ให้นับหนึ่งปีจากวันที่ตัวถึงกำหนด	มาตรา ๑๐๐๓ ห้ามฟ้องกันระหว่างผู้สลักหลังเอง หรือฟ้องผู้ส่งจ่ายไต่เบี่ย เมื่อพ้นหกเดือนนับแต่วันที่ผู้สลักหลังถือเอาตัวและใช้เงิน หรือจากวันที่ผู้สลักหลังถูกฟ้อง
ตัวเงินปลอม ตัวเงินถูกลัก และตัวเงินหาย	
มาตรา ๑๐๐๗ ถ้าตัวเงินหรือคำรับรองตัวเงินถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงในข้อสำคัญโดยที่คู่สัญญาผู้ต้องรับผิดชอบตัวไม่ได้ยินยอมทุกคน ตัวนั้นเป็นอันเสีย เว้นแต่จะใช้ได้กับผู้ที่ทำหรือยินยอมการแก้ไขนั้น รวมถึงผู้สลักหลังภายหลังการแก้ไข	มาตรา ๑๐๐๘ ลายมือชื่อในตัวเงินที่เป็นปลอม หรือลงโดยไม่มีอำนาจ เป็นอันใช้ไม่ได้ ไม่อาจอ้างสิทธิหรือบังคับแก่คู่สัญญาใดได้ เว้นแต่ผู้ถูกบังคับจะต้องตัดสินใจโดยไม่ให้อภัยลายมือชื่อปลอม หรือข้อลงชื่อปราศจากอำนาจขึ้นต่อสู้ อย่างไรก็ดี การให้สัตยาบันแก่ลายมือชื่อที่ลงโดยปราศจากอำนาจ แต่ไม่ถึงกับเป็นปลอม ย่อมยังคงใช้ได้



แต่ถ้าความเปลี่ยนแปลงไม่ประจักษ์ และตัวอยู่ในมือผู้ทรงโดยชอบ ผู้ทรงมีสิทธิใช้ตัวเสมือนมิได้มีการแก้ไข และบังคับใช้เงินได้ตามเนื้อความเดิม การแก้ไขที่ถือว่าเป็นข้อสำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงวันที่จำนวนเงิน เวลาใช้เงิน สถานที่ใช้เงิน หรือการเพิ่มสถานที่ใช้เงินในตัวที่รับรองทั่วไปโดยผู้รับรองไม่ยินยอม	
มาตรา ๑๐๐๙ หากมีผู้นำตัวเงินชนิดใช้ตามสั่งเมื่อทวงถามมาเบิกจากธนาคาร และธนาคารจ่ายเงินไปโดยสุจริตและไม่ประมาท ธนาคารไม่ต้องพิสูจน์ว่าการสลักหลังเป็นการทำโดยผู้มีอำนาจ แม้การสลักหลังจะเป็นปลอมหรือปราศจากอำนาจก็ตาม ถือว่าธนาคารได้จ่ายถูกต้องตามระเบียบ	



ย่อมาตรา เนติแพ่ง ข้อ7 ห้างหุ้นส่วน บริษัท	
มาตรา ๑๐๑๒ สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท คือสัญญาที่บุคคลสองคนขึ้นไปตกลงทำกิจการร่วมกัน เพื่อแบ่งปันกำไรจากกิจการนั้น	มาตรา ๑๐๑๓ ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทแบ่งเป็นสามประเภท คือ (๑) ห้างหุ้นส่วนสามัญ (๒) ห้างหุ้นส่วนจำกัด (๓) บริษัทจำกัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญ	
มาตรา ๑๐๒๕ ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือห้างหุ้นส่วนที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันในหนี้ทั้งหมดของหุ้นส่วนโดยไม่จำกัด	มาตรา ๑๐๒๙ นำทรัพย์สินมาใช้เป็นการลงหุ้น ถ้าหุ้นส่วนคนใดนำทรัพย์สินมาใช้เป็นการลงหุ้น ความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นส่วนนั้นกับห้างหุ้นส่วนในเรื่องการส่งมอบ การซ่อมแซม ความรับผิดชอบเพื่อชำระดอกเบี้ย หรือการรอนสิทธิ รวมถึงช้อยกเว้นความรับผิดชอบ ให้บังคับตามบทบัญญัติว่าด้วยเช่าทรัพย์สิน
มาตรา ๑๐๓๐ โอนทรัพย์สินมาใช้เป็นการลงหุ้น ถ้าหุ้นส่วนคนใดโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินมาใช้เป็นการลงหุ้น ความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นส่วนนั้นกับห้างหุ้นส่วนในเรื่องการส่งมอบ การซ่อมแซม ความรับผิดชอบเพื่อชำระดอกเบี้ย หรือการรอนสิทธิ รวมถึงช้อยกเว้นความรับผิดชอบ ให้บังคับตามบทบัญญัติว่าด้วยซื้อขาย	มาตรา ๑๐๓๓ สิทธิจัดการได้ ถ้าหุ้นส่วนไม่ได้ตกลงกันเรื่องการจัดการห้าง หุ้นส่วนทุกคนย่อมมีสิทธิจัดการได้ แต่ถ้าหุ้นส่วนคนหนึ่งจะทำสัญญาใดแล้วมีอีกคนทักท้วง ก็ไม่อาจทำได้ ในกรณีนี้ ให้ถือว่าหุ้นส่วนทุกคนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
มาตรา ๑๐๓๕ จัดการที่ทักท้วงไม่ได้ ถ้าตกลงให้หุ้นส่วนหลายคนจัดการห้างหุ้นส่วน หุ้นส่วนผู้จัดการแต่ละคนสามารถจัดการได้ แต่จะทำการใดที่หุ้นส่วนผู้จัดการอีกคนหนึ่งทักท้วงไม่ได้	มาตรา ๑๐๓๘ ห้ามประกอบกิจการแข่งขัน ผู้เป็นหุ้นส่วนห้ามประกอบกิจการที่มีสภาพเหมือนและแข่งขันกับห้างหุ้นส่วน ไม่ว่าทำเพื่อตนหรือผู้อื่น หากไม่ได้รับความยินยอม ถ้าฝ่าฝืน มีสิทธิเรียกเอาค่าไรที่ได้ทั้งหมด หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหาย แต่ห้ามฟ้องเมื่อพ้น ๑ ปีนับแต่วันฝ่าฝืน
มาตรา ๑๐๔๙ ผู้เป็นหุ้นส่วนจะถือเอาสิทธิใด ๆ แก่บุคคลภายนอกในกิจการค้าขาย ซึ่งไม่ปรากฏชื่อของตนนั้นหาได้ไม่	มาตรา ๑๐๕๐ หุ้นส่วนผูกพันร่วมกัน การใดที่ผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งทำไปตามปกติการค้าของห้างหุ้นส่วน หุ้นส่วนทุกคนต้องผูกพันและรับผิดชอบร่วมกันไม่จำกัดจำนวนในการชำระหนี้ที่เกิดจากการนั้น
มาตรา ๑๐๕๑ รับผิดชอบในหนี้ก่อนออก หุ้นส่วนที่ออกไปแล้วยังคงต้องรับผิดชอบในหนี้ที่ห้างหุ้นส่วนก่อขึ้นก่อนออก	มาตรา ๑๐๕๒ รับผิดชอบในหนี้ก่อนเข้า ผู้เข้าเป็นหุ้นส่วนใหม่ต้องรับผิดชอบในหนี้ที่ห้างหุ้นส่วนก่อขึ้นก่อนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนด้วย
มาตรา ๑๐๕๓ ห้างหุ้นส่วนที่ไม่ได้จดทะเบียน ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนไม่ผูกพันบุคคลภายนอก	มาตรา ๑๐๕๔ ใช้ชื่อตนตั้งชื่อ ผู้ใดแสดงตนหรือยินยอมให้ใช้ชื่อว่าเป็นหุ้นส่วน ย่อมต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเสมือนเป็นหุ้นส่วน ถ้าหุ้นส่วนตายแล้ว ห้างหุ้นส่วนยังใช้ชื่อเดิมหรือชื่อผู้ตายต่อไป กองมรดกของผู้ตายไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้ที่เกิดหลังการตาย
มาตรา ๑๐๕๕ ห้างหุ้นส่วนสามัญเลิกกันได้ในกรณีดังนี้ (๑) มีเหตุเลิกตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (๒) สัญญามีกำหนดเวลา เมื่อครบกำหนดนั้น (๓) สัญญาทำเพื่อกิจการเฉพาะ เมื่อเสร็จกิจการนั้น (๔) หุ้นส่วนคนใดบอกกล่าวเลิกตามมาตรา ๑๐๕๖ (๕) หุ้นส่วนคนใดตาย ล้มละลาย หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ	มาตรา ๑๐๖๖ หุ้นส่วนจดทะเบียนห้ามประกอบกิจการแข่งขัน หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้ามทำกิจการที่เหมือนและแข่งขันกับห้าง ไม่ว่าทำเพื่อตน ผู้อื่น หรือไปเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างอื่นที่ทำกิจการเหมือนและแข่งขัน เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากหุ้นส่วนทั้งหมด



	ข้อห้ามนี้ไม่ใช่ หากหุ้นส่วนทั้งหลายรู้อยู่แล้วตอนจดทะเบียนว่ามีหุ้นส่วนทำกิจการหรือเป็นหุ้นส่วนในทางอื่นที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน และสัญญาไม่ได้บังคับให้ถอนตัวออก
มาตรา ๑๐๖๘ หุ้นจัด รับผิดในหนี้ก่อนออก หุ้นส่วนที่ออกจากห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ยังต้องรับผิดในหนี้ที่ห้างก่อขึ้นก่อนออก แต่จำกัดเพียง ๒ ปี นับแต่วันออกจากหุ้นส่วน	มาตรา ๑๐๗๐ โดนบังคับหนี้ หากห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนผิดนัด เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกชำระหนี้จากหุ้นส่วนคนใดก็ได้
มาตรา ๑๐๗๑ ในกรณีดังกล่าว หากหุ้นส่วนพิสูจน์ได้ว่า (๑) สินทรัพย์ของห้างยังพอชำระหนี้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน และ (๒) การบังคับเอาจากห้างไม่เป็นการยาก ศาลอาจสั่งให้ใช้สินทรัพย์ของห้างชำระหนี้ก่อน ตามที่เห็นสมควร	
ห้างหุ้นส่วนจำกัด	
มาตรา ๑๐๗๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือห้างหุ้นส่วนที่มีผู้เป็นหุ้นส่วน ๒ จำพวก คือ (๑) หุ้นส่วนที่รับผิดจำกัด ไม่เกินจำนวนเงินที่ตนรับจะลงหุ้น (๒) หุ้นส่วนที่ต้องรับผิดร่วมกันในหนี้ทั้งหมดโดยไม่จำกัดจำนวน	มาตรา ๑๐๗๔ หุ้นส่วนลาออก หุ้นส่วนผู้จัดการจะลาออก ต้องยื่นใบลาออกต่อหุ้นส่วนผู้จัดการอีกคน การลาออกมีผลเมื่ออีกฝ่ายได้รับ ถ้ามีหุ้นส่วนผู้จัดการเพียงคนเดียว ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้หุ้นส่วนคนหนึ่งทราบ เพื่อนัดประชุมตั้งผู้จัดการใหม่ พร้อมแนบใบลาออก การลาออกมีผลเมื่อผู้รับได้รับ ผู้ลาออกอาจแจ้งการลาออกต่อนายทะเบียนด้วยก็ได้
มาตรา ๑๐๗๙ หนี้ก่อนจด ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ยังไม่จดทะเบียน ให้ถือเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดร่วมกันไม่จำกัดจำนวนจนกว่าจะจดทะเบียน	มาตรา ๑๐๘๐ บทที่ยืมใช้จากห้างหุ้นส่วนสามัญ บทบัญญัติห้างหุ้นส่วนสามัญให้นำมาใช้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด เว้นแต่ที่แก้ไขไว้ในหมวดนี้ ถ้ามีหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดหลายคน ให้ใช้บทบัญญัติห้างหุ้นส่วนสามัญบังคับความสัมพันธ์ระหว่างกันและกับห้างหุ้นส่วน
มาตรา ๑๐๘๑ ห้ามนำชื่อหุ้นส่วนจำกัดมาตั้งชื่อ ห้ามนำชื่อหุ้นส่วนจำกัดมาตั้งชื่อความรับผิดมาใช้เป็นชื่อห้าง	มาตรา ๑๐๘๒ ความรับผิดเอาชื่อมาตั้ง ถ้าหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดยินยอมให้ใช้ชื่อเป็นชื่อห้าง ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเสมือนหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด แต่ระหว่างหุ้นส่วนกัน ให้เป็นไปตามสัญญาหุ้นส่วน
มาตรา ๑๐๘๗ ตั้งผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องให้หุ้นส่วนจำกัดความรับผิดเป็นผู้จัดการเท่านั้น	มาตรา ๑๐๘๘ สอดเข้าจัดการแทนห้าง หุ้นส่วนจำกัดความรับผิดที่เข้าไปจัดการงานของห้าง ต้องรับผิดร่วมกันในหนี้ทั้งหมดโดยไม่จำกัดจำนวน แต่การให้ความเห็น แนะนำ หรือออกเสียงเลือกตั้งและถอดถอนผู้จัดการตามสัญญาหุ้นส่วน ไม่นับว่าเป็นการจัดการงาน
มาตรา ๑๐๙๐ หุ้นส่วนจำกัดประกอบการค้าแข่งได้ หุ้นส่วนจำกัดความรับผิดอาจทำการค้าเพื่อประโยชน์ตนหรือผู้อื่นได้ แม้จะเป็นกิจการเช่นเดียวกับของห้างหุ้นส่วนก็ไม่ห้าม	มาตรา ๑๐๙๕ ฟ้องห้าง ถ้าห้างยังไม่เลิก เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิฟ้องหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด แต่เมื่อห้างเลิกแล้ว เจ้าหนี้ฟ้องหุ้นส่วนจำกัดได้เพียงดังนี้ (๑) เงินลงหุ้นที่ยังค้างส่ง (๒) เงินลงหุ้นที่ถอนออกไปจากทรัพย์สินห้าง (๓) เงินปันผลและดอกเบี้ยที่ได้รับไปโดยทุจริตหรือฝ่าฝืนกฎหมาย



บริษัทจำกัด	
มาตรา ๑๐๙๖ ความรับผิดผู้ถือหุ้น บริษัทจำกัด คือบริษัทที่แบ่งทุนเป็นหุ้นมูลค่าเท่ากัน ผู้ถือหุ้นแต่ละคน รับผิดชอบจำกัดเพียงจำนวนเงินที่ยังส่งไม่ครบค่าหุ้นที่ตนถือ	มาตรา ๑๑๒๗ ออกหุ้น บริษัทต้องออกใบหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทุกคน จะเรียกค่าธรรมเนียมได้ แต่ไม่เกิน ๑๐ บาท
มาตรา ๑๑๒๘ องค์ประกอบใบหุ้น ใบหุ้นต้องมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อย ๑ คน และตราบริษัทถ้ามี โดยต้องระบุ (๑) ชื่อบริษัท (๒) เลขหมายหุ้น (๓) มูลค่าหุ้น (๔) จำนวนเงินค่าหุ้นที่ชำระแล้ว ถ้ายังไม่ครบ (๕) ชื่อผู้ถือหุ้น หรือข้อความว่าออกให้แก่ผู้ถือ	มาตรา ๑๑๒๙ โอนหุ้น หุ้นโอนได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม เว้นแต่หุ้นระบุชื่อที่ข้อบังคับ กำหนดไว้ การโอนหุ้นระบุชื่อต้องทำเป็นหนังสือ มีลายมือชื่อผู้โอน ผู้รับโอน และพยานอย่างน้อย ๑ คน พร้อมระบุเลขหมายหุ้น มิฉะนั้นเป็นโมฆะ จะมีผลต่อบริษัทหรือบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อจดแจ้งชื่อและที่อยู่ ผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหุ้น
มาตรา ๑๑๓๓ หุ้นที่ยังส่งเงินไม่ครบ หุ้นที่ยังส่งเงินไม่ครบ หากมีการโอน ผู้โอนยังต้องรับผิดชอบในส่วนเงินที่ยัง ค้าง แต่มีข้อยกเว้นดังนี้ (๑) ผู้โอนไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้ที่เกิดขึ้นหลังโอน (๒) ผู้โอนไม่ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ เว้นแต่ศาลเห็นว่าผู้ถือหุ้นที่เหลือไม่ สามารถชำระหนี้ได้ การฟ้องผู้โอนให้รับผิดชอบ ต้องทำภายใน ๒ ปีนับแต่วันจดทะเบียนการโอน ในทะเบียนผู้ถือหุ้น	มาตรา ๑๑๓๕ โอนหุ้นผู้ถือ หุ้นที่มีใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือนั้น โอนได้ด้วยการส่งมอบใบหุ้นเท่านั้น
มาตรา ๑๑๖๘ กรรมการรับผิดชอบ กรรมการต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังเหมือนบุคคลค้าขาย และ ต้องร่วมกันรับผิดชอบในเรื่องดังนี้ (๑) เงินค่าหุ้นต้องมีการชำระจริง (๒) จัดทำและเก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารตามกฎหมาย (๓) แจกเงินปันผลหรือดอกเบี้ยให้ถูกต้องตามกฎหมาย (๔) บริหารตามมติที่ประชุมใหญ่ ห้ามกรรมการทำการค้าที่เหมือนและแข่งขันกับบริษัท ไม่ว่าทำเพื่อ ตน ผู้อื่น หรือไปเข้าหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่ ยินยอม บทนี้ใช้กับผู้แทนของกรรมการด้วย	มาตรา ๑๑๖๙ ฟ้องกรรมการ ถ้ากรรมการทำให้บริษัทเสียหาย บริษัทอาจฟ้องเรียกค่าสินไหม หรือ ถ้าบริษัทไม่ฟ้อง ผู้ถือหุ้นคนใดก็ฟ้องได้ อีกทั้งเจ้าหนี้ของบริษัทยังมีสิทธิเรียกร้องแทนบริษัทได้ในขอบเขตที่ ยังเป็นเจ้าหนี้อยู่
มาตรา ๑๑๗๑ ประชุมใหญ่ ต้องมีการประชุมใหญ่ครั้งแรกภายใน ๖ เดือนนับแต่วันจดทะเบียน และต่อไปอย่างน้อยทุก ๑๒ เดือน เรียกว่า " ประชุมสามัญ " ส่วนการประชุมใหญ่อื่นเรียกว่า " ประชุมวิสามัญ "	มาตรา ๑๑๗๒ กรรมการเรียกประชุมวิสามัญ กรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ หากบริษัทขาดทุนถึงกึ่ง หนึ่งของทุน ต้องเรียกประชุมวิสามัญทันทีเพื่อแจ้งผู้ถือหุ้น
มาตรา ๑๑๗๓ ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญ ต้องเรียกประชุมวิสามัญเมื่อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของหุ้น ทั้งหมดเข้าชื่อทำหนังสือร้องขอ โดยต้องระบุวัตถุประสงค์การประชุม ในหนังสือร้องขอนั้น	มาตรา ๑๑๗๔ เวลาเรียกประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นยื่นคำร้องขอประชุมวิสามัญ กรรมการต้องเรียกประชุม โดยเร็ว หากไม่เรียกภายใน ๓๐ วัน ผู้ถือหุ้นผู้ร้องหรือผู้ถือหุ้นอื่นที่รวม ได้ตามจำนวนกฎหมายกำหนด อาจเรียกประชุมเองได้



มาตรา ๑๑๗๕ คำบอกกล่าว การเรียกประชุมใหญ่ ต้องส่งคำบอกกล่าวทางไปรษณีย์ถึงผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ๗ วันก่อนประชุม หากบริษัทมีหุ้นออกให้แก่ผู้ถือ ต้องโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อย ๑ ครั้ง หรือในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายกระทรวง ไม่น้อยกว่า ๗ วัน และถ้าเป็นการประชุมเพื่อลงมติพิเศษ ต้องทำไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน คำบอกกล่าวต้องระบุสถานที่ วัน เวลา เรื่องที่จะประชุม และหากเป็นมติพิเศษ ต้องระบุข้อความที่จะให้ลงมติด้วย	มาตรา ๑๑๗๘ องค์ประชุม การประชุมใหญ่ต้องมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ๒ คน และรวมจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของทุนบริษัท จึงจะลงมติได้
มาตรา ๑๑๗๙ ไม่ครบองค์ หากครบชั่วโมงหลังเวลานัดแล้ว ยังไม่ครบองค์ประชุมตามมาตรา ๑๑๗๘ ถ้าเป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้เลิกประชุม ถ้าไม่ใช้การประชุมที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ต้องเรียกประชุมใหม่ภายใน ๑๔ วัน และครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม	มาตรา ๑๑๘๒ ลงคะแนน หากลงคะแนนด้วยการชูมือ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนที่เข้าประชุมเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นถือว่ามี ๑ คะแนนเสียง แต่ถ้าลงคะแนนลับ ผู้ถือหุ้นจะมี ๑ คะแนนเสียงต่อหุ้นหนึ่งที่ตนถือ
มาตรา ๑๑๙๐ การลงมติ การลงมติในที่ประชุมใหญ่ให้ใช้วิธีชูมือ เว้นแต่มีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย ๒ คนร้องขอให้ลงคะแนนลับก่อนหรือในขณะประกาศผล	มาตรา ๑๑๙๔ มติพิเศษ เรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้ทำโดยมติพิเศษ ที่ประชุมใหญ่ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
มาตรา ๑๑๙๕ เพิกถอนมติ หากการประชุมใหญ่ถูกนัด ประชุม หรือมีมติฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท เมื่อกรรมการหรือผู้ถือหุ้นร้อง ศาลอาจเพิกถอนมติดังกล่าวได้ แต่ต้องร้องภายใน ๑ เดือนนับแต่วันลงมติ	มาตรา ๑๒๓๖ บริษัทจำกัดเลิก บริษัทจำกัดเลิกกันได้ในกรณีดังนี้ (๑) มีเหตุเลิกตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ (๒) ตั้งขึ้นกำหนดเวลาไว้ เมื่อครบกำหนด (๓) ตั้งขึ้นเพื่อกิจการเฉพาะ เมื่อเสร็จกิจการนั้น (๔) มีมติพิเศษให้เลิก (๕) บริษัทล้มละลาย



ย่อมาตรา เนติแพ่ง ข้อ8 ครอบครัว มรดก	
ครอบครัว	
การหมั้น	
มาตรา ๑๔๓๕ เงื่อนไขการหมั้น การหมั้นทำได้เมื่อคู่หมั้นทั้งสองมีอายุครบ ๑๘ ปี หากฝ่าฝืนถือเป็นโมฆะ	มาตรา ๑๔๓๗ สมบูรณ์การหมั้น สิ้นสุด การคืน การหมั้นสมบูรณ์เมื่อผู้หมั้นส่งมอบหรือโอนของหมั้นให้แก่ผู้รับหมั้นเป็นหลักฐานว่าจะสมรส ของหมั้นตกเป็นสิทธิของผู้รับหมั้น สิ้นสุด คือทรัพย์สินที่ผู้หมั้นให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองของผู้รับหมั้น เพื่อตอบแทนการยอมสมรส หากไม่มีการสมรสเพราะเหตุสำคัญที่เกิดจากผู้รับหมั้น หรือเพราะพฤติการณ์ที่ผู้รับหมั้นต้องรับผิดชอบ ผู้หมั้นเรียกคืนสินสอดได้ การคืนของหมั้นหรือสินสอด ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๔๑๒ ถึง ๔๑๘ เรื่องลามิควรรได้มาใช้โดยอนุโลม
มาตรา ๑๔๓๙ ผิดสัญญาหมั้น หากฝ่ายใดผิดสัญญาหมั้น อีกฝ่ายมีสิทธิเรียกค่าทดแทน และถ้าผู้รับหมั้นเป็นฝ่ายผิด ต้องคืนของหมั้นแก่ผู้หมั้นด้วย	มาตรา ๑๔๔๐ ค่าทดแทนเรียก ค่าทดแทนเรียกได้ดังนี้ (๑) ความเสียหายต่อกายหรือชื่อเสียงของคู่หมั้น (๒) ความเสียหายจากค่าใช้จ่ายหรือหนี้ที่เกิดจากการเตรียมสมรสโดยสุจริตและสมควร (๓) ความเสียหายจากการจัดการทรัพย์สินหรือการงานโดยคาดหมายว่าจะสมรส ถ้าผู้รับหมั้นมีสิทธิได้ค่าทดแทน ศาลอาจกำหนดให้ของหมั้นเป็นค่าทดแทนทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกำหนดค่าทดแทนโดยไม่คำนึงถึงของหมั้นก็ได้
มาตรา ๑๔๔๑ หากคู่หมั้นฝ่ายหนึ่งตายก่อนสมรส อีกฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าทดแทน และของหมั้นหรือสินสอดไม่ต้องคืน ไม่ว่าฝ่ายใดจะตาย	มาตรา ๑๔๔๒ บอกละสัญญาและเรียกคืนของหมั้น หากมีเหตุสำคัญเกิดแก่ผู้รับหมั้น ทำให้ผู้รับหมั้นไม่สมควรสมรส ผู้หมั้นมีสิทธิบอกละสัญญาและเรียกคืนของหมั้นได้
มาตรา ๑๔๔๓ ผู้รับหมั้นไม่สมควรสมรส หากมีเหตุสำคัญเกิดแก่ผู้หมั้น ทำให้ผู้รับหมั้นไม่สมควรสมรส ผู้รับหมั้นบอกละสัญญาได้โดยไม่ต้องคืนของหมั้น	มาตรา ๑๔๔๔ ชั่วร้ายแรง หากคู่หมั้นบอกละเพราะการกระทำชั่วร้ายแรงของอีกฝ่ายที่เกิดหลังการหมั้น คู่หมั้นผู้กระทำผิดต้องชดใช้ค่าทดแทนเสมือนเป็นฝ่ายผิดสัญญาหมั้น
เงื่อนไขแห่งการสมรส	
มาตรา ๑๔๔๘ อายุ การสมรสทำได้เมื่อคู่สมรสทั้งสองมีอายุครบ ๑๘ ปี แต่ศาลอาจอนุญาตให้สมรสก่อนอายุนี้ได้	มาตรา ๑๔๔๙ วิกลจริต การสมรสทำไม่ได้ถ้าฝ่ายใดวิกลจริตหรือถูกศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถ
มาตรา ๑๔๕๐ ญาติสืบสายโลหิต ญาติสืบสายโลหิตโดยตรง หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา ร่วมบิดาหรือมารดา จะสมรสกันไม่ได้ ไม่ว่าญาติโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่	มาตรา ๑๔๕๑ บุตรบุญธรรม ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมสมรสกันไม่ได้
มาตรา ๑๔๕๒ สมรสซ้อน บุคคลที่มีคู่สมรสอยู่แล้วจะสมรสใหม่ไม่ได้	



	มาตรา ๑๔๕๓ สมรสใหม่ หญิงที่การสมรสสิ้นสุดต้องรอน้อย ๓๐๐ วันจึงจะสมรสใหม่ เว้นแต่ (๑) ได้คลอดบุตรแล้ว (๒) สมรสกับคู่สมรสเดิม (๓) มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ (๔) ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้สมรสได้
มาตรา ๑๔๕๔ ผู้เยาว์ ผู้เยาว์สมรส ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๑๔๓๖ โดยอนุโลม	มาตรา ๑๔๕๕ ความยินยอม การให้ความยินยอมสมรสทำได้โดย (๑) ลงลายมือชื่อในทะเบียน (๒) ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม (๓) หากจำเป็น อาจให้ด้วยวาจาต่อหน้าพยานอย่างน้อย ๒ คน ความยินยอมเมื่อให้แล้วถอนกลับไม่ได้
มาตรา ๑๔๕๗ การสมรสมีผลตามกฎหมายเมื่อจดทะเบียนเท่านั้น	มาตรา ๑๔๕๘ ยินยอม การสมรสต้องยินยอมกัน และแสดงต่อหน้านายทะเบียน ซึ่งต้องบันทึกไว้
มาตรา ๑๔๖๑ ช่วยเหลืออุปการะ คู่สมรสต้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะ	
ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา	
มาตรา ๑๔๖๕ หากคู่สมรสไม่ได้ทำสัญญาทรัพย์สินก่อนสมรส ให้บังคับตามบทบัญญัติในหมวดนี้ ถ้าสัญญาก่อนสมรสขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดี หรือกำหนดให้ใช้กฎหมายต่างประเทศ ข้อความนั้นเป็นโมฆะ	มาตรา ๑๔๖๖ สัญญาก่อนสมรส สัญญาก่อนสมรสเป็นโมฆะ หากไม่จดทะเบียนในทะเบียนสมรสพร้อมการจดทะเบียนสมรส หรือไม่ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สมรสและพยานอย่างน้อย ๒ คน แนบไว้ท้ายทะเบียนสมรสและจดทะเบียนในทะเบียนสมรส
มาตรา ๑๔๖๙ สัญญาทรัพย์สินที่คู่สมรสทำต่อกัน ระหว่างสมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกล้างได้ตลอดเวลาที่สมรสอยู่ หรือภายใน ๑ ปีนับแต่สิ้นสมรส แต่ต้องไม่กระทบสิทธิของบุคคลภายนอกที่สุจริต	มาตรา ๑๔๗๑ สิ้นส่วนตัว (๑) ทรัพย์สินที่อยู่ก่อนสมรส (๒) เครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับตามฐานะ หรือเครื่องมือจำเป็นในการประกอบอาชีพของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (๓) ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสโดยมรดกหรือการให้โดยเสนหา (๔) ของหมั้น
มาตรา ๑๔๗๒ หากสิ้นส่วนตัวถูกแลกเปลี่ยน ซื้อ หรือขายเป็นเงิน ทรัพย์สินหรือเงินที่ได้มาเป็นสิ้นส่วนตัว หากสิ้นส่วนตัวถูกทำลายแล้วได้ทรัพย์สินหรือเงินชดเชย ทรัพย์สินหรือเงินนั้นก็เป็นสิ้นส่วนตัว	มาตรา ๑๔๗๓ การจัดการ สิ้นส่วนตัว คู่สมรสฝ่ายใดเป็นผู้จัดการเอง
มาตรา ๑๔๗๔ สิ้นสมรส (๑) ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรส (๒) ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือการให้เป็นหนังสือที่ระบุว่าสิ้นสมรส	มาตรา ๑๔๗๖ การจัดการ การจัดการสิ้นสมรสต้องทำร่วมกันหรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายในกรณีดังนี้



(๓) ดอกผลของสินส่วนตัว ถ้ามีข้อสงสัย ให้สันนิษฐานว่าเป็นสินสมรส	(๑) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จำนอง ปลดจำนอง หรือโอน สิทธิจำนองในอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่จำนองได้ (๒) ก่อหรือยกเลิกภาระจำยอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน หรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ (๓) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกิน ๓ ปี (๔) ให้กู้ยืมเงิน (๕) ให้โดยเสน่หา เว้นแต่ที่สมควรแก่ฐานะครอบครัว การกุศล สังคม หรือหน้าที่ธรรมจรรยา (๖) ประนีประนอมยอมความ (๗) มอบข้อพิพาทให้อະณุญาตตุลาการชี้ขาด (๘) นำทรัพย์สินไปเป็นประกันต่อเจ้าพนักงานหรือศาล นอกจากกรณีดังกล่าว คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจัดการสินสมรสได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากอีกฝ่าย
มาตรา ๑๔๘๐ ความยินยอม หากการจัดการสินสมรสที่ต้องทำร่วมกันหรือได้รับความยินยอมตามมาตรา ๑๔๗๖ ถูกทำโดยฝ่ายหนึ่งเพียงลำพังหรือโดยไม่มีความยินยอม อีกฝ่ายอาจฟ้องศาลเพิกถอนได้ เว้นแต่ได้ให้สัตยาบันแล้ว หรือบุคคลภายนอกได้กระทำโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน การฟ้องเพิกถอนต้องทำภายใน ๑ ปีนับแต่รู้เหตุ หรือภายใน ๑๐ ปีนับแต่วันที่ทำนิติกรรม	
มาตรา ๑๔๘๑ คู่สมรสฝ่ายใดไม่มีสิทธิทำพินัยกรรมยกสินสมรสเกินกว่าส่วนของตนให้ผู้อื่นได้	มาตรา ๑๔๙๐ หนี้ระหว่างสมรส หนี้ที่คู่สมรสต้องร่วมรับผิดชอบ รวมถึงหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างสมรส ดังนี้ (๑) หนี้เกี่ยวกับการจัดการบ้านเรือน สิ่งจำเป็นของครอบครัว การเลี้ยงดู รักษาพยาบาล และการศึกษาของบุตรตามสมควร (๒) หนี้เกี่ยวกับสินสมรส (๓) หนี้จากการทำงานที่ทำร่วมกัน (๔) หนี้ที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งก่อเพื่อตนเอง แต่อีกฝ่ายให้สัตยาบัน
มาตรา ๑๔๙๑ หากคู่สมรสฝ่ายใดถูกพิพากษาล้มละลาย สินสมรสย่อมแยกจากกันโดยอัตโนมัติตั้งแต่วันที่ศาลพิพากษา	มาตรา ๑๔๙๒ เมื่อมีการแยกสินสมรสตามมาตรา ๑๔๘๔ วรรคสอง มาตรา ๑๔๙๑ หรือมาตรา ๑๕๔๘/๑๗ วรรคสอง ทรัพย์สินที่แยกออกเป็นสินส่วนตัวของคู่สมรสฝ่ายนั้น และทรัพย์สินที่ได้มาในภายหลังให้เป็นสินส่วนตัว ไม่เป็นสินสมรส สินสมรสที่ได้มาโดยพินัยกรรมหรือการให้เป็นหนังสือตามมาตรา ๑๔๗๔ (๒) หลังจากแยกสินสมรส ให้เป็นสินส่วนตัวของคู่สมรสฝ่ายละครึ่ง ดอกผลของสินส่วนตัวที่ได้มาหลังแยกสินสมรสให้เป็นสินส่วนตัว
ความเป็นโมฆะของการสมรส	
มาตรา ๑๔๙๔ การสมรสเป็นโมฆะได้เฉพาะที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้	มาตรา ๑๔๙๕ การสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๔๔, ๑๔๕๐, ๑๔๕๒ และ ๑๔๕๘ เป็นโมฆะ



มาตรา ๑๔๙๖ ศาลเท่านั้นที่มีอำนาจพิพากษาว่าการสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๔๙, ๑๔๕๐ และ ๑๔๕๘ เป็นโมฆะ คู่สมรส บิดามารดา ผู้สืบสันดาน หรือผู้มีส่วนได้เสีย (ผ่านอัยการ) ขอให้ศาลพิพากษาได้	มาตรา ๑๔๙๗ การสมรสที่เป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๕๒ ผู้มีส่วนได้เสียกล่าวอ้างหรือขอให้ศาลพิพากษาได้
มาตรา ๑๔๙๘ การสมรสเป็นโมฆะ ไม่ก่อสิทธิในทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดมีหรือได้มา ยังคงเป็นของฝ่ายนั้น ทรัพย์สินที่หามาได้ร่วมกันให้แบ่งคนละครึ่ง เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่นตามพฤติการณ์	มาตรา ๑๔๙๙ การสมรสเป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๔๙, ๑๔๕๐, ๑๔๕๘ ไม่กระทบสิทธิที่ผู้สมรสโดยสุจริตได้มาก่อนคำพิพากษาถึงที่สุด การสมรสเป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๕๒ ไม่กระทบสิทธิที่ผู้สมรสโดยสุจริตได้มาก่อนรู้เหตุ แต่ไม่ทำให้มีสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม หากสมรสโดยสุจริตแต่เป็นโมฆะ คู่สมรสฝ่ายนั้นมีสิทธิเรียกค่าทดแทน และหากยากจนลงเพราะการสมรสเป็นโมฆะ มีสิทธิเรียกค่าเลี้ยงชีพได้ โดยให้นำมาตรา ๑๕๒๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๕๒๘ มาใช้โดยอนุโลม สิทธิเรียกร้องค่าทดแทนหรือค่าเลี้ยงชีพมีอายุความ ๒ ปี นับแต่วันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุด หรือวันที่รู้เหตุที่ทำให้สมรสเป็นโมฆะแล้วแต่กรณี
การสิ้นสุดแห่งการสมรส	
มาตรา ๑๕๐๑ การสมรสสิ้นสุดลงด้วยความตาย การหย่า หรือคำพิพากษาเพิกถอน	มาตรา ๑๕๐๒ การสมรสโมฆียะสิ้นสุดลงเมื่อศาลพิพากษาเพิกถอน
มาตรา ๑๕๐๓ เหตุเพิกถอนการสมรสเพราะเป็นโมฆียะ ได้แก่ การฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๔๘, ๑๕๐๕, ๑๕๐๖, ๑๕๐๗ และ ๑๕๐๙	มาตรา ๑๕๐๔ การสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๔๘ ผู้มีส่วนได้เสียขอเพิกถอนได้ แต่บิดามารดาหรือผู้ปกครองที่เคยให้ความยินยอมแล้วเพิกถอนไม่ได้ หากศาลยังไม่เพิกถอนจนคู่สมรสมีอายุครบ หรือหญิงมีครรภ์ก่อนถึงเกณฑ์อายุ ให้ถือว่าสมรสสมบูรณ์ตั้งแต่นั้น
มาตรา ๑๕๐๕ การสมรสที่คู่สมรสสำคัญผิดตัว เป็นโมฆียะ สิทธิขอเพิกถอนระงับเมื่อเกิน ๙๐ วันนับแต่วันสมรส	มาตรา ๑๕๐๖ การสมรสที่เกิดจากกลฉ้อฉล เป็นโมฆียะ เว้นแต่กลฉ้อฉลทำโดยบุคคลภายนอกโดยที่อีกฝ่ายไม่รู้เห็น สิทธิขอเพิกถอนระงับเมื่อเกิน ๙๐ วันนับแต่รู้หรือควรจะรู้ หรือเกิน ๑ ปีนับแต่วันสมรส
มาตรา ๑๕๐๗ การสมรสที่เกิดจากการข่มขู่ เป็นโมฆียะ สิทธิขอเพิกถอนระงับเมื่อเกิน ๑ ปีนับแต่พ้นจากการข่มขู่	มาตรา ๑๕๐๘ การสมรสที่เป็นโมฆียะเพราะสำคัญผิดตัว ถูกกลฉ้อฉล หรือถูกข่มขู่ คู่สมรสที่เสียหายเท่านั้นที่ขอเพิกถอนได้
มาตรา ๑๕๐๙ การสมรสที่มีได้รับความยินยอมตามมาตรา ๑๔๕๔ เป็นโมฆียะ	มาตรา ๑๕๑๐ การสมรสโมฆียะเพราะขาดความยินยอมตามมาตรา ๑๔๕๔ ผู้มีอำนาจให้ความยินยอมเท่านั้นที่เพิกถอนได้ สิทธิขอเพิกถอนระงับเมื่อคู่สมรสมีอายุครบ ๒๐ ปี หรือหญิงมีครรภ์ และการฟ้องมีอายุความ ๑ ปีนับแต่ทราบการสมรส



มาตรา ๑๕๑๑ การสมรสที่ศาลพิพากษาเพิกถอน ถือว่าสิ้นสุดลงเมื่อคำพิพากษาถึงที่สุด แต่ไม่กระทบสิทธิของบุคคลภายนอกที่สุจริต เว้นแต่ได้จดทะเบียนเพิกถอนไว้แล้ว	มาตรา ๑๕๑๔ การหย่าทำได้โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายหรือโดยคำพิพากษาศาล การหย่าโดยความยินยอมต้องทำเป็นหนังสือและมีพยานลงชื่ออย่างน้อย ๒ คน
มาตรา ๑๕๑๕ การหย่าโดยความยินยอมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคู่สมรสได้จดทะเบียนหย่าแล้ว	มาตรา ๑๕๑๖ เหตุฟ้องหย่า ได้แก่ (๑) ฝ่ายหนึ่งมีชู้หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาชญา (๒) ฝ่ายหนึ่งประพฤติชั่ว ทำให้อีกฝ่ายอับอาย ถูกดูถูก หรือเดือดร้อนเกินควร (๓) ฝ่ายหนึ่งทำร้าย ทรมาณ หรือหมิ่นประมาทเหยียดหยามอีกฝ่ายหรือบุพการีอย่างร้ายแรง (๔) ฝ่ายหนึ่งจงใจละทิ้งร้างเกิน ๑ ปี (๔/๑) ฝ่ายหนึ่งถูกจำคุกเกิน ๑ ปีในคดีที่อีกฝ่ายไม่เกี่ยวข้อง และการสมรสต่อไปจะทำให้อีกฝ่ายเดือดร้อนเกินควร (๔/๒) คู่สมรสสมัครใจแยกกันอยู่เกิน ๓ ปี หรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งศาลเกิน ๓ ปี (๕) ฝ่ายหนึ่งถูกสั่งเป็นคนสาบสูญ หรือหายไปเกิน ๓ ปีโดยไม่รู้เป็นตาย (๖) ฝ่ายหนึ่งไม่อุปการะเลี้ยงดูหรือทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อการสมรสจนอีกฝ่ายเดือดร้อนเกินควร (๗) ฝ่ายหนึ่งวิกลจริตเกิน ๓ ปีและยากจะหาย จนไม่อาจอยู่ร่วมกันได้ (๘) ฝ่ายหนึ่งผิดทัณฑ์บนที่ให้ไว้เกี่ยวกับความประพฤติ (๙) ฝ่ายหนึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงเรื้อรัง อาจเป็นภัยแก่อีกฝ่าย (๑๐) ฝ่ายหนึ่งไม่สามารถร่วมประเวณีหรือสนองความใคร่ของอีกฝ่ายได้ตลอดกาล
มาตรา ๑๕๑๗ หากอีกฝ่ายยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในเหตุฟ้องหย่าตาม (๑) และ (๒) จะฟ้องหย่าไม่ได้ หากเหตุ (๑๐) เกิดจากการกระทำของอีกฝ่าย จะยกเป็นเหตุฟ้องไม่ได้ ถ้าเหตุฟ้องเป็นเรื่องผิดทัณฑ์บนตาม (๘) แต่เป็นเรื่องเล็กน้อยหรือไม่สำคัญต่อการอยู่ร่วมกัน ศาลอาจไม่พิพากษาให้หย่า	มาตรา ๑๕๑๘ สิทธิฟ้องหย่าสิ้นสุด หากผู้มีสิทธิฟ้องได้แสดงออกว่าให้อภัยต่อการกระทำของอีกฝ่ายที่เป็นเหตุฟ้องนั้นแล้ว
มาตรา ๑๕๒๓ หากศาลพิพากษาหย่าตามมาตรา ๑๕๑๖ (๑) คู่สมรสฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากอีกฝ่าย และจากบุคคลที่ได้รับการอุปการะหรือเป็นเหตุแห่งการหย่า คู่สมรสยังเรียกค่าทดแทนจากผู้ล่วงเกินคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งในการทำอนชู้ หรือผู้ที่แสดงตนเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์ในทำนองชู้กับคู่สมรสอีกฝ่ายได้ แต่ถ้าคู่สมรสฝ่ายใดยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้อีกฝ่ายทำการดังกล่าวหรือให้ผู้อื่นทำการตามวรรคสอง ฝ่ายนั้นไม่มีสิทธิเรียกค่าทดแทน	มาตรา ๑๕๓๓ เมื่อหย่า ต้องแบ่งสินสมรสให้คู่สมรสแต่ละฝ่ายได้รับเท่ากัน
มาตรา ๑๕๓๕ เมื่อการสมรสสิ้นสุดลง ต้องแบ่งความรับผิดชอบในหนี้ร่วมกันให้คู่สมรสแต่ละฝ่ายรับผิดชอบเท่ากัน	



บิตามารตากัปปบุตร

มาตรา ๑๕๓๖

เด็กที่เกิดจากหญิงในระหว่างสมรส หรือภายใน ๓๑๐ วันนับแต่การสมรสสิ้นสุด สันนิษฐานว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นหรือเคยเป็นคู่สมรส

หลักการนี้ใช้กับบุตรที่เกิดก่อนศาลพิพากษาถึงที่สุดว่าการสมรสเป็นโมฆะ หรือเกิดภายใน ๓๑๐ วันนับแต่วันพิพากษานั้น

มาตรา ๑๕๓๘

หากบุคคลสมรสฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๕๒ เด็กที่เกิดระหว่างการสมรสนั้น ให้สันนิษฐานว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของคู่สมรสที่จดทะเบียนครั้งแรก

กรณีหญิงสมรสฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๕๒ หากศาลพิพากษาถึงที่สุดว่า เด็กไม่ใช่บุตรของคู่สมรสครั้งแรกให้นำข้อสันนิษฐานตามมาตรา ๑๕๓๖ มาใช้

มาตรา ๑๕๕๗

ความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๕๕๓ ให้มีผลตั้งแต่วันที่
เด็กเกิด แต่ไม่อาจอ้างเพื่อตัดสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทำการโดย
สุจริต ระหว่างตั้งแต่วันที่เด็กเกิดจนถึงวันที่บิดามารดาสมรสกัน บิดาจ
ทะเบียนรับรองบุตร หรือศาลพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นบุตร

มาตรา ๑๕๓๓

หากหญิงสมรสใหม่โดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๕๓ และคลอดบุตรภายใน ๓๑๐ วันนับแต่การสมรสสิ้นสุด ให้สันนิษฐานว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของคู่สมรสคนใหม่ และห้ามอ้างข้อสันนิษฐานตามมาตรา ๑๕๓๖ ว่าเป็นบุตรของคู่สมรสเดิม เว้นแต่ศาลพิพากษาว่าเด็กไม่ใช่บุตรของคู่สมรสคนใหม่

มาตรา ๑๕๖

การฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตร

ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ผู้แทนโดยชอบธรรมฟ้องแทน หากไม่มีหรือไม่สามารถทำหน้าที่ ญาติสนิทหรืออัยการขอต่อศาลตั้งผู้แทนเฉพาะคดีได้

ถ้าเด็กอายุครบ ๑๕ ปี ต้องฟ้องเอง โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม

ถ้าเด็กบรรลุนิติภาวะแล้ว ต้องฟ้องภายใน ๑ ปีนับแต่วันบรรลุนิติภาวะ

ถ้าเด็กตายในขณะที่ยังมีสิทธิฟ้อง ผู้สืบสันดานฟ้องแทนได้

หากรู้เหตุที่จะฟ้องก่อนเด็กตาย ต้องฟ้องภายใน ๑ ปีนับแต่วันตาย

หากรู้เหตุหลังเด็กตาย ต้องฟ้องภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่รู้เหตุ แต่ไม่เกิน ๑๐ ปีนับแต่วันตาย

ถ้าผู้สืบสันดานเป็นผู้เยาว์ ให้นำหลักการฟ้องตามวรรคต้นมาใช้โดยอนุโลม

มาตรา ๑๕๕๘

หากฟ้องคดีให้รับเด็กเป็นบุตรของผู้ตายภายในอายุความมรดก และศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย เด็กมีสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม

ถ้ามีการแบ่งมรดกไปแล้ว ให้นำบทบัญญัติเรื่องลามิควรได้มาใช้บังคับโดยอนุโลม

สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร

มาตรา ๑๕๖๔

บิดามารดาต้องเลี้ยงดูและให้การศึกษาบุตรในช่วงที่เป็นผู้เยาว์

บิดามารดาต้องเลี้ยงดูบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วต่อเมื่อบุตรทุพพลภาพและเลี้ยงตนเองไม่ได้

มาตรา ๑๕๗๔

ผู้ใช้อำนาจปกครองจะทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ตามรายการต่อไปนี้ไม่ได้ เว้นแต่ศาลอนุญาต

(๑) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จำนอง ปลดจำนอง หรือโอนสิทธิจำนองในอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้

(๒) ทำให้สิ้นสุดสิทธิของผู้เยาว์ในอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วน

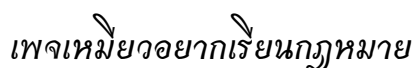
(๓) ก่อภาระจำยอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน หรือภาระติดพันอื่นในอสังหาริมทรัพย์

(๔) จำหน่ายสิทธิเรียกร้องที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้ หรือสิทธิเรียกร้องให้ทรัพย์สินของผู้เยาว์ปลอดจากภาระ

(๕) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกิน ๓ ปี

(๖) ก่อข้อผูกพันใด ๆ ที่มีผลตาม (๑) (๒) หรือ (๓)

(๗) ให้กู้ยืมเงิน



	(๘) ให้โดยเสนาหา เว้นแต่บริจาคเงินได้ของผู้เยาว์เพื่อการกุศล สังคม หรือหน้าที่ธรรมจรรยา พอสมควรแก่ฐานะ (๙) รับการให้โดยเสนาหาที่มีเงื่อนไขหรือภาระติดพัน หรือปฏิเสธการให้โดยเสนาหา (๑๐) ทำประกันหรือทำนิติกรรมที่ทำให้ผู้เยาว์ต้องรับผิดชอบหนี้แทนผู้อื่น (๑๑) นำทรัพย์สินไปแสวงหาผลประโยชน์ นอกจากที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา ๑๕๙๘/๔ (๑) (๒) (๓) (๑๒) ประนีประนอมยอมความ (๑๓) มอบข้อพิพาทให้อนุญาตตุลาการวินิจฉัย
มาตรา ๑๕๙๘/๒๙ การรับบุตรบุญธรรม ไม่ก่อให้เกิดบุตรบุญธรรมมีสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมเพียงเพราะเหตุการรับบุตรบุญธรรม	มาตรา ๑๕๙๘/๓๒ การรับบุตรบุญธรรมเป็นอันสิ้นสุดลง หากมีการสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๕๑
มรดก	
การตกทอดแห่งทรัพย์สินมรดก	
มาตรา ๑๕๙๙ เมื่อบุคคลตาย มรดกตกทอดแก่ทายาท ทายาทจะเสียสิทธิในมรดกได้ก็โดยบทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้น	มาตรา ๑๖๐๐ กองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิด รวมทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิด เว้นแต่สิทธิหรือหน้าที่ที่เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตาย
มาตรา ๑๖๐๑ ทายาทไม่ต้องรับผิดชอบเกินกว่าทรัพย์สินมรดกที่ตกทอดถึงตน	มาตรา ๑๖๐๒ หากบุคคลถูกสันนิษฐานว่าตายตามมาตรา ๖๒ มรดกตกทอดแก่ทายาท แต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่ายังมีชีวิตอยู่ หรือเวลาตายต่างไป ต้องใช้บทบัญญัติมาตรา ๖๓ แก่ทายาท
มาตรา ๑๖๐๓ มรดกตกทอดแก่ทายาทโดยกฎหมายหรือโดยพินัยกรรม ทายาทตามกฎหมายเรียกว่า “ทายาทโดยธรรม” ส่วนทายาทตามพินัยกรรมเรียกว่า “ผู้รับพินัยกรรม”	
การเป็นทายาท	
มาตรา ๑๖๐๔ บุคคลธรรมดาเป็นทายาทได้ก็ต่อเมื่อมีสภาพบุคคลตามมาตรา ๑๕ ในเวลาที่เขาตาย ให้ถือว่าเด็กที่เกิดรอดภายใน ๓๑๐ วันนับแต่เจ้ามรดกตาย เป็นทารกในครรภ์ในขณะนั้น	มาตรา ๑๖๐๕ ทายาทที่ยกย้ายหรือปิดบังทรัพย์สินมรดกเกินหรือเท่ากับส่วนที่ตนพึงได้โดยฉ้อฉล หรือรู้อยู่ว่าทำให้ทายาทอื่นเสียประโยชน์ ต้องถูกกำจัดไม่ให้รับมรดกเลย หากยกย้ายหรือปิดบังน้อยกว่าส่วนที่ตนพึงได้ ต้องถูกกำจัดเพียงส่วนนั้น ทั้งนี้ไม่ใช้บังคับแก่ผู้รับพินัยกรรมที่ได้ทรัพย์สินเฉพาะสิ่งตามพินัยกรรม



มาตรา ๑๖๐๖ ผู้ไม่สมควรรับมรดก ได้แก่ (๑) ผู้ถูกพิพากษาถึงที่สุดว่าพยายามหรือเจตนาทำให้เจ้ามรดกหรือทายาทที่มีสิทธิถึงแก่ความตายโดยมิชอบ (๒) ผู้ฟ้องเจ้ามรดกในคดีโทษประหารแล้วถูกพิพากษาถึงที่สุดว่าฟ้องเท็จหรือทำพยานเท็จ (๓) ผู้รู้ว่าเจ้ามรดกถูกฆ่าโดยเจตนาแต่ไม่ร้องเรียน ยกเว้นผู้ที่ยังไม่อายุ ๑๖ ปี หรือวิกลจริต หรือผู้กระทำผิดเป็นคู่สมรส บุพการี หรือผู้สืบสันดานโดยตรง (๔) ผู้ฉ้อฉลหรือข่มขู่ให้เจ้ามรดกทำ เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงพินัยกรรม (๕) ผู้ปลอม ทำลาย หรือปิดบังพินัยกรรม เจ้ามรดกอาจถอนข้อจำกัดได้โดยให้อยู่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	มาตรา ๑๖๐๗ การถูกจำกัดมรดกเป็นการเฉพาะตัว ผู้สืบสันดานของผู้ถูกจำกัดยังสืบมรดกต่อได้เสมือนทายาทนั้นตายไป แต่ผู้ถูกจำกัดไม่มีสิทธิใช้หรือจัดการทรัพย์สินที่ผู้สืบสันดานได้รับ ให้ใช้มาตรา ๑๕๔๘ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๖๐๘ มีให้รับมรดก เจ้ามรดกอาจตัดทายาทโดยธรรมไม่ให้รับมรดกได้ โดยแสดงเจตนาอย่างชัดแจ้ง (๑) โดยพินัยกรรม (๒) โดยทำหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระบุชื่อทายาทที่ถูกตัดให้ชัดเจน และหากพินัยกรรมได้จำหน่ายทรัพย์สินมรดกทั้งหมดแล้ว ให้ถือว่าทายาทโดยธรรมที่ไม่ได้รับประโยชน์จากพินัยกรรมถูกตัดมิให้รับมรดก	มาตรา ๑๖๐๙ การตัดมิให้รับมรดกสามารถถอนคืนได้ หากทำโดยพินัยกรรม ต้องถอนด้วยพินัยกรรม แต่หากทำเป็นหนังสือมอบต่อเจ้าหน้าที่ สามารถถอนด้วยวิธีตามมาตรา ๑๖๐๘ (๑) หรือ (๒) ก็ได้
มาตรา ๑๖๑๒ การสละมรดก การสละมรดก ต้องทำเป็นหนังสือมอบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือทำเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ	มาตรา ๑๖๑๓ การสละมรดก ทำเพียงบางส่วน มีเงื่อนไข หรือเงื่อนไขไม่ได้ และเพิกถอนไม่ได้
มาตรา ๑๖๑๕ การสละมรดกมีผลย้อนหลังถึงเวลาที่เจ้ามรดกตาย หากทายาทโดยธรรมสละมรดก ผู้สืบสันดานสืบมรดกแทนได้ แต่ต้องไม่ใช่กรณีที่บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้อนุบาลสละแทนโดยสมบูรณ์	มาตรา ๑๖๑๖ หากผู้สืบสันดานได้รับมรดกแทน ผู้สละมรดกไม่มีสิทธิในทรัพย์สินที่ผู้สืบสันดานได้รับ และไม่อาจจัดการหรือใช้ทรัพย์สินนั้น ให้ใช้มาตรา ๑๕๔๘ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๖๑๗ ผู้รับพินัยกรรมที่สละมรดก รวมตลอดทั้งผู้สืบสันดานไม่มีสิทธิจะรับมรดก	มาตรา ๑๖๑๘ หากทายาทโดยธรรมที่สละมรดกไม่มีผู้สืบสันดาน หรือผู้รับพินัยกรรมสละมรดก ส่วนแบ่งตกแก่ทายาทอื่นของเจ้ามรดก
มาตรา ๑๖๑๙ บุคคลไม่อาจสละหรือโอนสิทธิที่จะได้รับมรดกในอนาคตจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่	
สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก	
มาตรา ๑๖๒๐ หากผู้ตายไม่ได้ทำพินัยกรรม หรือทำไว้แต่ไม่มีผลบังคับ มรดกตกแก่ทายาทโดยธรรมทั้งหมด	มาตรา ๑๖๒๑ เว้นแต่พินัยกรรมกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ทายาทโดยธรรมที่ได้รับทรัพย์สินตามพินัยกรรม ยังมีสิทธิเรียกส่วนโดยธรรมจากทรัพย์สินที่เหลือจนเต็มสิทธิของตน



หากทำพินัยกรรมไว้แต่มีผลใช้ได้เพียงบางส่วน ส่วนที่เหลือให้ตกแก่ทายาทโดยธรรม	
มาตรา ๑๖๒๒ พระภิกษุไม่มีสิทธิรับมรดกเป็นทายาทโดยธรรม เว้นแต่สึกออกมาและเรียกร่างกายในอายุความตามมาตรา ๑๗๕๔ แต่พระภิกษุอาจเป็นผู้รับพินัยกรรมได้	มาตรา ๑๖๒๓ ทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาระหว่างอยู่ในสมณเพศ เมื่อตายตกเป็นสมบัติวัดที่เป็นภูมิลำเนา เว้นแต่จำหน่ายไปแล้วหรือทำพินัยกรรมไว้
มาตรา ๑๖๒๔ ทรัพย์สินที่เป็นของบุคคลก่อนบวชเป็นพระภิกษุ ไม่ตกเป็นสมบัติวัด แต่เป็นมรดกแก่ทายาทโดยธรรม หรือเจ้าของจะจำหน่ายตามกฎหมายก็ได้	มาตรา ๑๖๒๕ หากผู้ตายมีคู่สมรส (๑) การแบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส ให้เป็นไปตามบทว่าด้วยการหย่า โดยความยินยอมและมาตรา ๑๕๑๓-๑๕๑๗ โดยถือว่าส่วนแบ่งมีผลตั้งแต่วันที่การสมรสสิ้นเพราะความตาย (๒) ส่วนแบ่งในทรัพย์สินมรดกของผู้ตาย ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งบรรพมรดก (ยกเว้นมาตรา ๑๖๓๗ และ ๑๖๓๘)
มาตรา ๑๖๒๗ บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว และบุตรบุญธรรม ให้ถือเป็นผู้สืบสันดานเช่นเดียวกับบุตรชอบด้วยกฎหมาย ตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้	
การแบ่งทรัพย์สินมรดกระหว่างทายาท	
มาตรา ๑๖๒๙ ทายาทโดยธรรมมี ๖ ลำดับ คือ (๑) ผู้สืบสันดาน (๒) บิดามารดา (๓) พี่น้องร่วมบิดามารดา (๔) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดา (๕) ปู่ ย่า ตา ยาย (๖) ลุง ป้า น้า อา คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นทายาทโดยธรรม ตามมาตรา ๑๖๓๕	มาตรา ๑๖๓๐ หากยังมีทายาทในลำดับหนึ่ง ๆ อยู่ หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ ทายาทในลำดับถัดไปไม่มีสิทธิรับมรดก เว้นแต่กรณีที่ยังมีผู้สืบสันดานและบิดามารดามีชีวิตอยู่ ให้บิดามารดาได้ส่วนแบ่งเสมือนทายาทชั้นบุตร
มาตรา ๑๖๓๑ ในผู้สืบสันดานต่างชั้น บุตรของเจ้ามรดกในชั้นสนิทที่สุดเท่านั้นมีสิทธิรับมรดก ผู้สืบสันดานชั้นถัดลงไปมีสิทธิได้ก็โดยการรับมรดกแทนที่	มาตรา ๑๖๓๓ ทายาทโดยธรรมที่อยู่ในลำดับเดียวกันมีสิทธิได้รับมรดกเท่ากัน หากมีเพียงคนเดียวในลำดับนั้น ผู้นั้นมีสิทธิได้รับทั้งหมด
มาตรา ๑๖๓๔ การรับมรดกแทนที่ในสายหนึ่ง ๆ ให้แบ่งดังนี้ (๑) หากมีผู้สืบสันดานต่างชั้น บุตรของผู้ตายในชั้นสนิทที่สุดเท่านั้นรับมรดก ผู้สืบสันดานชั้นถัดไปมีสิทธิได้โดยการแทนที่ (๒) ผู้สืบสันดานในชั้นเดียวกันได้รับเท่ากัน (๓) หากมีผู้สืบสันดานเพียงคนเดียวในชั้นนั้น ผู้นั้นมีสิทธิได้รับทั้งหมด	มาตรา ๑๖๓๕ ส่วนแบ่งมรดกของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นดังนี้ (๑) ถ้ามีทายาทลำดับที่ ๑ (ผู้สืบสันดาน) คู่สมรสมีสิทธิได้ส่วนแบ่งเสมือนเป็นทายาทชั้นบุตร (๒) ถ้ามีทายาทลำดับที่ ๓ (พี่น้องร่วมบิดามารดา) หรือทายาทลำดับที่ ๒ (บิดามารดา) คู่สมรสมีสิทธิได้ครึ่งหนึ่ง (๓) ถ้ามีทายาทลำดับที่ ๔ (พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดา) หรือ (๖) (ลุง ป้า น้า อา) หรือ (๕) (ปู่ ย่า ตา ยาย) คู่สมรสมีสิทธิได้สองส่วนในสาม (๔) ถ้าไม่มีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ คู่สมรสมีสิทธิได้รับทั้งหมด



การรับมรดกแทนที่	
มาตรา ๑๖๓๙ หากทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๑) (๓) (๔) หรือ (๖) ตายหรือถูกกำจัดก่อนเจ้ามรดก หากมีผู้สืบสันดาน ให้ผู้สืบสันดานรับแทน และหากผู้สืบสันดานตายหรือถูกกำจัดอีก ให้ผู้สืบสันดานของเขารับแทนต่อไปได้เฉพาะส่วนของแต่ละราย จนหมดสาย	มาตรา ๑๖๔๑ หากทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๒) หรือ (๕) ตายหรือถูกกำจัดก่อนเจ้ามรดก ถ้ายังมีทายาทในลำดับเดียวกันอยู่ ให้ได้ส่วนแบ่งทั้งหมดและไม่ให้มีการรับแทนที่
มาตรา ๑๖๔๒ การรับมรดกแทนที่ใช้ได้เฉพาะระหว่างทายาทโดยธรรม	มาตรา ๑๖๔๓ สิทธิรับแทนที่มีได้เฉพาะผู้สืบสันดานโดยตรง ผู้บุพการีไม่มีสิทธิ
มาตรา ๑๖๔๔ ผู้สืบสันดานจะรับแทนที่ได้ ต้องมีสิทธิสมบูรณ์ในการรับมรดก	มาตรา ๑๖๔๕ การสละมรดกของบุคคลหนึ่ง ไม่ทำให้สิทธิของผู้ละในการรับแทนที่บุคคลนั้นในการสืบมรดกบุคคลอื่นสิ้นไป
พินัยกรรม	
มาตรา ๑๖๔๖ บุคคลอาจทำพินัยกรรมเพื่อกำหนดการเผื่อตาย เกี่ยวกับทรัพย์สินของตน หรือการใด ๆ ที่จะให้มีผลตามกฎหมายเมื่อถึงแก่ความตายก็ได้	มาตรา ๑๖๔๙ ผู้จัดการมรดกที่ผู้ตายตั้งไว้มีอำนาจและหน้าที่จัดการทำศพ เว้นแต่ผู้ตายได้ตั้งบุคคลอื่นไว้โดยเฉพาะ ถ้าไม่ได้ตั้งผู้จัดการมรดกหรือผู้จัดการทำศพ และทายาทไม่ได้มอบหมาย บุคคลที่ได้รับมรดกมากที่สุดไม่ว่าทางพินัยกรรมหรือโดยธรรม ต้องเป็นผู้จัดการทำศพ เว้นแต่ศาลจะตั้งบุคคลอื่นตามคำร้องของผู้มีส่วนได้เสีย
มาตรา ๑๖๕๓ ผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรม ไม่อาจเป็นผู้รับทรัพย์สินตามพินัยกรรมนั้นได้ ข้อห้ามนี้ใช้บังคับถึงคู่สมรสของผู้เขียนหรือพยานด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ที่จัดข้อความพินัยกรรมตามมาตรา ๑๖๖๓ ให้ถือว่าเป็นผู้เขียนพินัยกรรมตามมาตรานี้	มาตรา ๑๖๕๖ พินัยกรรมอาจทำเป็นหนังสือ โดยต้องลงวัน เดือน ปี และลงลายมือชื่อผู้ทำต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน และพยานทั้งสองลงลายมือชื่อรับรอง หากมีการแก้ไขต้องทำตามแบบเดียวกับการทำพินัยกรรมนี้จึงจะสมบูรณ์
มาตรา ๑๖๕๗ พินัยกรรมอาจทำเป็นเอกสารเขียนเองทั้งฉบับ ผู้ทำต้องเขียนข้อความวัน เดือน ปี และลายมือชื่อเองทั้งหมด การแก้ไขต้องทำด้วยมือตนเอง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ พินัยกรรมนี้ไม่อยู่ภายใต้มาตรา ๙	มาตรา ๑๖๕๘ พินัยกรรมอาจทำเป็นเอกสารฝ่ายเมือง โดย (๑) ผู้ทำแจ้งข้อความแก่กรรมการอำเภอต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคน (๒) กรรมการอำเภอบันทึกข้อความและอ่านให้ผู้ทำและพยานฟัง (๓) เมื่อยืนยันว่าถูกต้อง ให้ผู้ทำและพยานลงลายมือชื่อ (๔) กรรมการอำเภอลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และประทับตราตำแหน่งรับรอง การแก้ไขใด ๆ ต้องมีลายมือชื่อผู้ทำ พยาน และกรรมการอำเภอกำกับจึงจะสมบูรณ์
มาตรา ๑๖๖๐ พินัยกรรมอาจทำเป็นเอกสารลับได้ โดยมีขั้นตอน (๑) ผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อในพินัยกรรม (๒) ผนึกพินัยกรรมและลงลายมือชื่อคาบรอยผนึก	



(๓) นำพินัยกรรมที่ฉีกไปแสดงต่อกรรมการอำเภอและพยานอย่างน้อยสองคน พร้อมยืนยันว่าเป็นพินัยกรรมของตน หากพินัยกรรมไม่ได้เขียนเองทั้งหมด ต้องแจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้เขียนด้วย (๔) กรรมการอำเภอบันทึกถ้อยคำ วัน เดือน ปี ลงบนซอง ประทับตราตำแหน่ง และให้กรรมการอำเภอ ผู้ทำพินัยกรรม และพยานลงลายมือชื่อบนซอง การแก้ไขใด ๆ จะไม่สมบูรณ์ เว้นแต่ผู้ทำพินัยกรรมลงลายมือชื่อกำกับไว้	
การเพิกถอน	
มาตรา ๑๖๙๖ หากผู้ทำพินัยกรรมโอนหรือทำลายทรัพย์สินที่กำหนดไว้ในพินัยกรรมโดยตั้งใจ ข้อกำหนดนั้นถือเป็นเพิกถอนไป	มาตรา ๑๖๙๗ ถ้าไม่ได้แสดงเจตนาไว้เป็นอย่างอื่น และพินัยกรรมฉบับก่อนกับฉบับหลังมีข้อความขัดกัน ให้ถือว่าฉบับก่อนถูกเพิกถอนเฉพาะส่วนที่ขัดกับฉบับหลัง
มาตรา ๑๖๙๘ ข้อกำหนดพินัยกรรมสิ้นผลเมื่อ (๑) ผู้รับพินัยกรรมตายก่อนผู้ทำ (๒) ผู้รับตายก่อนเงื่อนไขสำเร็จ หรือเงื่อนไขไม่อาจสำเร็จ (๓) ผู้รับสละสิทธิ (๔) ทรัพย์สินยกให้สูญหายหรือถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ และไม่มีของแทนหรือสิทธิเรียกค่าทดแทน	มาตรา ๑๖๙๙ หากพินัยกรรมหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับทรัพย์สินใดไร้ผล ทรัพย์สินนั้นตกแก่ทายาทโดยธรรมหรือแผ่นดิน แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๗๐๕ พินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรมที่ทำขึ้นขัดต่อบทบัญญัติในมาตรา ๑๖๕๒, ๑๖๕๓, ๑๖๕๖, ๑๖๕๗, ๑๖๕๘, ๑๖๖๐, ๑๖๖๑ หรือ ๑๖๖๓ เป็นโมฆะ	มาตรา ๑๗๑๓ ทายาท ผู้มีส่วนได้เสีย หรืออัยการ อาจร้องศาลให้ตั้งผู้จัดการมรดกได้ในกรณี (๑) เจ้ามรดกตาย แต่ทายาทหรือผู้รับพินัยกรรมสูญหาย อยู่นอกราชอาณาจักร หรือเป็นผู้เยาว์ (๒) ผู้จัดการมรดกหรือทายาทไม่สามารถ ไม่เต็มใจ หรือมีเหตุขัดข้องในการจัดการหรือแบ่งมรดก (๓) ข้อกำหนดพินัยกรรมที่ตั้งผู้จัดการมรดกไม่มีผลบังคับ การตั้งผู้จัดการมรดก ศาลต้องตั้งตามพินัยกรรม หากไม่มีพินัยกรรมให้ศาลตั้งเพื่อประโยชน์แก่กองมรดก โดยคำนึงถึงเจตนาของเจ้ามรดกตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๗๕๐ การแบ่งมรดกอาจทำได้โดยทายาทครอบครองทรัพย์สินเป็นส่วนสัด หรือขายทรัพย์สินแล้วแบ่งเงินกัน หากแบ่งโดยสัญญา ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบหรือตัวแทน จึงจะบังคับคดีได้ และให้นำมาตรา ๘๕๐, ๘๕๒ เรื่องประนีประนอมยอมความมาใช้บังคับโดยอนุโลม	มาตรา ๑๗๕๓ หากบุคคลตายโดยไม่มีทายาทโดยธรรม ไม่มีผู้รับพินัยกรรม หรือไม่ได้ตั้งมูลนิธิตามพินัยกรรม และภายใต้สิทธิของเจ้าพนักงานมรดก มรดกนั้นตกเป็นของแผ่นดิน



มาตรา ๑๗๕๔ คดีมรดกต้องฟ้องภายใน ๑ ปีนับแต่เจ้ามรดกตาย หรือทายาทโดยธรรมรู้หรือควรรู้ถึงการตาย คดีตามพินัยกรรมต้องฟ้องภายใน ๑ ปีนับแต่ผู้รับพินัยกรรมรู้หรือควรรู้สิทธิของตน หากเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องที่มีอายุความยาวกว่าหนึ่งปี ต้องฟ้องภายใน ๑ ปีนับแต่รู้หรือควรรู้ว่าเจ้ามรดกตาย แต่ไม่เกิน ๑๐ ปีนับแต่เจ้ามรดกตาย	มาตรา ๑๗๕๕ อายุความ ๑ ปีนี้ ยกขึ้นต่อสู้ได้โดยทายาท ผู้ใช้สิทธิแทนทายาท หรือผู้จัดการมรดก
--	--



ย่อมาตรา เนติแพ่ง ข้อ9 การค้าระหว่างประเทศ	
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล ๒๕๓๔	
มาตรา ๓ “ผู้ขนส่ง” ผู้ประกอบการรับขนของทางทะเลเพื่อำาหนึ่ง โดยทำาสัญญากับผู้ส่งของ “ผู้ขนส่งอื่น” ผู้ที่มีได้ทำาสัญญากับผู้ส่งของ แต่ได้รับมอบหมายจากผู้ขนส่งให้ทำการขนส่ง แม้เพียงบางช่วง และรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายช่วงต่อ แต่ไม่รวมผู้แทนที่ทำงานตามประเพณี เช่น ศุลกากร การนำาร่อง การบรรทุก การขนถ่าย หรือการส่งมอบของ “ผู้ส่งของ” คู่สัญญากับผู้ขนส่งในสัญญารับขนของทางทะเล “ผู้รับตราส่ง” (ก) ผู้มีชื่อในใบตราส่งว่าเป็นผู้รับของ (ข) ผู้รับสลักหลังคนสุดท้าย สำหรับใบตราส่งที่ออกเพื่อเขาส่ง (ค) ผู้มีชื่อเป็นผู้รับของ เมื่อไม่มีการออกใบตราส่งหรือมีเอกสารอื่นแทน “ภาชนะขนส่ง” ตู้สินค้า ไม้รองสินค้า หรือสิ่งอื่นที่ใช้บรรจุ รองรับ หรือรวมหน่วยการขนส่ง “หน่วยการขนส่ง” หน่วยของที่นับเป็นหนึ่ง เช่น กระสอบ ลัง ถัง ม้วน ห่อ หีบ เป็นต้น “สัญญารับขนของทางทะเล” สัญญาที่ผู้ขนส่งรับขนของจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง โดยคิดค่าระวาง “ใบตราส่ง” เอกสารที่ผู้ขนส่งออกให้ผู้ส่งของ เป็นหลักฐานสัญญารับขน แสดงการรับของไว้ในความดูแลหรือบรรทุกลงเรือแล้ว และจะส่งมอบแก่ผู้มีสิทธิเมื่อเวนคืนใบตราส่ง	มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่การขนส่งทางทะเลจากที่หนึ่งในราชอาณาจักรไปยังที่หนึ่งนอกราชอาณาจักร หรือจากที่หนึ่งนอกราชอาณาจักรมายังที่หนึ่งในราชอาณาจักร เว้นแต่ใบตราส่งระบุใช้กฎหมายต่างประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ถ้าคุณธิฝ่ายหนึ่งเป็นคนไทยหรือนิติบุคคลไทย ต้องใช้พระราชบัญญัตินี้ การขนส่งทางทะเลภายในประเทศ ถ้าตกลงกันเป็นหนังสือให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ ก็ให้ใช้โดยอนุโลม การขนส่งโดยไม่คิดค่าระวาง ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดชอบตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่มีการออกใบตราส่ง ใบรับของ หรือเอกสารทำางนองเดียวกัน ต้องระบุไว้ว่าไม่ต้องรับผิดชอบ มิฉะนั้นจะอ้างันบุคคลภายนอกผู้รับตราส่งหรือผู้รับโอนสิทธิไม่ได้
มาตรา ๖ สัญญารับขนที่รวมการขนส่งทางทะเลและทางอื่น ให้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินี้เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการขนส่งทางทะเลเท่านั้น	มาตรา ๘ ก่อนบรรทุกของลงเรือหรือก่อนเรือออกเดินทาง ผู้ขนส่งมีหน้าที่ (๑) ทำให้เรืออยู่ในสภาพที่สามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัยในเส้นทางนั้น (๒) จัดให้มีคนประจำเรือ เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งจำเป็นที่เหมาะสมแก่เรือ (๓) จัดระวางบรรทุกและส่วนอื่น ๆ ให้เหมาะสมและปลอดภัยตามสภาพของที่จะขนส่งและรักษา เช่น เครื่องปรับอากาศ ห้องเย็น การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ผู้ขนส่งต้องกระทำาที่เป็นธรรมดาและสมควรสำหรับผู้ประกอบอาชีพขนส่งทางทะเล
มาตรา ๑๐ ผู้ขนส่งต้องใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติอย่างเหมาะสมในการบรรทุก ยก ขน เคลื่อนย้าย เก็บรักษา ดูแล และขนถ่ายของที่ตนรับขนส่ง	มาตรา ๑๑ ผู้ขนส่งมีสิทธิบรรทุกของบนปากระวางได้ต่อเมื่อมีข้อตกลงกับผู้ส่งของหรือเป็นไปตามกฎหมาย หรือประเพณีทางการค้า หากมีการตกลงบรรทุกบนปากระวาง ผู้ขนส่งต้องจัดจ้งไว้ในใบตราส่งหรือเอกสารหลักฐานสัญญารับขนของทางทะเล หากไม่มีการออกใบตราส่ง



	ถ้าไม่มีการจดแจ้ง แต่ผู้ขนส่งอ้างว่ามีข้อตกลง ต้องเป็นหน้าที่ผู้ขนส่งพิสูจน์ แต่ไม่อาจยกเป็นข้อต่อสู้ผู้รับตราส่งหรือบุคคลภายนอกที่ไม่รู้ถึงข้อตกลงได้ หากบรรทุกบนปากระวางโดยฝ่าฝืน หรือไม่จดแจ้งข้อตกลง จะไม่นำมาตรา ๕๑ ถึงมาตรา ๕๖ มาใช้บังคับ ถ้ามีข้อตกลงชัดเจนให้ผู้รับตราส่งในระหว่าง แต่ผู้ขนส่งกลับบรรทุกบนปากระวาง ให้ถือว่ากระทำความผิดเว้นการกระทำตามมาตรา ๖๐ (๑)
มาตรา ๑๗ ข้อกำหนดใดในสัญญารับขนของทางทะเลที่มีวัตถุประสงค์หรือผลดังนี้ เป็นโมฆะ (๑) ปลดเปลื้องผู้ขนส่งจากหน้าที่หรือความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัตินี้ (๒) กำหนดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งให้น้อยกว่าที่มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๖๐ กำหนด (๓) โอนภาระการพิสูจน์ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ผู้ขนส่งไปให้ผู้ส่งของหรือบุคคลภายนอก (๔) ให้ผู้ขนส่งเป็นผู้รับประโยชน์ในสัญญาประกันภัยของตามสัญญารับขนของทางทะเล ความเป็นโมฆะของข้อกำหนดดังกล่าวไม่กระทบถึงข้อกำหนดอื่นในสัญญา และถือว่าคู่สัญญาตั้งใจให้ข้ออื่นแยกจากกัน ทั้งนี้ คู่กรณียังสามารถตกลงให้ผู้ขนส่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบมากกว่าที่กฎหมายกำหนดได้	
หน้าที่และสิทธิของผู้ส่งของ	
มาตรา ๓๑ ผู้ส่งของไม่ต้องรับผิดชอบหากผู้ขนส่งหรือเรือเสียหาย เว้นแต่เกิดจากความผิดหรือความประมาทของผู้ส่งของ ตัวแทน หรือลูกจ้าง หรือจากสภาพของของเองที่ผู้ส่งของไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือประเพณีทางการค้า	มาตรา ๓๓ ของที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ไวไฟ ระเบิด หรืออันตรายอื่น ผู้ส่งของต้องทำเครื่องหมายหรือป้ายแสดงอันตรายให้ชัดเจน เมื่อส่งของเช่นนี้ให้ผู้ขนส่ง ผู้ส่งของต้องแจ้งถึงสภาพอันตราย และหากผู้ขนส่งร้องขอ ต้องแจ้งข้อควรระวังและวิธีป้องกันด้วย
มาตรา ๓๔ หากผู้ส่งของไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ และผู้ขนส่งไม่ทราบถึงสภาพอันตราย (๑) ผู้ขนส่งอาจขนถ่าย ทำลาย หรือทำให้ของหมดฤทธิ์ได้ตามความจำเป็น โดยไม่ต้องชดเชยค่าเสียหาย (๒) ผู้ส่งของยังต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายทั้งปวงจากการขนส่งนั้น นอกจากค่าใช้จ่ายตาม (๑)	
ความรับผิดของผู้ขนส่ง	
มาตรา ๓๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๕๑, ๕๒, ๕๓, ๕๔, ๕๕, ๕๖ และ ๕๘ ผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบในความเสียหายจากการที่ของสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบล่าช้า หากเหตุเกิดขึ้นระหว่างที่ของอยู่ในความดูแลของตน	มาตรา ๔๐ ถือว่าผู้ขนส่งได้ส่งมอบของแล้ว เมื่อ (๑) มอบของแก่ผู้รับตราส่ง



ของอยู่ในความดูแลของผู้ขนส่งตั้งแต่เวลาที่ได้รับจากผู้ส่งของ ตัวแทน หรือเจ้าหน้าที่/บุคคลตามกฎหมาย ณ ท่าต้นทาง จนถึงเวลาที่ ส่งมอบ ณ ท่าปลายทางหรือที่หมายปลายทางตามมาตรา ๔๐	(๒) ผู้รับตราส่งไม่มารับ และผู้ขนส่งได้จัดการตามสัญญา กฎหมาย หรือประเพณี ณ ท่าปลายทาง (๓) มอบของไว้กับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่กฎหมายหรือกฎข้อบังคับ ณ ท่าปลายทางกำหนด
มาตรา ๔๑ การส่งมอบชักช้าตามมาตรา ๓๙ หมายถึง (๑) มีการกำหนดเวลาส่งมอบ แต่ผู้ขนส่งไม่ส่งมอบภายในเวลานั้น (๒) ไม่ได้กำหนดเวลา แต่ผู้ขนส่งไม่ส่งมอบภายในเวลาที่สมควรตาม หน้าที่ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์แห่งกรณี	มาตรา ๔๓ แม้ผู้ขนส่งมอบหมายให้ผู้ขนส่งอื่นทำการขนส่ง ผู้ขนส่งยังคงต้องรับ ผิดในความสูญหาย เสียหาย หรือการส่งมอบล่าช้า และต้องรับผิดใน การกระทำของผู้ขนส่งอื่น รวมทั้งลูกจ้างและตัวแทนของผู้ขนส่งอื่น ที่ ได้กระทำภายในทางการจ้างหรือขอบอำนาจตัวแทน
มาตรา ๔๔ บทบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง ให้นำมาใช้กับผู้ขนส่งอื่น เฉพาะส่วนที่ได้รับมอบหมาย	มาตรา ๔๕ หากผู้ขนส่งและผู้ขนส่งอื่นต้องรับผิดในกรณีเดียวกัน ให้ถือเป็นลูกหนี้ ร่วมกัน
มาตรา ๔๖ สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้า ต้องฟ้องคดีต่อศาลหรือเสนออนุญาโตตุลาการภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่ ส่งมอบของ หรือวันที่พ้นกำหนดส่งมอบตามมาตรา ๔๑ มิฉะนั้นสิทธิ จะขาดอายุความ	
ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่ง	
มาตรา ๕๒ ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิด หากพิสูจน์ได้ว่าการสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบ ชักช้าเกิดจาก (๑) เหตุสุดวิสัย (๒) ภัยอันตรายหรืออุบัติเหตุในทะเลหรือน่านน้ำที่ใช้เดินเรือ (๓) สงครามหรือการสู้รบของกองกำลังติดอาวุธ (๔) สงครามกลางเมือง การจลาจล การก่อการร้าย หรือความวุ่นวายใน บ้านเมือง (๕) การยึด จับ หน่วงเหนี่ยว หรือแทรกแซงเรือโดยผู้มีอำนาจรัฐหรือ กฎหมาย โดยไม่เกิดจากความผิดหรือประมาทของผู้ขนส่ง (๖) มาตรการป้องกันและปราบปรามโรคติดต่อ (๗) การนัดหยุดงาน ปิดงาน ผลงาน หรือทำงานล่าช้าที่ทำเรือซึ่งขัดขวาง การบรรทุก ขนถ่าย หรือการเข้าออกท่าเรือ (๘) การกระทำของโจรสลัด (๙) ความผิดของผู้ส่งของหรือผู้รับตราส่ง เช่น บรรจุหีบห่อไม่มั่นคง ไม่ เหมาะสม หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน (๑๐) สภาพของของเอง (๑๑) ความชำรุดแฝงของเรือที่ตรวจไม่พบ แม้ตรวจอย่างระมัดระวังตาม มาตรฐานผู้ตรวจเรือ (๑๒) ความผิดพลาดในการเดินเรือจากการปฏิบัติหรือตามคำสั่งผู้นำร่อง (๑๓) เหตุอื่นที่ไม่ใช่ความผิดหรือประมาทของผู้ขนส่ง ตัวแทน หรือ ลูกจ้าง	



ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งและการคิดค่าเสียหาย

มาตรา ๕๘

หากของผู้ขนส่งรับไว้สูญหายหรือเสียหาย ให้จำกัดความรับผิดไว้เพียง 10,000 บาทต่อหนึ่งหน่วยการขนส่ง หรือ 30 บาทต่อกิโลกรัม น้ำหนักสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า

ถ้าคำนวณราคาของตามมาตรา ๖๑ แล้วต่ำกว่าที่กำหนด ให้ถือเอาตามราคาที่คำนวณได้

กรณีส่งมอบของชักช้า จำกัดความรับผิดไว้ไม่เกิน 2.5 เท่าของค่าระวางของเฉพาะที่ชักช้า แต่รวมกันไม่เกินค่าระวางทั้งหมดตามสัญญา

หากต้องรับผิดทั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม โดยมีหน่วยการขนส่งเดียวกันเป็นมูลแห่งความรับผิด ให้จำกัดไว้ไม่เกินจำนวนเงินตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๕๙

การคำนวณจำนวนเงินที่สูงกว่าตามมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง ให้ถือหลักเกณฑ์ดังนี้

(๑) หากรวมหลายหน่วยการขนส่งเป็นหนึ่งหน่วย ถ้าในใบตราส่งระบุจำนวนและลักษณะไว้ ให้ถือจำนวนตามที่ระบุ แต่ถ้าไม่ระบุ ให้ถือเป็นหนึ่งหน่วยการขนส่ง

(๒) หากภาชนะขนส่งสูญหายหรือเสียหาย และผู้ขนส่งไม่ได้เป็นเจ้าของหรือผู้จัดหา ให้ถือว่าภาชนะหนึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยการขนส่ง แยกจากของที่อยู่ในหรือบนภาชนะนั้น

มาตรา ๖๐

การจำกัดความรับผิดตามมาตรา ๕๘ ไม่ใช่บังคับในกรณีต่อไปนี้

(๑) ความเสียหาย สูญหาย หรือชักช้าที่เกิดจากการกระทำหรือเหตุอันโดยเจตนาหรือโดยละเลยของผู้ขนส่ง ตัวแทน หรือ ลูกจ้าง ทั้งที่รู้ว่าอาจเกิดความเสียหาย

(๒) ผู้ส่งของและผู้ขนส่งตกลงกันกำหนดความรับผิดไว้มากกว่ามาตรา ๕๘ และระบุในใบตราส่ง

(๓) ผู้ขนส่งจดแจ้งรายการตามและผู้ส่งของแจ้งโดยไม่บันทึกข้อสงวน ทั้งที่มีเจตนาฉ้อฉลผู้รับตราส่งหรือบุคคลภายนอก

(๔) ผู้ส่งของแจ้งราคาให้ผู้ขนส่งทราบและผู้ขนส่งยอมรับ พร้อมแสดงราคาไว้ในใบตราส่ง

ในกรณี (๔) หากราคาตามมาตรา ๖๑ ต่ำกว่าราคาที่แสดง ให้ผู้ขนส่งรับผิดตามราคาที่คำนวณได้ แต่ถ้าสูงกว่า ให้รับผิดเพียงเท่าราคาที่แสดงในใบตราส่ง



ย่อมาตรา เนติแพ่ง ข้อ10 ทรัพย์สินทางปัญญา

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ๒๕๓๗

มาตรา ๓

มาตรา ๔

“ผู้สร้างสรรค์” หมายถึง ผู้ทำหรือก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ที่มีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้

“ลิขสิทธิ์” หมายถึง สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ทำขึ้น

“วรรณกรรม” หมายถึง งานนิพนธ์ทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา คำปราศรัย สุนทรพจน์ รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์

“โปรแกรมคอมพิวเตอร์” หมายถึง คำสั่งหรือชุดคำสั่งที่ใช้กับคอมพิวเตอร์เพื่อให้ทำงานหรือให้ได้ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าภาษาโปรแกรมใด

“นาฏกรรม” หมายถึง งานรำ เต้น ท่าทาง หรือการแสดงที่เป็นเรื่องราว รวมถึงการแสดงใบ้

“ศิลปกรรม” หมายถึง งานลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

- (๑) จิตรกรรม – งานรูปทรงเส้น แสง สี บนวัสดุใด ๆ
- (๒) ประติมากรรม – งานรูปทรงที่มีปริมาตรสัมผัสได้
- (๓) ภาพพิมพ์ – งานภาพด้วยวิธีพิมพ์ รวมแม่พิมพ์หรือแบบพิมพ์
- (๔) สถาปัตยกรรม – งานออกแบบอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือตกแต่ง
- (๕) ภาพถ่าย – งานภาพจากการบันทึกด้วยกล้องหรือวิธีอื่นใด
- (๖) ภาพประกอบ แผนที่ โครงสร้าง ภาพร่าง หรือรูปสามมิติทางภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ วิทยาศาสตร์
- (๗) ศิลปะประยุกต์ – งานจาก (๑)–(๖) ที่นำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น ใช้สอย ตกแต่ง หรือเพื่อการค้าไม่ว่างาน (๑)–(๗) จะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่ และรวมภาพถ่ายและแผนผังของงานด้วย

“ดนตรีกรรม” หมายถึง งานเพลงเพื่อบรรเลงหรือขับร้อง จะมีทำนองและคำร้องหรือเฉพาะทำนอง รวมโน้ตเพลงและแผนภูมิเพลง

“โสดทัศน์วัสดุ” หมายถึง งานที่มีลำดับภาพบันทึกในวัสดุซึ่งนำมาเล่นซ้ำได้ด้วยเครื่องมือ รวมเสียงประกอบถ้ามี

“ภาพยนตร์” หมายถึง โสทัศน์วัสดุที่มีภาพต่อเนื่องฉายได้เหมือนภาพยนตร์ รวมเสียงประกอบถ้ามี

“สิ่งบันทึกเสียง” หมายถึง งานบันทึกลำดับเสียงดนตรี การแสดงหรือเสียงอื่นใดที่เล่นซ้ำได้ด้วยเครื่องมือ ยกเว้นเสียงประกอบภาพยนตร์หรือโสทัศน์วัสดุอื่น

“งานแพร่เสียงแพร่ภาพ” หมายถึง งานที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนทางวิทยุ วิทยุโทรทัศน์ หรือวิธีคล้ายกัน

“ทำซ้ำ” หมายถึง การคัดลอก เลียนแบบ ทำสำเนา บันทึกเสียง ภาพหรือเสียงและภาพจากต้นฉบับ สำเนา หรือจากการโฆษณาในส่วนสำคัญ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน สำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง คัดลอกหรือทำสำเนาในส่วนสำคัญ โดยไม่ใช้งานใหม่

“ดัดแปลง” หมายถึง ทำซ้ำโดยเปลี่ยนรูปแบบ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม หรือจำลองงานต้นฉบับในส่วนสำคัญ โดยไม่ใช้งานใหม่ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ได้แก่

- (๑) วรรณกรรม – แปล เปลี่ยนรูป หรือรวบรวมใหม่
 - (๒) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ – ปรับปรุง แก้ไขในส่วนสำคัญโดยไม่ใช้งานใหม่
 - (๓) นาฏกรรม – เปลี่ยนงานอื่นเป็นนาฏกรรมหรือกลับกัน
 - (๔) ศิลปกรรม – เปลี่ยนงาน 2 มิติ ↔ 3 มิติ หรือทำหุ่นจำลอง
 - (๕) ดนตรีกรรม – เรียบเรียงเสียงประสาน เปลี่ยนคำร้องหรือทำนอง
- “เผยแพร่ต่อสาธารณชน” หมายถึง การทำให้งานปรากฏต่อสาธารณชน เช่น การแสดง บรรยาย สวด บรรเลง ทำให้ปรากฏด้วยเสียงหรือภาพ ก่อสร้าง จำหน่าย หรือวิธีอื่นใด

มาตรา ๖

งานที่มีลิขสิทธิ์ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสทัศน์วัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ ไม่ว่างานนั้นจะแสดงออกด้วยวิธีหรือรูปแบบใด

การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่ครอบคลุมถึง ความคิด ขั้นตอน กรรมวิธี ระบบ วิธีใช้หรือทำงาน แนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์

มาตรา ๗

สิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นงานมีลิขสิทธิ์ ได้แก่

- (๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงที่เป็นเพียงข่าวสาร มิใช่งานวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ
- (๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
- (๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของหน่วยงานรัฐหรือท้องถิ่น
- (๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
- (๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งตาม (๑)–(๔) ที่หน่วยงานรัฐหรือท้องถิ่นจัดทำขึ้น



เพจเหมียวอยากเรียนกฎหมาย

มาตรา ๘ ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนสร้างขึ้น ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ (๑) หากยังไม่โฆษณางาน ผู้สร้างสรรค์ต้องมีสัญชาติไทย หรืออยู่ในราชอาณาจักร หรือเป็นผู้มีสัญชาติหรืออยู่ในประเทศภาคีสัญญาคุ่มครองลิขสิทธิ์ที่ไทยเข้าร่วม ตลอดเวลาหรือเป็นส่วนใหญ่ของการสร้างงาน (๒) หากมีการโฆษณาแล้ว ต้องโฆษณาครั้งแรกในราชอาณาจักรหรือประเทศภาคีสัญญาคุ่มครองลิขสิทธิ์ หากโฆษณาครั้งแรกในประเทศที่ไม่ใช่ภาคี ต้องมีการโฆษณาในราชอาณาจักรหรือประเทศภาคีภายใน 30 วันนับแต่โฆษณาครั้งแรก หรือผู้สร้างสรรค์ต้องมีคุณสมบัติตาม (๑) ในขณะนั้น กรณีผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นสัญชาติไทย ถ้าเป็นนิติบุคคล ต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย	มาตรา ๙ งานที่สร้างขึ้นในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง หากไม่มีข้อตกลงเป็นอย่างอื่น ลิขสิทธิ์เป็นของผู้สร้างสรรค์ แต่นายจ้างมีสิทธินำงานนั้นเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ ตามวัตถุประสงค์ของการจ้างงาน
มาตรา ๑๐ งานที่สร้างขึ้นโดยการรับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เว้นแต่จะตกลงไว้เป็นอย่างอื่น	มาตรา ๑๑ งานดัดแปลงที่ทำโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้ดัดแปลงมีลิขสิทธิ์ในงานดัดแปลงนั้น แต่ไม่กระทบสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม
มาตรา ๑๔ กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐหรือท้องถิ่น มีลิขสิทธิ์ในงานที่สร้างขึ้นโดยการจ้าง ตามคำสั่ง หรือภายใต้การควบคุมของตน เว้นแต่มีข้อตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร	มาตรา ๑๕ ภายใต้มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔ เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวดังนี้ (๑) ทำซ้ำหรือดัดแปลง (๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน (๓) ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนาของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง (๔) ให้ประโยชน์จากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น (๕) อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิใน (๑) (๒) หรือ (๓) โดยกำหนดเงื่อนไขได้ แต่ห้ามกำหนดเงื่อนไขที่เป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม การพิจารณาว่าเงื่อนไขใน (๕) เป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
มาตรา ๑๖ การอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในมาตรา ๑๕ (๕) ไม่ตัดสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธินั้นอีก เว้นแต่หนังสืออนุญาตระบุห้ามไว้	มาตรา ๑๗ ลิขสิทธิ์โอนให้แก่กันได้ เจ้าของลิขสิทธิ์อาจโอนทั้งหมดหรือบางส่วน มีกำหนดเวลาหรือตลอดอายุคุ้มครองก็ได้ การโอนลิขสิทธิ์ (ไม่นับการโอนทางมรดก) ต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน หากไม่กำหนดเวลา ให้ถือว่ามีการกำหนด ๑๐ ปี
มาตรา ๑๘ ผู้สร้างสรรค์มีสิทธิแสดงตนว่าเป็นผู้สร้างงาน และห้ามมิให้ผู้รับโอนหรือบุคคลอื่นบิดเบือน ดัดทอน ดัดแปลง หรือกระทำการใดที่ทำงานเสียหายต่อชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของตน เมื่อผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย ทายาทมีสิทธิฟ้องร้องบังคับสิทธิดังกล่าวได้ตลอดอายุคุ้มครอง เว้นแต่มีข้อตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร	มาตรา ๑๙ ลิขสิทธิ์มีตลอดอายุผู้สร้างสรรค์ และต่อไปอีก ๕๐ ปีนับแต่ถึงแก่ความตาย ถ้าผู้สร้างสรรค์ร่วม ให้นับ ๕๐ ปีจากการถึงแก่ความตายของผู้สร้างสรรค์คนสุดท้าย ถ้าผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายก่อนโฆษณาครั้งแรก ให้นับ ๕๐ ปีจากการโฆษณาครั้งแรก



	ถ้าผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้นับ ๕๐ ปีจากการสร้างงาน แต่หากโฆษณาในระหว่างนั้น ให้นับ ๕๐ ปีจากการโฆษณาครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานที่ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ลิขสิทธิ์มีอายุ ๕๐ ปี นับแต่สร้างงาน แต่หากโฆษณาในระหว่างนั้น ให้นับ ๕๐ ปีจากการโฆษณาครั้งแรก ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้โดยอนุโลม	มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ มีอายุ ๕๐ ปี นับแต่สร้างงาน แต่หากโฆษณาในระหว่างนั้น ให้นับ ๕๐ ปีจากการโฆษณาครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ มีอายุ ๒๕ ปี นับแต่สร้างงาน แต่หากโฆษณาในระหว่างนั้น ให้นับ ๒๕ ปีจากการโฆษณาครั้งแรก	มาตรา ๒๓ งานที่สร้างขึ้นโดยการจ้าง คำสั่ง หรือภายใต้การควบคุมตามมาตรา ๑๔ ลิขสิทธิ์มีอายุ ๕๐ ปี นับแต่สร้างงาน แต่หากโฆษณาในระหว่างนั้น ให้นับ ๕๐ ปีจากการโฆษณาครั้งแรก
มาตรา ๒๔ การโฆษณางานเพื่อเริ่มนับอายุการคุ้มครอง หมายถึง การโฆษณาที่ทำ โดยความยินยอมของเจ้าของลิขสิทธิ์	มาตรา ๒๕ เมื่อครบกำหนดการคุ้มครอง หากวันครบกำหนดไม่ตรงกับวันสิ้นปีปฏิทิน หรือไม่ทราบวันแน่ชัด ให้ลิขสิทธิ์คงอยู่ถึงสิ้นปีปฏิทินนั้น
มาตรา ๒๖ การโฆษณางานหลังสิ้นอายุการคุ้มครอง ไม่ก่อให้เกิดลิขสิทธิ์ขึ้นใหม่ในงานนั้น	มาตรา ๒๗ การกระทำแก่งานที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากได้กระทำดังนี้ (๑) ทำซ้ำหรือดัดแปลง (๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
มาตรา ๒๘ การกระทำต่อโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกเสียงที่มีลิขสิทธิ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ไม่ว่าในส่วนเสียงหรือภาพ ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากได้กระทำดังนี้ (๑) ทำซ้ำหรือดัดแปลง (๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน (๓) ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนา	มาตรา ๒๘/๑ การบันทึกเสียงหรือภาพ หรือทั้งเสียงและภาพจากภาพยนตร์ที่มีลิขสิทธิ์ในโรงภาพยนตร์ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ระหว่างการฉาย ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และห้ามอ้างมาตรา ๓๒ วรรคสอง (๒)
มาตรา ๒๙ การกระทำแก่งานแพร่เสียงแพร่ภาพที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากได้กระทำดังนี้ (๑) จัดทำโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (๒) แพร่เสียงแพร่ภาพซ้ำ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (๓) จัดให้ประชาชนฟังหรือชม โดยเก็บเงินหรือผลประโยชน์ทางการค้า	มาตรา ๓๐ การกระทำต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากได้กระทำดังนี้ (๑) ทำซ้ำหรือดัดแปลง (๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน (๓) ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนา
มาตรา ๓๑ ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือควรรู้ว่างานใดทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ แต่กระทำเพื่อหากำไร ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ หากได้กระทำดังนี้ (๑) ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ (๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน	มาตรา ๓๒ การกระทำแก่งานลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หากไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และไม่กระทบสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร ไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ภายใต้หลักการดังกล่าว การกระทำต่อไปนี้ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ (๑) วิจัยหรือศึกษา โดยไม่ทำเพื่อหากำไร



(๓) แจกจ่ายในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ (๔) นำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักร	(๒) ใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือร่วมกับครอบครัว/ญาติสนิท (๓) ดิจิม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงาน โดยอ้างอิงถึงเจ้าของลิขสิทธิ์ (๔) เสนอรายงานข่าวในสื่อมวลชน โดยอ้างอิงถึงเจ้าของลิขสิทธิ์ (๕) ทำซ้ำ ดัดแปลง แสดง หรือนำออกปรากฏ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจ หรือรายงานผลการพิจารณา (๖) ทำซ้ำ ดัดแปลง แสดง หรือนำออกปรากฏโดยผู้สอน เพื่อประโยชน์ในการสอน โดยไม่แสวงหากำไร (๗) ทำซ้ำ ดัดแปลงบางส่วน หรือตัดทอน/ทำบทสรุป โดยผู้สอนหรือสถาบันศึกษา เพื่อแจกหรือขายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือสถาบัน โดยไม่แสวงหากำไร (๘) ใช้งานนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการถาม-ตอบในข้อสอบ
มาตรา ๓๒/๑ การจำหน่ายต้นฉบับหรือสำเนางานลิขสิทธิ์โดยผู้ที่ได้กรรมสิทธิ์มาโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์	มาตรา ๓๒/๒ การกระทำแก่งานลิขสิทธิ์ที่ทำหรือได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการทำซ้ำที่จำเป็นสำหรับการใช้งานให้อุปกรณ์หรือกระบวนการส่งงานในระบบคอมพิวเตอร์ทำงานตามปกติ ไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร ๒๕๖๒	
มาตรา ๕ การประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรได้ ต้องมีลักษณะ (๑) เป็นการประดิษฐ์ใหม่ (๒) มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (๓) สามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม	มาตรา ๖ “การประดิษฐ์ใหม่” หมายถึง การประดิษฐ์ที่ไม่ปรากฏมาก่อน “งานที่ปรากฏแล้ว” ได้แก่ (๑) การประดิษฐ์ที่ใช้แพร่หลายในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร (๒) การประดิษฐ์ที่เปิดเผยรายละเอียดในเอกสาร/สิ่งพิมพ์ไม่ว่าที่ใด ก่อนวันขอ (๓) การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้ว ไม่ว่าที่ใด ก่อนวันขอ (๔) การประดิษฐ์ที่มีการขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเกิน ๑๘ เดือน แต่ยังไม่ได้ออกสิทธิ (๕) การประดิษฐ์ที่มีการขอและประกาศโฆษณาแล้ว ก่อนวันขอในราชอาณาจักร การเปิดเผยจากการกระทำมิชอบ หรือการเปิดเผยโดยผู้ประดิษฐ์เองในงานแสดง ต่อสาธารณะ หรืองานแสดงสินค้านานาชาติ ภายใน ๑๒ เดือนก่อนวันขอ ไม่ถือเป็นการเปิดเผยตาม (๒)
มาตรา ๗ “ขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น” หมายถึง การประดิษฐ์ที่ไม่ประจักษ์โดยง่ายแก่ผู้ชำนาญงานนั้นในระดับสามัญ	มาตรา ๘ “ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม” หมายถึง การนำไปใช้ได้จริงในการผลิตไม่ว่าอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม หรือพาณิชยกรรม
มาตรา ๙ สิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร (๑) จุลชีพ ส่วนประกอบของจุลชีพธรรมชาติ สัตว์ พืช หรือสารสกัด (๒) กฎเกณฑ์และทฤษฎีวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ (๓) ระบบข้อมูลเพื่อการทำงานของคอมพิวเตอร์	มาตรา ๑๐ ผู้ประดิษฐ์มีสิทธิขอสิทธิบัตร และมีสิทธิให้ระบุชื่อในสิทธิบัตร สิทธิขอรับสิทธิบัตรโอนหรือรับมรดกได้ การโอนสิทธิขอต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย



(๔) วิธีวินิจฉัย บำบัด รักษาโรคมมนุษย์หรือสัตว์ (๕) การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดี อนามัย หรือสวัสดิภาพประชาชน	
มาตรา ๑๑ การประดิษฐ์ที่ลูกจ้างทำขึ้นตามสัญญาจ้าง หรือตามที่กำหนดให้ทำการประดิษฐ์ สิทธิขอรับสิทธิบัตรเป็นของนายจ้าง เว้นแต่สัญญาจะระบุเป็นอย่างอื่น ใช้บังคับถึงกรณีที่ลูกจ้างใช้วิธีการหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นลูกจ้าง แม้สัญญาจะไม่เกี่ยวกับการประดิษฐ์	มาตรา ๑๒ เพื่อความเป็นธรรมแก่ลูกจ้าง หากนายจ้างได้ประโยชน์จากการประดิษฐ์ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับ บำเหน็จพิเศษ นอกเหนือค่าจ้าง สิทธินี้ไม่อาจตัดได้โดยสัญญา ลูกจ้างยื่นคำขอได้ต่ออธิบดี ซึ่งมีอำนาจกำหนดบำเหน็จโดยคำนึงถึงค่าจ้าง ความสำคัญ และประโยชน์จากการประดิษฐ์
มาตรา ๑๓ ข้าราชการหรือพนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ มีสิทธิเช่นเดียวกับลูกจ้างตามมาตรา ๑๒ เว้นแต่ระเบียบกำหนดไว้ต่างหาก	มาตรา ๑๔๗ ผู้ขอสิทธิบัตรต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง (๑) สัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่ในไทย (๒) สัญชาติประเทศภาคีอนุสัญญาคุ้มครองสิทธิบัตรที่ไทยร่วม (๓) สัญชาติประเทศที่ยอมให้คนไทยขอสิทธิบัตรได้ (๔) มีภูมิปัญญาหรือประกอบอุตสาหกรรม/พาณิชย์กรรมจริงในไทย หรือประเทศภาคี
มาตรา ๑๕ หากมีการประดิษฐ์ร่วม ผู้ประดิษฐ์มีสิทธิขอสิทธิบัตรร่วมกัน ถ้าผู้ใดไม่ยอมรับร่วม หรือติดต่อไม่ได้ หรือไม่มีสิทธิ ผู้ประดิษฐ์อื่นขอในนามตนเองได้ ผู้ประดิษฐ์ร่วมที่ไม่ได้ร่วมขอ สามารถขอเข้าเป็นผู้ร่วมก่อนออกสิทธิได้ โดยให้พนักงานสอบสวนและอธิบดีวินิจฉัย	มาตรา ๑๖ หากหลายคนประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยอิสระ บุคคลที่ยื่นคำขอก่อนมีสิทธิ ถ้ายื่นวันเดียวกัน ต้องตกลงกันว่าจะมีสิทธิร่วมกันหรือคนเดียว หากตกลงไม่ได้ ต้องนำคดีขึ้นศาลภายใน ๙๐ วัน หากไม่ดำเนินการ ให้ถือว่าละทิ้งคำขอ
มาตรา ๑๗ การขอสิทธิบัตรต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง และต้องมี (๑) ชื่อการประดิษฐ์ (๒) ลักษณะและความมุ่งหมาย (๓) รายละเอียดที่สมบูรณ์และชัดเจน พร้อมวิธีที่ดีที่สุด (๔) ข้อถ้อยสิทธิ (๕) รายการอื่นที่กำหนด หากคำขอสอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ ให้ถือว่าเป็นคำขอตามพระราชบัญญัตินี้	มาตรา ๑๘ คำขอแต่ละฉบับขอได้เพียงการประดิษฐ์เดียว เว้นแต่หลายการประดิษฐ์มีความเกี่ยวพันจนถือว่าเป็นการประดิษฐ์เดียวกัน
มาตรา ๑๙ หากแสดงสิ่งประดิษฐ์ในงานแสดงสาธารณะที่รัฐจัดหรืออนุญาตในราชอาณาจักร และยื่นคำขอสิทธิบัตรภายใน ๑๒ เดือนนับแต่วันเปิดงาน ให้ถือว่ายื่นคำขอในวันเปิดงานนั้น	มาตรา ๑๙ ทวิ บุคคลตามมาตรา ๑๔ ที่ยื่นคำขอสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักร สามารถยื่นในราชอาณาจักรภายใน ๑๒ เดือนนับแต่วันยื่นครั้งแรก และขอให้นับวันยื่นครั้งแรกนั้นเป็นวันยื่นคำขอในราชอาณาจักรได้
มาตรา ๓๕ สิทธิบัตรการประดิษฐ์มีอายุ ๒๐ ปี นับแต่วันยื่นขอสิทธิบัตรในราชอาณาจักร หากมีการดำเนินคดีตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๗ ฉ ไม่นับเวลาระหว่างการดำเนินคดีเป็นอายุสิทธิบัตร	มาตรา ๓๖ ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ดังนี้ (๑) สิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ – ผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร



	(๒) สิทธิบัตรกรรมวิธี – ใช้กรรมวิธี ผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกรรมวิธีตามสิทธิบัตร ข้อยกเว้น ไม่ถือว่าเป็นสิทธิบัตร ได้แก่ (๑) การกระทำเพื่อศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย โดยไม่กระทำการใช้ประโยชน์ตามปกติของสิทธิบัตรเกินสมควร (๒) ผู้ผลิตหรือผู้ใช้กรรมวิธีโดยสุจริตที่ได้ประกอบกิจการหรือมีเครื่องมืออยู่ก่อนวันยื่นขอสิทธิบัตร และไม่รู้หรือไม่มีเหตุควรรู้ว่าจะมีการจดทะเบียน (๓) การปรุงยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย์ และการกระทำต่อยา ดังกล่าว (๔) การกระทำเพื่อขอขึ้นทะเบียนยา โดยมีวัตถุประสงค์ผลิต จำหน่าย หรือนำเข้ายาหลังสิทธิบัตรหมดอายุ (๕) การใช้อุปกรณ์สิทธิบัตรเกี่ยวกับเรือจากประเทศภาคีที่เข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ และจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์นั้น (๖) การใช้อุปกรณ์สิทธิบัตรเกี่ยวกับอากาศยานหรือยานพาหนะของประเทศภาคีที่เข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ (๗) การใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ หากผู้ทรงสิทธิบัตรได้อนุญาตหรือยินยอมให้ผลิตหรือขายแล้ว
มาตรา ๕๔ สิทธิบัตรที่ออกโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔ ให้ถือว่า สิทธิบัตรนั้นไม่สมบูรณ์ ความไม่สมบูรณ์นี้ บุคคลใดก็อ้างได้ และผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการอาจฟ้องศาลเพื่อขอเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นได้	มาตรา ๕๖ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับสิทธิบัตร ต้องเป็น การออกแบบใหม่ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม
มาตรา ๕๗ การออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นการออกแบบใหม่ (๑) แบบที่มีหรือใช้แพร่หลายในราชอาณาจักรก่อนวันขอสิทธิบัตร (๒) แบบที่มีการเปิดเผยภาพหรือรายละเอียดในเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ไม่ว่าที่ใด ก่อนวันขอสิทธิบัตร (๓) แบบที่เคยประกาศโฆษณาตามมาตรา ๖๕ ประกอบมาตรา ๒๘ ก่อนวันขอสิทธิบัตร (๔) แบบที่คล้ายกับ (๑) (๒) หรือ (๓) จนเห็นว่าเป็นการเลียนแบบ	มาตรา ๕๘ การออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ (๑) แบบที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี (๒) แบบที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๖๒ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มีอายุ ๑๐ ปี นับแต่วันยื่นขอในราชอาณาจักร หากมีการดำเนินคดีตามมาตรา ๖๕ ประกอบมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๗๔ ไม่นับเวลาระหว่างการดำเนินคดีเป็นอายุของสิทธิบัตร	มาตรา ๖๓ ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้แบบผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือ นำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบบผลิตภัณฑ์นั้น เว้นแต่กรณีใช้เพื่อ การศึกษา หรือการวิจัย
มาตรา ๖๔ สิทธิบัตรที่ออกโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบกับมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ ให้ถือว่า ไม่สมบูรณ์	มาตรา ๖๕ ให้นับบทบัญญัติมาตรา ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔



ความไม่สมบูรณ์นี้ บุคคลใดก็อ้างได้ หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงาน อัยการอาจฟ้องศาลเพื่อเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นได้	และ ๕๓ ในหมวด ๒ (สิทธิบัตรการประดิษฐ์) มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในหมวด ๓ (สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์)
มาตรา ๖๕ ทวิ การประดิษฐ์ที่จะขอรับ อนุสิทธิบัตร ต้องมีลักษณะดังนี้ (๑) เป็นการประดิษฐ์ใหม่ (๒) สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม	มาตรา ๖๕ สัตต อนุสิทธิบัตรมีอายุ ๖ ปี นับแต่วันยื่นขอในราชอาณาจักร หากมีการดำเนินคดีตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบมาตรา ๑๖ มาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๗ ฉ ไม่นับเวลาระหว่างการดำเนินคดีเป็นอายุอนุ สิทธิบัตร ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรอาจ ขอต้ออายุได้ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๒ ปี โดยต้องยื่น คำขอต้ออายุภายใน ๙๐ วันก่อนสิ้นอายุ เมื่อยื่นคำขอตามกำหนดแล้ว ให้อนุสิทธิบัตรยังคงจดทะเบียนอยู่ จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น การต้ออายุเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด
มาตรา ๖๕ นว อนุสิทธิบัตรที่ออกโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๖๕ ทวิ มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบกับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔ ให้ถือว่า อนุสิทธิบัตรนั้นไม่สมบูรณ์ ความไม่สมบูรณ์นี้ บุคคลใดก็อ้างได้ หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงาน อัยการอาจฟ้องศาลเพื่อเพิกถอนอนุสิทธิบัตรนั้นได้	มาตรา ๖๕ ทศ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๖, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๑๙ ทวิ, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๖, ๒๗, ๒๘, ๓๕ ทวิ, ๓๖, ๓๖ ทวิ, ๓๘, ๓๙, ๔๐, ๔๑, ๔๒, ๔๓, ๔๔, ๔๕, ๔๖, ๔๗, ๔๗ ทวิ, ๔๘, ๔๙, ๕๐, ๕๐ ทวิ, ๕๑, ๕๒, ๕๓ และ ๕๕ ในหมวด ๒ (สิทธิบัตรการประดิษฐ์) มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในหมวด ๓ ทวิ (อนุสิทธิบัตร)

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ๒๕๓๔

มาตรา ๖ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ ต้องมีลักษณะดังนี้ (๑) มีลักษณะบ่งเฉพาะ (๒) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย (๓) ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่ผู้อื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว	มาตรา ๗ เครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คือ เครื่องหมายที่ทำให้ประชาชน เข้าใจว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างจากสินค้าอื่น ลักษณะที่ถือว่ามีความบ่งเฉพาะ ได้แก่ (๑) ชื่อตัว-ชื่อสกุล (ที่ไม่ใช่ชื่อสกุลทั่วไป), ชื่อนิติบุคคล, หรือชื่อทาง การค้า ที่ไม่เล็งถึงคุณสมบัติสินค้าโดยตรง (๒) คำหรือข้อความที่ไม่เล็งถึงคุณสมบัติสินค้าโดยตรง และไม่ใช่อธิ ษฐานศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศ (๓) คำที่ประดิษฐ์ขึ้น (๔) ตัวหนังสือหรือตัวเลขที่ประดิษฐ์ขึ้น (๕) กลุ่มสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ (๖) ลายมือชื่อของผู้ขอ หรือบุคคลอื่นที่อนุญาต (๗) ภาพของผู้ขอ หรือบุคคลอื่นที่อนุญาต (รวมถึงกรณีตายแล้วโดย ผู้สืบสันดาน/คู่สมรสอนุญาต) (๘) ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น (๙) ภาพที่ไม่เล็งถึงคุณสมบัติสินค้าโดยตรง และไม่ใช่วิวภาพแผนที่หรือ สถานที่ที่รัฐมนตรีกำหนด
---	--



	(๑๐) รูปร่างหรือรูปทรงที่ไม่ใช่ลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้า, ไม่จำเป็นต่อการทำงานทางเทคนิค, หรือไม่ทำให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้น (๑๑) เสียงที่ไม่เล็งถึงคุณสมบัติสินค้าโดยตรง, ไม่ใช่เสียงโดยธรรมชาติ, หรือไม่เกิดจากการทำงานของสินค้า หากเครื่องหมายไม่มีลักษณะดังกล่าว แต่ได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาจนแพร่หลาย ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าปฏิบัติถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ
มาตรา ๘ เครื่องหมายการค้าที่ห้ามรับจดทะเบียน ได้แก่ (๑) ตราแผ่นดิน พระราชลัญจกร ตราจักรี ตราเครื่องราชฯ ตราประจำตำแหน่ง/กระทรวง/จังหวัด (๒) ธงชาติไทย ธงพระอิสริยยศ ธงราชการ (๓) พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย (เต็ม/ย่อ) หรือนามพระราชวงศ์ (๔) พระบรมฉายาลักษณ์/พระบรมสาทิสลักษณ์ ของพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท (๕) ชื่อ คำ ข้อความ หรือเครื่องหมายที่แสดงถึงพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ์ (๖) ธงชาติ/เครื่องหมายประจำชาติของรัฐต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ รวมถึงตราประจำประมุขรัฐ, เครื่องหมายราชการ, เครื่องหมายควบคุมคุณภาพ เว้นแต่ได้รับอนุญาต (๗) เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเจนีวา (๘) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเหรียญ ใบสำคัญ ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายรางวัลจากรัฐบาลไทย/ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่ผู้ขอได้รับรางวัลนั้นจริงและระบุปฎิทิน (๙) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดี หรือรัฐประศาสน์นโยบาย (๑๐) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายจนทำให้สาธารณชนสับสน แม้ยังไม่จดทะเบียน (๑๑) เครื่องหมายที่คล้ายกับ (๑)-(๗) (๑๒) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย (๑๓) เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด	มาตรา ๔๔ เมื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้จดทะเบียนเป็นเจ้าของ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๗ และมาตรา ๖๘
มาตรา ๔๖ บุคคลไม่อาจฟ้องคดีเพื่อป้องกันหรือต้องการค่าสินไหมทดแทนจากการละเมิดสิทธิใน เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ได้ แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ยังมีสิทธิฟ้องผู้ที่นำสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายนั้นได้	มาตรา ๖๑ ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียน อาจร้องขอคณะกรรมการให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากพิสูจน์ได้ว่า ในขณะจดทะเบียน เครื่องหมายนั้น (๑) ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา ๗ (๒) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘



	(๓) เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่ผู้อื่นจดทะเบียนไว้แล้ว ไม่ว่ากับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน (๔) คล้ายกับเครื่องหมายที่ผู้อื่นจดทะเบียนจนทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด ไม่ว่ากับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน
มาตรา ๖๒ บุคคลใดเห็นว่าเครื่องหมายการค้าขัดต่อ ความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดี หรือรัฐประศาสน์นโยบาย อาจร้องขอคณะกรรมการให้เพิกถอนการจดทะเบียนได้	มาตรา ๖๖ ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียน อาจร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากพิสูจน์ได้ว่า เครื่องหมายนั้นได้กลายเป็นสิ่งที่ใช้กันทั่วไปในการค้าสำหรับสินค้าบางชนิด จนสูญเสียความหมายของการเป็นเครื่องหมายการค้าไปแล้ว
มาตรา ๖๗ ภายใน ๕ ปีนับแต่วันที่จดทะเบียน ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องศาลให้เพิกถอนการจดทะเบียน หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายนั้นดีกว่าผู้จดทะเบียน ถ้าพิสูจน์ได้เพียงว่ามีสิทธิดีกว่าในบางสินค้า ให้ศาลจำกัดสิทธิการจดทะเบียนเฉพาะสินค้าที่ผู้ร้องไม่มีสิทธิดีกว่า	

